



Portaria n. 113/2015 – CG

Aprova tabela de temporalidade para descarte de documentos do CBMGO.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro 2013, e considerando o que consta no Relatório da Comissão designada pela Portaria n. 81/2015 – CG, de 4 de maio de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a tabela de temporalidade para descarte de documentos do CBMGO, conforme anexo.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral da Corporação.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Comando Geral, em Goiânia, 25 de junho de 2015.

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC
Comandante Geral

Anexo
Tabela de Temporalidade para Descarte de Documentos do CBMGO

* Após aprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás

** Arquivo Permanente

*** Após a Desclassificação

Ord.	Grupo	Documento	Tempo (anos)
1	BENS IMÓVEIS	Construção	AP**
2	BENS IMÓVEIS	Escrituras	AP**
3	BENS IMÓVEIS	Inventários	AP**
4	BENS IMÓVEIS	Obras	AP**
5	BENS IMÓVEIS	Plantas	AP**
6	BENS IMÓVEIS	Projetos	AP**
7	BENS IMÓVEIS	Recuperação	AP**
8	BENS IMÓVEIS	Reformas	AP**
9	BENS PERMANENTES	Alimentação	15*
10	BENS PERMANENTES	Baixa	15*
11	BENS PERMANENTES	Banco de Especificações	5
12	BENS PERMANENTES	Cessão	15
13	BENS PERMANENTES	Doação	15
14	BENS PERMANENTES	Inventário	5
15	BENS PERMANENTES	Leilão	15*
16	BENS PERMANENTES	Permuta	15
17	COMPRAS	Cadastro de Fornecedores	5
18	COMPRAS	Especificação de Materiais	5
19	COMPRAS	Impugnações de licitação	5
20	COMPRAS	Justificativa de licitação	5
21	COMPRAS	Processos de Compras de Material Consumo	15*
22	COMPRAS	Processos de Compras de Material Permanente	15*
23	COMPRAS	Processos referente a materiais NÃO adquiridos	5
24	COMPRAS	Revogação de licitação	5
25	COMPRAS	Vias soltas de empenho O.P. (Cópias)	5
26	CORRESPONDENCIAS OFICIAIS	Despachos	15
27	CORRESPONDENCIAS OFICIAIS	Despachos Decisórios	15
28	CORRESPONDENCIAS OFICIAIS	Determinação	15
29	CORRESPONDENCIAS OFICIAIS	Doc Oficiais	5
30	CORRESPONDENCIAS OFICIAIS	Memorando	5
31	CORRESPONDENCIAS OFICIAIS	Ofícios	5
32	CORRESPONDENCIAS OFICIAIS	Parte	5
33	OUTROS	Acordos	15
34	OUTROS	Adiamento de licitação	5
35	OUTROS	Ajustes	15
36	OUTROS	ATAS	5
37	OUTROS	Atestado de Capacidade Técnica	5
38	OUTROS	Avisos Diversos	5
39	OUTROS	Boletim	5
40	OUTROS	Boletim Geral	5
41	OUTROS	Boletins de andamento de protocolo	5
42	OUTROS	Calendário Estatístico	5
43	OUTROS	Convênios	15
44	OUTROS	Convites	5
45	OUTROS	Convocação	5
46	OUTROS	Designação	5
47	OUTROS	Diárias	5*
48	OUTROS	Diário Oficial e Justiça do Estado de Goiás	AP**
49	OUTROS	Diretriz	5
50	OUTROS	Escalas	5
51	OUTROS	Estatísticas	15

52	OUTROS	Exemplares Diversos	5
53	OUTROS	Extratos	5
54	OUTROS	Fichas Diversas	5
55	OUTROS	Guias	5
56	OUTROS	Horário de Atendimento Médico	5
57	OUTROS	Inquérito Técnico	5
58	OUTROS	Internos Operacionais	5
59	OUTROS	Licenças em geral	60
60	OUTROS	Mapa de Risco - CIPA	5
61	OUTROS	Minutas	5
62	OUTROS	Orientação Técnica	5
63	OUTROS	Outros contratos	15
64	OUTROS	Parecer Técnico	5
65	OUTROS	Pareceres	5
66	OUTROS	Planilhas	5*
67	OUTROS	Planos	15
68	OUTROS	Prestação de Contas	5*
69	OUTROS	Processos Diversos	5
70	OUTROS	Relatórios	15
71	OUTROS	Relatórios de Viagens	5*
72	OUTROS	Termo de Cessão de Uso	30
73	OUTROS	Termo de Responsabilidade	15*
74	OUTROS	Termos Diversos	15
75	PESSOAL	Admissão	60
76	PESSOAL	Aposentadoria	100
77	PESSOAL	Assentamentos Individuais	AP**
78	PESSOAL	Atestados	15
79	PESSOAL	Auto de Prisão em Flagrante (APF)	100
80	PESSOAL	Averbação	100
81	PESSOAL	Aviso Prévio	15
82	PESSOAL	Cargos em Comissão	60
83	PESSOAL	Certidão de Contagem de Tempo de Serviço	100
84	PESSOAL	Certidões	60
85	PESSOAL	Certificados	5
86	PESSOAL	Cessão	30
87	PESSOAL	Comunicado	5
88	PESSOAL	Contagem de Tempo de Serviço	100
89	PESSOAL	Contratações	60
90	PESSOAL	Controle de Frequência - Folha de Ponto	15
91	PESSOAL	Documentos de Recolhimento de PIS/PASEP	15
92	PESSOAL	Dossiê	AP**
93	PESSOAL	Exonerações	60
94	PESSOAL	Falecimento	60
95	PESSOAL	Férias	15
96	PESSOAL	Ficha Financeira	AP**
97	PESSOAL	Financeiros	5*
98	PESSOAL	Folha de Pagamento	AP**
99	PESSOAL	Formulário de Manifestação	5
100	PESSOAL	Gratificação de Função	60
101	PESSOAL	Inquérito	60
102	PESSOAL	Licenças Interesse Particular	60
103	PESSOAL	Licenças Prêmio	60
104	PESSOAL	Licenças Saúde	60
105	PESSOAL	Nada Consta	60
106	PESSOAL	Nada Deve	60
107	PESSOAL	Nomeações	60
108	PESSOAL	Notas de Punição	15
109	PESSOAL	Notificação	5
110	PESSOAL	Ordens	5
111	PESSOAL	Pensão Vitalícia	100

112	PESSOAL	Permuta	15
113	PESSOAL	Recolhimento de Contribuição Previdenciária	100
114	PESSOAL	Recolhimento de Contribuição Sindical	15
115	PESSOAL	Reconhecimento de FGTS	100
116	PESSOAL	Recurso	5
117	PESSOAL	Remoção	30
118	PESSOAL	Requerimentos	5
119	PESSOAL	Requisições	5
120	PESSOAL	Romaneio	5
121	PESSOAL	Solicitações	5*
122	PESSOAL	Termo Aditivo de Contrato	60
123	PESSOAL	Teste de Aptidão Física - TAF	5
124	PESSOAL	Transferência	30
125	PESSOAL - Concurso Público	Constituição de Bancas Examinadoras	AP**
126	PESSOAL - Concurso Público	Editais	AP**
127	PESSOAL - Concurso Público	Exames Médicos	5
128	PESSOAL - Concurso Público	Exemplares de provas	AP**
129	PESSOAL - Concurso Público	Gabaritos de provas	AP**
130	PESSOAL - Concurso Público	Provas	5
131	PESSOAL - Concurso Público	resultados	AP**
132	PESSOAL - Processos	Processos Disciplinar com penalidade	100
133	PESSOAL - Processos	Processos disciplinar genérico	30
134	PESSOAL - Processos	Processos Sindicância por abandono de emprego ou falta disciplinar	15
135	PESSOAL - Processos	Sindicância	100
136	VEÍCULOS	Aquisição	15
137	VEÍCULOS	Cadastro	5
138	VEÍCULOS	Cessão	15
139	VEÍCULOS	DARE	5
140	VEÍCULOS	Doação	15
141	VEÍCULOS	Emplacamento	5
142	VEÍCULOS	Encaminhamento	5
143	VEÍCULOS	Esclarecimento	5
144	VEÍCULOS	Licenciamento	5
145	VEÍCULOS	Multa	5
146	VEÍCULOS	Permuta	15
147	VEÍCULOS	Tombamento	5
148	VISTORIAS IMOBILIÁRIOS	Documentos de Vistoria	15

Corpo de
Bombeiros
Militar



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

OFÍCIO Nº 59983/2024/CBM

Goiânia, 22 de outubro de 2024.

Senhores Comandante e Chefes do CBMGO

Todo o CBMGO

Assunto: Feriado de 24 de outubro.

Informo a todo o CBMGO que o dia 24 de Outubro consiste em um feriado estadual para as repartições públicas estaduais, conforme a [Lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, Art. 269 inciso II aliena b](#):

Art. 269. Além dos sábados e domingos, da terça-feira de carnaval, da Sexta-feira Santa e de outros dias que forem especialmente considerados de festa popular, não haverá expediente em nenhuma repartição ou serviço do Estado, ressalvadas as unidades que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço, nos seguintes feriados:

II - estaduais:

b) 24 de outubro, comemorativo ao lançamento da pedra fundamental de Goiânia;

Respeitosamente,

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
Comandante-Geral



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral**, em 22/10/2024, às 12:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **66431044** e o código CRC **F376AC27**.



Referência: Processo nº 202400011037460



SEI 66431044

Criado por 1084418142, versão 5 por 528497162 em 22/10/2024 10:55:38.



Ofício Nº 34363/2022/CBM

Goiânia, 15 de junho de 2022.

Aos Comandantes/Chefes de Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

Assunto: Tramitação de processos ao Comando-Geral.

Prezados Comandantes/Chefes,

Tendo em vista a recente criação do Gabinete do Chefe do Estado-Maior Geral, estabeleço que os processos endereçados à referida unidade, assim como ao Gabinete do Comandante-Geral, Gabinete do Subcomandante-Geral e à Chefia de Gabinete, outrora já padronizados, deverão ser remetidos à seguinte Unidade do SEI:

Sigla/Órgão	Sigla/Unidade	Nome da Unidade
CBM	SG - 09346	SECRETARIA GERAL

Em caso de documentos que necessitem somente da assinatura das autoridades (Portarias, Ordens de Operação, Planos, Convocações e outros), deverão ser incluídos em bloco de assinatura a ser disponibilizado às seguintes unidades, conforme for o caso:

Sigla/Órgão	Sigla/Unidade	Nome da Unidade
CBM	GCG-09879	GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMGO
CBM	GSCG-05126	GABINETE DO SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMGO
CBM	GEMG-20490	GABINETE DO ESTADO-MAIOR GERAL

Na oportunidade, reafirmo a todos os setores do CBMGO que a tramitação de processos ao Comando Geral da Corporação seja realizada por meio do Comando/Chefia imediato do interessado, seguindo a cadeia de comando adequada, conforme legislação em vigor.

Por fim, reitero ainda o disposto no Ofício nº 18947/2021 - CBM (000020080594), que versa sobre o prazo para análise de processos administrativos.

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
Comandante-Geral



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral**, em 15/06/2022, às 12:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000031007968** e o código CRC **D1BFDE6C**.

SECRETARIA GERAL
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-2004.



Referência: Processo nº 202200011020078



SEI 000031007968



Ofício Nº 34363/2022/CBM

Goiânia, 15 de junho de 2022.

Aos Comandantes/Chefes de Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

Assunto: Tramitação de processos ao Comando-Geral.

Prezados Comandantes/Chefes,

Tendo em vista a recente criação do Gabinete do Chefe do Estado-Maior Geral, estabeleço que os processos endereçados à referida unidade, assim como ao Gabinete do Comandante-Geral, Gabinete do Subcomandante-Geral e à Chefia de Gabinete, outrora já padronizados, deverão ser remetidos à seguinte Unidade do SEI:

Sigla/Órgão	Sigla/Unidade	Nome da Unidade
CBM	SG - 09346	SECRETARIA GERAL

Em caso de documentos que necessitem somente da assinatura das autoridades (Portarias, Ordens de Operação, Planos, Convocações e outros), deverão ser incluídos em bloco de assinatura a ser disponibilizado às seguintes unidades, conforme for o caso:

Sigla/Órgão	Sigla/Unidade	Nome da Unidade
CBM	GCG-09879	GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMGO
CBM	GSCG-05126	GABINETE DO SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMGO
CBM	GEMG-20490	GABINETE DO ESTADO-MAIOR GERAL

Na oportunidade, reafirmo a todos os setores do CBMGO que a tramitação de processos ao Comando Geral da Corporação seja realizada por meio do Comando/Chefia imediato do interessado, seguindo a cadeia de comando adequada, conforme legislação em vigor.

Por fim, reitero ainda o disposto no Ofício nº 18947/2021 - CBM (000020080594), que versa sobre o prazo para análise de processos administrativos.

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
Comandante-Geral



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral**, em 15/06/2022, às 12:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000031007968** e o código CRC **D1BFDE6C**.

SECRETARIA GERAL
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-2004.



Referência: Processo nº 202200011020078



SEI 000031007968



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PORTARIA Nº 193, de 14 de abril de 2023

Aprova o Regimento Interno do Comitê Permanente para Questões da Mulher e da Diversidade, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a necessidade de fortalecer as ações que envolvem o Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, com base no Pacto Goiano pelo Fim da Violência Contra a Mulher, que foi instituído pelo Decreto nº 9.490, de 08 de agosto de 2019, cujas ações fazem parte do Plano de Governo do Excelentíssimo Senhor Governador Ronaldo Caiado, e

Considerando as responsabilidades atribuídas ao Comitê Permanente para Questões da Mulher e da Diversidade, conforme Portaria nº 438, de 29 de agosto de 2022 (000033160594), precipuamente a elaboração de um Regimento Interno do referido Comitê, cuja proposta foi encaminhada por meio do Processo SEI 202300011000746, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Comitê Permanente para Questões da Mulher e da Diversidade - CPMD, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO, conforme anexo a esta Portaria.

Art. 2º A BM/1 deverá adotar as providências visando a publicação do Regimento Interno do CPMD no portal oficial do CBMGO na internet.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral Eletrônico.

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

ANEXO

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ PERMANENTE PARA QUESTÕES DA MULHER E DA DIVERSIDADE, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - CBMGO.

CAPÍTULO I DOS OBJETIVOS

Art. 1º O Comitê Permanente para Questões da Mulher e da Diversidade, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, órgão de caráter colegiado, consultivo e propositivo, instituído pelo Decreto estadual nº 9.251, de 25 de junho de 2018, e designado por meio de Portaria do Comando-Geral da Corporação, tendo como referência o Plano Nacional de Políticas para Mulheres, tem a finalidade de estimular o debate e propor a implantação de projetos e ações, em consonância com as legislações estaduais e compromissos específicos que tratam de políticas para as mulheres, questões de gênero e diversidade, bem como contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado com responsabilidade social, por meio da proposição de políticas e diretrizes, destinadas a:

I - fomentar, coordenar e otimizar políticas e ações

que promovam a equidade de gênero e da diversidade, com implantação de programas para a autonomia econômica, social e política das mulheres, visando a melhoria da qualidade de vida e das relações sociais no trabalho;

II - realizar palestras, conversas, estudos, pesquisas, campanhas e outras atividades correlatas, visando sensibilizar os militares acerca das problemáticas relacionadas às questões da mulher e da diversidade, tais como assédio e outras formas de violência;

III - propor políticas que promovam a igualdade no trabalho, relacionadas a acesso, remuneração, ascensão, permanência e desenvolvimento, independentemente de raça, etnia, orientação sexual, geracional e deficiência, incluindo as modificações necessárias nos planos de carreira, cargos, salários, desenvolvimento, recrutamento, seleção, benefícios, saúde e segurança no trabalho e planejamento estratégico;

IV - disseminar normas relativas às políticas para as mulheres e diversidade, promovendo, na gestão de pessoas e na cultura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, a igualdade material entre homens e mulheres, independentemente de orientação sexual, identidade de gênero, geracional, raça e etnia, e

V - recomendar que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás contemple em seu orçamento recursos para a implementação de ações/políticas públicas de gênero e da diversidade.

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º O Comitê Permanente para Questões da Mulher e Diversidade - CPMD, no âmbito do CBMGO, é composto por cinco militares, designadas por portaria, pelo Comandante-Geral da Corporação.

Parágrafo único. Em caso de vacância ou desistência, a composição será reestabelecida, mediante nova indicação.

Art. 3º O CPMD indicará, dentre um de seus membros, o responsável pela coordenação da implantação e do desenvolvimento das políticas e das ações do comitê.

Art. 4º O CPMD poderá criar grupos de trabalho que contribuam com propostas específicas para seu aproveitamento, auxiliando em ações pontuais.

CAPÍTULO III DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 5º À coordenação do CPMD compete:

I - convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias;

II - organizar e consolidar a pauta das reuniões;

III - revisar as atas das reuniões e encaminhá-las aos membros do CPMD e demais interessados;

IV - dar encaminhamento às deliberações das reuniões;

V - manifestar voto de qualidade, em caso de empate nas deliberações;

VI - submeter à apreciação do Conselho Estadual da Mulher – CONEM o plano anual de trabalho elaborado pelo CPMD;

VII - realizar a articulação do CPMD, disseminando as informações e diretrizes entre seus membros;

VIII - promover a integração com os demais comitês, órgãos e entidades públicas e privadas, locais, regionais e internacionais;

IX - estimular a institucionalização de políticas com base na articulação de programas, ações e projetos desenvolvidos com enfoque na sustentabilidade;

X - representar o CPMD em eventos, tais como premiações e conferências;

XI - divulgar relatórios semestrais das propostas,

atividades e ações desenvolvidas pelo comitê;

XII - acompanhar a execução das propostas aprovadas em reuniões do CPMD, bem como sua divulgação;

XIII - comunicar as ausências e respectivas substituições às demais membros do comitê;

XIV - colaborar na organização do local das reuniões e na infraestrutura necessária;

XV - elaborar, anualmente, o relatório consolidado das atividades e das ações desenvolvidas pelo CPMD e apresentá-lo ao CONEM e ao Comando Geral do CBMGO;

XVI - organizar e manter atualizados os arquivos do CPMD, e

XVII - fazer cumprir este regimento.

Art. 6º Compete ainda à coordenação, auxiliar os trabalhos durante as reuniões conjuntas com o CONEM, com o intuito de alinhar a pauta e submetê-la às demais representantes.

§ 1º A coordenação, em conjunto com o CONEM, deverá preparar uma pré-pauta das reuniões e encaminhá-la para contribuições às participantes, com antecedência de até 5 (cinco) dias úteis.

§ 2º A pauta será aprovada no início dos trabalhos de cada reunião conjunta.

Art. 7º As reuniões do CPMD visam:

I - propor e aprovar o plano anual de trabalho do CPMD;

II - discutir e deliberar sobre assuntos relacionados com os objetivos e atribuições do CPMD;

III - delegar atribuições aos membros do CPMD;

IV - propor e aprovar a criação de grupos de trabalho sobre matérias específicas;

V - apresentar projetos de capacitação e aperfeiçoamento, e

VI - aprovar os relatórios semestrais das atividades

e ações desenvolvidas pelo CPMD.

Art. 8º Aos membros do CPMD compete:

I - fomentar as ações deliberadas durante as reuniões;

II - propor e realizar projetos e ações em consonância com as diretrizes do CPMD;

III - identificar, promover e divulgar ações de capacitação sobre questões da mulher e da diversidade;

IV - compartilhar trabalhos, projetos e programas no âmbito do CPMD, visando a integração das ações entre os comitês de outros órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.

V - executar as atribuições delegadas durante as reuniões do CPMD;

VI - buscar recursos financeiros a fim de viabilizar a realização das ações dos grupos de trabalho, e

VII - auxiliar na produção do plano anual e relatórios semestrais das atividades e ações desenvolvidas pelo CPMD.

Art. 9º Aos grupos de trabalho compete:

I - analisar e opinar sobre matérias específicas, com a eventual participação de membros de órgãos e entidades públicas e privadas, locais, regionais e internacionais, especializados no tema, e

II - apresentar relatórios de suas atividades em prazo e forma definidos pelo CPMD.

Parágrafo único. A coordenação de cada grupo de trabalho será do militar mais antigo dentre os integrantes.

CAPÍTULO IV DOS DEVERES

Art. 10. Os membros do CPMD devem:

I - participar das reuniões do CPMD para o adequado desenvolvimento dos trabalhos, evolução e fortalecimento das propostas relacionadas às questões da mulher e da diversidade no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, bem como das atividades que lhe sejam delegadas;

II - promover atividades deliberadas em reuniões, bem como aquelas que atendam às finalidades e diretrizes do CPMD, mantendo informados os demais membros sobre assuntos que possam potencializar os resultados do comitê;

III - zelar pela implantação e divulgação das atividades, ações e decisões do CPMD;

IV - representar o CPMD em eventos, tais como premiações e conferências, e

V - cumprir e zelar pelos objetivos e atribuições do CPMD.

CAPÍTULO V DAS REUNIÕES

Art. 11. O CPMD reunir-se-á, ordinariamente, a cada três meses, mediante convocação da coordenação, e, extraordinariamente, nas seguintes situações:

I - por iniciativa da coordenação; ou

II - por solicitação justificada de qualquer membro do comitê, aprovada pela maioria simples de seus membros.

§ 1º Os membros do CPMD deverão encaminhar à coordenação a confirmação da presença nas reuniões com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

§ 2º As ausências deverão ser comunicadas por escrito à coordenação do comitê e constarão em ata.

Art. 12. As decisões tomadas nas reuniões ordinárias e extraordinárias do comitê se darão por maioria simples.

§ 1º Os membros do CPMD terão direito a um voto por pessoa.

§ 2º Poderão participar das reuniões, sem direito a voto, em função da pauta e a critério da coordenação, pessoas com notório saber sobre as questões da mulher e da diversidade.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13. Os casos omissos e dúvidas na aplicação deste regimento serão apreciados e deliberados em reuniões do comitê.

Art. 14. Todas as ações do CPMD deverão estar alinhadas ao plano anual de trabalho submetido à apreciação do CONEM.

Art. 15. O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral Eletrônico da Corporação, revogando as disposições em contrário.



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral**, em 25/04/2023, às 12:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **46740822** e o código CRC **172BDC5D**.

SECRETARIA GERAL

AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA -
GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-2004.



Referência:



CEI 16710077



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Portaria 0250/2021 - SSP

PORTARIA Nº 0250, DE 21 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre o controle de acesso aos Sistemas Informatizados Integrados da SSP-GO.

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, nomeado pelo Decreto de 09 de fevereiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.486, no uso de suas atribuições legais e usando da competência que lhe confere a Portaria nº 0084, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.492, e tendo em vista o disposto no Processo SEI nº 202100016008473,

Considerando que a atividade de inteligência de segurança pública é o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de segurança pública, basicamente orientadas para produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para subsidiar os tomadores de decisão, para o planejamento e a execução de uma política de segurança pública e das ações para prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza que atentem à ordem pública, à incolumidade das pessoas e do patrimônio;

Considerando a grande quantidade de usuários que acessam os dados dos Sistemas Informatizados Integrados da SSP-GO;

Considerando a possibilidade de acesso e uso indevido, bem como do vazamento de dados sensíveis oriundos desses sistemas;

Considerando a necessidade de conhecer e gerir as ameaças, riscos existentes nos acessos informatizados em cada força policial;

Considerando a necessidade de complementar a Portaria 1758/2016/SSPAP; e

Considerando que a Gerência de Contrainteligência Estratégica da Superintendência de Inteligência Integrada é o ente administrador da Gestão de Sistemas Integrados Informatizados da SSP-GO, conforme art. 1º da Portaria 689/2016/SSPAP, resolve:

Art. 1º Determinar que somente poderão atuar como Gestor do

Sistema Minha Conta os servidores efetivos da SSP-GO, ou de sua estrutura básica e complementar, lotados na Agência Central de Inteligência de sua respectiva força.

§ 1º O mesmo aplica-se aos demais órgãos externos conveniados com acessos aos sistemas informatizados da SSP-GO, não sendo admitidos servidores com vínculo comissionado ou cedido por outro órgão.

Art. 2º Estabelecer que compete ao Gestor do Sistema Minha Conta:

I - analisar solicitações de criação e alteração de atores e perfis dos sistemas;

II - avaliar as solicitações de sistemas externos à Plataforma de Sistemas Integrados da SSP-GO dos servidores lotados em sua corporação;

III - coordenar o processo de aprovação em sua respectiva força;

IV - indicar e coordenar os servidores aprovadores; e

V - comunicar a Gerência de Contraineligência Estratégica os requisitos da Corporação para acessos de seus servidores.

Art. 3º Estabelecer que toda gestão dos atores, perfis e acessos só será executada se houver anuência da Gerência de Contraineligência Estratégica da SSP- GO.

Art. 4º Determinar que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária - DGAP, a Superintendência de Polícia Técnico Científica e os órgãos conveniados com acessos à Plataforma de Sistemas Integrados da SSP-GO, deverão enviar à Gerência de Contraineligência Estratégica o nome de dois servidores indicados para exercerem a função de Gestor do Sistema Minha Conta na Agência Central de Inteligência de sua respectiva corporação/órgão.

Parágrafo único. A indicação deverá ser feita em até cinco dias úteis após a publicação desta portaria.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Art. 6º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Superintendência de Gestão Integrada/SSP e à Superintendência de Inteligência Integrada/SSP para fins de conhecimento e demais providências.

AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ



Documento assinado eletronicamente por **AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ**,
Subsecretário (a), em 21/05/2021, às 17:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000020764378 e o código CRC **AEC50D5D**.

Secretaria de Estado da Segurança Pública – www.ssp.go.gov.br
Av. Anhanguera, n. 7364 – Setor Aeroviário – CEP 74.435-300 Goiânia - GO
fone: 3201-1000



Referência: Processo nº 202100016008473



SEI 000020764378



sala de data Center da ssp-go, painel de vídeo monitoramento, rádios e telefones de atendimento de emergência da ssp-go (190, 193, 197), incluindo o fornecimento de todos os materiais, produtos, insumos, equipamentos, ferramentas e peças de reposição, pelo período de 30 (trinta) meses.

Art. 2º Designar o servidor FÁBIO HIROSHI YAMAMOTO, inscrito no CPF nº 901.742.249-15, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, para ocupar a função de suplente, substituindo o titular em seus impedimentos e afastamentos legais.

Art. 3º Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto neste ato, o servidor ora designado, deverá:

I - acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações pactuadas no referido contrato sob sua gestão;

II - observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;

III - observar a regularidade das despesas empenhadas, de conformidade com a previsão de pagamentos;

IV - comunicar à autoridade competente, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a data de expiração da vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação;

V - atestar a execução do objeto contratado em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura;

VI - compete ao Gestor encaminhar as notas fiscais à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira/SSP, devidamente atestadas, logo após o serviço prestado ou da entrega do objeto. A apresentação de fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em desacordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ensejará no seu não pagamento; e

VII - o não cumprimento dos prazos previstos no inciso V deverá ser devidamente justificado pela gestora, com aprovação da chefia imediata.

Art. 4º Estabelecer ainda que o Gestor ora designado apresentará à Superintendente de Gestão Integrada desta Pasta relatório mensal sobre a execução do ajuste. O relatório deverá conter:

I - descrição circunstanciada da execução do contrato;

II - eventual descumprimento das cláusulas ajustadas;

III - as ocorrências que a Gestora julgar pertinente relatar, ante a possibilidade de interrupção ou suspensão da execução do contrato; e

IV - a necessidade de tomada de decisões que exorbitarem de suas funções.

Parágrafo único. A periodicidade estabelecida não impede a comunicação eventual de ocorrências consideradas urgentes pela Gestora.

Art. 5º Determinar que o Gestor deva, obrigatoriamente, observar as disposições expressas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contrato, instituído por meio da Portaria 0435/2020 - SSP (000014835887).

Art. 6º Determinar que a Superintendente de Gestão Integrada, ante a constatação de descumprimento desta Portaria, comunique, incontinenti, à autoridade competente, para adoção das medidas cabíveis.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 8º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Superintendência de Gestão Integrada/SSP para conhecimento e demais providências que o caso requer.

DEUSNY APARECIDO SILVA FILHO

Protocolo 309255

PORTARIA Nº 0572, DE 9 DE JUNHO DE 2022

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, nomeado pelo Decreto de 12 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.777 - Suplemento, no uso de suas atribuições legais e usando da competência que lhe confere

a Portaria nº 0332, de 18 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.780, e tendo em vista o disposto no Processo SEI nº 202200016016580, resolve:

Art. 1º Designar o servidor RAFAEL LEITE CARVALHO FURTADO, inscrito no CPF nº 027.199.111-94, ocupante do cargo de Cabo - Lei 15.668, do quadro de pessoal da Polícia Militar para, sem prejuízo de suas atribuições, e no período de 4 de julho a 2 de agosto de 2022, responder, interinamente, pelas atividades do expediente da Gerência de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais, da Superintendência de Gestão Integrada, em substituição ao titular MARIO RICARDO DA SILVA FERREIRA, inscrito no CPF nº 060.264.168-38, que estará em gozo de suas férias regulamentares.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Superintendência de Gestão Integrada/SSP e à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas/SSP para conhecimento e demais providências.

DEUSNY APARECIDO SILVA FILHO

Protocolo 309262

PORTARIA Nº 0556, DE 8 DE JUNHO DE 2022

Institui a Política de Segurança da Informação no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás.

O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 05 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.772 - Suplemento, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso III, do art. 56 da Lei estadual nº 20.491, de 25 de junho de 2019, e tendo em vista o disposto no Processo SEI nº 202200016009372,

Considerando que compete à Gerência de Telecomunicações da Superintendência Integrada de Tecnologias em Segurança Pública (SITSP) da SSPGO, conforme Decreto nº 9.690, de 06 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública: *"I - gerenciar os serviços de data center, rede corporativa, acesso à internet e intranet, correio eletrônico, armazenamento de arquivos, hospedagem de sites web, banco de dados, servidores de análise de dados/business intelligence (BI) e aplicações; assim como, gerir a segurança da informação, definir a política de segurança e controlar acessos"*;

Considerando o Projeto de Aplicação do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências em Recursos da União - MEG-Tr (2021), em que consta no Plano de Melhoria da Gestão - PMG da SSP-GO (202100016033412) a responsabilidade da Gerência de Telecomunicações da SSPGO pela elaboração de Política de Segurança da Informação do Órgão; e

Considerando a necessidade de maior gerenciamento e controle do ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) quanto aos riscos crescentes de ataques cibernéticos, perda, roubo ou acesso indevido à informações sigilosas relacionados ao serviço de Segurança Pública, resolve:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituída a Política de Segurança da Informação no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria, a Política de Segurança da Informação abrange:

I - a segurança da informação;

II - a proteção de dados corporativos; e

III - as ações destinadas a assegurar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade dos dados e informações existentes nos sistemas de informática.

Art. 3º Para fins desta Portaria, considera-se:



I - Confidencialidade: garante que a informação seja acessível somente pelas pessoas autorizadas, pelo período necessário;

II - Integridade: garante que a informação esteja completa e íntegra e que não tenha sido modificada ou destruída de maneira não autorizada ou acidental durante o seu ciclo de vida;

III - Disponibilidade: garante que a informação esteja disponível para as pessoas autorizadas sempre que se fizer necessária;

IV - Autenticidade: garante que a informação mantenha sua origem e não possa ser alterada, exceto por pessoas autorizadas;

V - Segurança da informação: ações que objetivam viabilizar e assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e a autenticidade das informações;

VI - Unidade central de tecnologia da informação: órgão central que coordena a gestão de Tecnologia da Informação no âmbito do Estado de Goiás;

VII - Unidade setorial de tecnologia da informação: órgão responsável por atuar nas atividades de tecnologia da informação na administração direta, autarquias e fundações do Estado de Goiás, sob o direcionamento técnico da Unidade Central;

VIII - Unidade local de tecnologia da informação: unidade interna da SSP vinculado à SITSP, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, SPTC, PROCON ou DGAP responsável pelo atendimento ao usuário;

IX - Usuários: servidores ocupantes de cargo efetivo, cargo em comissão ou emprego público, deste quadro ou à disposição, estagiários e jovens aprendizes que exercem atividades em qualquer uma das unidades básicas ou complementares da SSPGO, bem como das instituições que a compõem: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, Superintendência da Polícia Técnico-Científica e PROCON;

X - Ativos de informação: os meios de armazenamento, transmissão e processamento da informação, os equipamentos necessários a isso, os sistemas utilizados para tal, os locais onde se encontram esses meios;

XI - Política: define a estrutura, as diretrizes e os papéis referentes à segurança da informação;

XII - Normas: estabelecem regras, definidas de acordo com as diretrizes da política, a serem seguidas em diversas situações em que a informação é tratada; e

XIII - Procedimentos: instrumentam as regras dispostas nas normas, permitindo a direta aplicação nas atividades da SSPGO.

CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS

Art. 4º São princípios da Política de Segurança da Informação da SSPGO:

I - o respeito à privacidade;

II - a proteção de dados pessoais;

III - a visão abrangente e sistêmica da segurança da informação;

IV - o intercâmbio tecnológico relacionado à Segurança da Informação entre as Unidades da SSPGO;

V - a prevenção e tratamento de incidentes de segurança da informação; e

VI - estar alinhada com boas práticas relacionadas à Segurança da Informação.

CAPÍTULO III DOS OBJETIVOS

Art. 5º São objetivos da Política de Segurança da Informação da SSPGO:

I - promover ações de Segurança da Informação, observados os limites legais estabelecidos;

II - fomentar a formação e a qualificação dos recursos humanos necessários à área de Segurança da Informação;

III - fortalecer a cultura da Segurança da Informação;

IV - oferecer direcionamentos no que se refere à segurança dos sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação; e

V - estar alinhada com as melhores práticas em segurança da informação e com a Política Estadual de Cibersegurança.

CAPÍTULO IV DAS COMPETÊNCIAS

Art. 6º Compete à Gerência de Telecomunicações da Superintendência Integrada de Tecnologias em Segurança Pública da SSPGO:

I - articular-se com Unidade Central de TI do Estado de Goiás;

II - criar, gerenciar e propor projetos que contribuam com a Segurança da Informação na SSPGO;

III - gerenciar o processo de comunicação de dados que interligam as Unidades da SSPGO;

IV - padronizar os ativos de informação relacionados à Segurança da Informação na SSPGO tais como *firewall*, antivírus e *antispam*;

V - estabelecer norma sobre a definição dos requisitos metodológicos para a implementação da gestão de riscos de segurança da informação na SSPGO;

VI - definir diretrizes, estratégias, normas e recomendações relacionadas à Segurança da Informação;

VII - fomentar programas destinados à conscientização e à capacitação dos servidores em temas relacionados à Segurança da Informação;

VIII - propor a edição dos atos normativos necessários à execução da Política de Segurança da Informação da SSPGO;

IX - prover ampla divulgação da Política e das Normas de Segurança da Informação para todos os usuários de serviços;

X - promover ações de conscientização sobre Segurança da Informação para os usuários de serviços;

XI - propor projetos e iniciativas relacionados ao aperfeiçoamento da segurança da informação da SSPGO; e

XII - estabelecer procedimentos relacionados à instrumentação da Segurança da Informação da SSPGO.

Art. 7º Às unidades locais de tecnologia da informação da SSPGO, compete:

I - cumprir fielmente a Política, as Normas e os Procedimentos de Segurança da Informação da SSPGO;

II - implementar a Política de Segurança da Informação da SSPGO; e

III - seguir as diretrizes e recomendações da Política de Segurança da Informação da SSPGO.

Art. 8º A todos os usuários de serviços de tecnologia da informação e comunicações (TIC) da SSPGO compete:

I - cumprir fielmente a Política, as Normas e os Procedimentos de Segurança da Informação da SSPGO;

II - proteger as informações contra acessos, modificação, destruição ou divulgação não autorizados pela SSPGO;

III - assegurar que os recursos tecnológicos, as informações e sistemas a sua disposição sejam utilizados apenas para as finalidades pertinentes às atividades da SSPGO;

IV - cumprir as leis e as normas que regulamentam a propriedade intelectual;

V - não difundir assuntos relacionados à infraestrutura do ambiente de TIC da SSPGO em ambientes públicos ou em áreas expostas (aviões, transporte, restaurantes, encontros sociais, etc.) incluindo a emissão de comentários e opiniões em blogs e redes sociais;

VI - não compartilhar informações confidenciais de qualquer tipo; e

VII - comunicar imediatamente à Gerência de Telecomunicações da SSPGO qualquer descumprimento ou violação desta Política e/ou de suas Normas e Procedimentos.

CAPÍTULO V DIRETRIZES BÁSICAS

Art. 9º Aspectos Gerais:

I - as informações, os sistemas e os ambientes tecnológicos utilizados pelos usuários são de exclusiva propriedade da SSPGO e do Estado de Goiás, não podendo ser interpretados como de uso pessoal;

II - os recursos de tecnologia da informação disponibilizados



aos usuários da SSPGO devem ser utilizados exclusivamente nas atividades relacionadas às atribuições do Órgão;

III - todos os usuários dos serviços devem ter ciência de que o uso das informações e dos sistemas de informação pode ser monitorado, e que os registros assim obtidos poderão ser utilizados para detecção de violações da Política e das Normas de Segurança da Informação, podendo estas servir de evidência para a aplicação de medidas disciplinares, processos administrativos e/ou legais; e

IV - o acesso de usuários ou dispositivos será bloqueado quando houver falta de conformidade às diretrizes ou normas da Política de Segurança da Informação da SSPGO.

Art. 10 Tratamento da Informação:

I - as informações devem ser atribuídas a um proprietário, Unidade ou Corporação, formalmente designado como responsável pela autorização de acesso às informações sob a sua responsabilidade;

II - todas as informações devem estar adequadamente protegidas em observância às diretrizes de Segurança da Informação da SSPGO em todo o seu ciclo de vida, que compreende: geração, manuseio, armazenamento, transporte e descarte; e

III - a informação deve ser utilizada de forma transparente e apenas para a finalidade para a qual foi coletada.

Art. 11 Controle de Acessos:

I - o acesso às informações, sistemas e aos ambientes tecnológicos da SSPGO deve ser gerenciado, de forma a garantir acesso apenas às pessoas autorizadas, mediante aprovação formal;

II - a revogação de acessos, desativação de usuários e controle de permissões deverão ser controlados e gerenciados; e

III - os acessos de usuários aos serviços devem ser limitados somente às informações necessárias ao desempenho de suas atividades.

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Gabinete do Subsecretário de Segurança Pública/SSP-GO, à Superintendência de Gestão Integrada/SSP, à Superintendência Integrada de Tecnologias em Segurança Pública/SSP e à Ouvidoria Setorial/SSP para conhecimento e demais providências.

RENATO BRUM DOS SANTOS

Protocolo 309315

EXTRATO DO CONTRATO 054/2022

Processo: 20200011038838. Contratante: Estado de Goiás/Secretaria da Segurança Pública. Contratada: Triel - HT Industrial e Participações S.A. CNPJ 89.422.042/0001-24. Objeto: Aquisição de Viatura Auto Bomba Salvamento e Adaptações. Vigência: 12 meses. Recurso: 100/Tesouro e 280/União. Valor total: R\$ 2.565.000,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil reais). Data: 07/06/2022.

Deusny Aparecido Silva Filho - Subsecretário da Segurança Pública

Protocolo 309072

EXTRATO DO CONTRATO 048/2022

Processo: 2021000110007403. Contratante: Estado de Goiás/Secretaria da Segurança Pública. Contratada: Triel - HT Industrial e Participações S.A. CNPJ 89.422.042/0001-24. Objeto: Aquisição de Viatura Auto Bomba Salvamento e Adaptações. Vigência: 12 meses. Recurso: 100/Tesouro e 280/União. Valor total: R\$ 2.565.000,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil reais). Data: 07/06/2022.

Deusny Aparecido Silva Filho - Subsecretário da Segurança Pública

Protocolo 309073

EXTRATO DO CONTRATO 050/2022

Processo: 202200007003567. Contratante: Estado de Goiás/Secretaria da Segurança Pública/PCGO. Contratada: Elétrica Cidade EIRELI. CNPJ 29.714.907/0001-02. Objeto: Aquisição de equipamentos de rede de informática para criação, manutenção e adequação das Delegacias, Sub Delegacias e divisões administrativas que compõe a DGPC/GO - Diretoria Geral da PCGO. Vigência: 12 meses. Recurso: 100/Tesouro. Valor total: R\$ 133.250,43 (cento e trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos). Data: 07/06/2022.

Deusny Aparecido Silva Filho - Subsecretário da Segurança Pública

Protocolo 309078

EXTRATO SEGUNDA APOSTILA AO CONTRATO CSPEE GB 014/2017

Processo: 201600007004471. Contratante: Estado de Goiás/Secretaria da Segurança Pública/PCGO Contratada: Celg Distribuição S.A. - Celg D, CNPJ 01.543.032/0001-04. Objeto do contrato: Contrato de fornecimento de energia elétrica; Objeto desta apostila: Atualização das peças orçamentárias; Fundamentação: Item 2 da Nota Técnica nº 001/2018 - GAPE; Valor: R\$ 310.582,78 (trezentos e dez mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos); Data: 08/06/2022.

Deusny Aparecido Silva Filho - Subsecretário da Segurança Pública

Protocolo 309081

Comando Geral Da Policia Militar – CGPM

ESTADO DE GOIÁS POLÍCIA MILITAR

Portaria 034/2022 FREAP/Comando Geral/2022 PM, de 06 de junho de 2022

O Coronel QOPM Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e Presidente do Conselho Gestor do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Estado de Goiás (FREAP/PM), no uso de suas atribuições legais e regulamentares previstas no Artigo 3º, § 3º c/c o Artigo 4º da Lei Estadual nº 8.125 de 18/06/1976, da competência que lhe confere a Lei Estadual nº 18.282 de 20/12/2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 8.410 de 16/07/2015, nomeado pelo Decreto Estadual de 05/04/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE/GO) nº 23.772, com base na Resolução Normativa nº 007/2001-TCE de 26/09/2001 e ainda tendo em vista o que consta no Processo nº 202200002060739,

RESOLVE:

Art. 1º - Atribuir ao servidor 2º Tenente PM 29.067 Pedro Vieira da Rocha, inscrito no CPF/MF sob o nº 664.509.505-87, residente na Avenida Primeiro de Maio, Qd 02 Lt 05, Condomínio Lagunamar II, Aptº 302, Vila São Luiz, Goiânia/GO, CEP 74.563-350, a função de Gestora do Fundo Rotativo da Terceira Seção do Estado Maior da PMGO (PM-3), tendo a responsabilidade pela formação, guarda e encaminhamento dos processos destinados a pagamentos à conta de recursos do Fundo Rotativo da PM-3, cumprindo rigorosamente as prescrições contidas na Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, Lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, Lei Estadual nº 15.640 de 02/05/2006, Lei Complementar Estadual nº 64 de 16/12/2008, Decreto Estadual nº 6.962 de 29/07/2009, Lei Estadual nº 16.934 de 12/03/2010, Lei Estadual nº 19.971 de 15/01/2018, Lei Estadual nº 20.879 de 15/10/2020, Resolução Normativa nº 007/2001-TCE de 26/09/2001, **Lei Estadual nº 21.312 de 18/04/2022** e demais normas pertinentes à matéria.

Art. 2º - Estabelecer que os cheques emitidos à conta do Fundo Rotativo do PM-3 sejam de responsabilidade do gestor ora indicado, para tanto, deve-se procurar a agência Bancária da Caixa Econômica Federal (CEF), agência 1550 - Praça do Trabalhador, Avenida Independência esq. com Rua 74, Centro, Goiânia-GO, com



ESTADO DE GOIÁS

DECRETO Nº 10.306, DE 21 DE AGOSTO DE 2023

Regulamenta a [Lei estadual nº 18.025](#), de 22 de maio de 2013, que dispõe sobre o acesso a informações e a aplicação da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Estado de Goiás, e institui o serviço de informação ao cidadão, e revoga o [Decreto nº 7.904](#), de 11 de junho de 2013.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento na alínea “a” do inciso XVIII do art. 37 da [Constituição do Estado de Goiás](#), nos arts. 8º e 10 da [Lei estadual nº 18.025](#), de 22 de maio de 2013, também tendo em vista o que consta do Processo nº 202211867001088,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta no Poder Executivo estadual os procedimentos a serem observados na aplicação da [Lei estadual nº 18.025](#), de 22 de maio de 2013, para a garantia do acesso à informação, conforme o inciso XXXIII do art. 5º, o inciso II do § 3º do art. 37 e o § 2º do art. 216, todos da Constituição federal.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Aplicam-se as disposições deste Decreto aos órgãos integrantes da administração direta, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Goiás.

§ 1º Os Conselhos de Administração, no âmbito das empresas estatais, deverão determinar em Assembleia-Geral a aplicação das normas deste Decreto nas respectivas entidades.

§ 2º As disposições deste Decreto são extensivas, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para a realização de ações de interesse público, recursos diretamente do orçamento ou mediante subvenções, contratos de gestão, termos de parceria, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

§ 3º As disposições deste Decreto são extensivas, no que couber, às entidades privadas com fins lucrativos que sejam concessionárias ou permissionárias de serviços públicos.

§ 4º A publicidade a que estão submetidas as entidades mencionadas no § 1º deste artigo se refere à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Art. 3º Deverão ser adotadas, para os efeitos deste Decreto, as definições estabelecidas pela Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e, em especial, as disposições contidas no art. 3º da [Lei estadual nº 18.025](#), de 2013, acrescidas das seguintes definições:

I – dados processados: dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação;

II – transparência ativa: disponibilização espontânea de informações de interesse geral ou coletivo, independente de requerimento;

III – transparência passiva: fornecimento de informações solicitadas por qualquer cidadão mediante simples pedido de acesso;

IV – transparência proativa ou invasiva: fornecimento de informações públicas de interesse específico do cidadão por ele desconhecidas ou com dificuldade de acesso tanto pela transparência ativa quanto pela transparência passiva;

V – informação atualizada: informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam; e

VI – dados abertos: dados públicos representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na rede mundial de computadores e disponibilizados sob licença aberta que permita livre utilização, consumo ou cruzamento deles.

Art. 4º O direito de acesso à informação de que trata a [Lei nº 18.025](#), de 2013, será oportunizado indistintamente a todos que o demandarem, observados os atos e os procedimentos estabelecidos pela Lei federal nº 12.527, de 2011, pela [Lei estadual nº 18.025](#), de 2013, e por este Decreto.

Art. 5º A busca e o fornecimento da informação são gratuitos.

Art. 6º A reprodução de documentos será preferencialmente disponibilizada em formato digital, via internet, no sistema informatizado de ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado – CGE ou por correio eletrônico, caso seja informado o endereço.

CAPÍTULO II

DO ACESSO À INFORMAÇÃO E DA SUA DIVULGAÇÃO

Seção I

Da Transparência Ativa

Art. 7º Independentemente de requerimento, os órgãos e as entidades do Poder Executivo estadual deverão promover a divulgação de documentos, dados e informações de natureza pública e de interesse coletivo ou geral, produzidos ou custodiados, no âmbito de suas competências, com disponibilização obrigatória em seção específica para essa finalidade em seus sítios eletrônicos.

§ 1º Além dos dados obrigatórios determinados pelo § 1º do art. 6º da [Lei nº 18.025](#), de 2013, deverão ser disponibilizados:

I – resultados conclusivos de inspeções e auditorias realizadas, bem como prestação de contas de convênios celebrados, inclusive com informações sobre as entidades privadas inadimplentes;

II – contratos de gestão celebrados com entidades qualificadas como organizações sociais e seus resultados parciais e finais;

III – termos de parceria celebrados com entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público e seus resultados parciais e finais;

IV – cópia integral dos processos administrativos que impliquem realização de despesas, com exceção daqueles protegidos por sigilo legal; e

V – outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, para alcançar inclusive os cidadãos que não buscam as informações.

§ 2º A divulgação da remuneração a que se refere o § 6º do art. 6º da [Lei nº 18.025](#), de 2013, pelos órgãos e pelas entidades do Poder Executivo ocorrerá em nome do servidor ou do empregado público estadual e abrangerá, além do disposto no inciso VIII do § 1º do mesmo artigo, a remuneração ou o subsídio de militar ocupante de posto ou graduação, bem como, separadamente, os proventos de inatividade e as pensões dos integrantes da ativa.

§ 3º A divulgação das informações a que se refere o caput deste artigo não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação.

§ 4º A divulgação das informações a que se refere o § 2º deste artigo não abrange os descontos do servidor, do militar ou do empregado público constantes de seu contracheque ou holerite referentes a empréstimos consignados, pensões alimentícias e outros que envolvam situações de sigilo resguardadas por lei.

§ 5º Cada órgão ou entidade estadual, no âmbito de sua competência, poderá estabelecer em regulamento próprio a divulgação de outros dados ou informações que considerar relevantes, desde que sejam de natureza pública e de interesse coletivo ou geral.

Art. 8º O Portal da Transparência, gerenciado pela CGE em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, é o portal oficial do Poder Executivo para a divulgação das informações atualizadas exigidas pela Lei federal nº 12.527, de 2011, e pela [Lei estadual nº 18.025](#), de 2013, na forma deste Decreto.

§ 1º Para o cumprimento das disposições previstas no caput deste artigo, a CGE poderá solicitar a integração com os demais sistemas informatizados utilizados pelos órgãos ou pelas entidades do Poder Executivo, bem como convocar reuniões e solicitar documentos, relatórios e demais informações que se fizerem necessárias.

§ 2º O portal a que se refere o caput deste artigo apresentará informações atualizadas dos órgãos e das entidades mencionados no art. 2º deste Decreto.

§ 3º As informações a que se refere este Decreto poderão ser disponibilizadas por meio de ferramentas de redirecionamento de sítio na rede mundial de computadores quando estiverem disponíveis em outros sítios de órgãos ou entidades governamentais.

Seção II

Da Transparência Passiva

Art. 9º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo, no âmbito de suas competências, deverão manter serviço de informação ao cidadão em local de fácil acesso ao público e com condições apropriadas para:

I – atender e orientar o público quanto ao acesso a dados, informações e documentos, aos direitos do requerente e aos serviços prestados pelas respectivas unidades do órgão ou da entidade;

II – informar sobre a tramitação de documentos nas respectivas unidades;

III – receber e registrar o pedido de acesso em sistema eletrônico específico, com a entrega do número do protocolo, que conterá a data da apresentação do pedido;

IV – sempre que for possível, fornecer imediatamente a informação ou, se for o caso, encaminhar os pedidos de acesso a ela às unidades detentoras de documentos, dados e informações; e

V – controlar o cumprimento dos prazos por parte das unidades detentoras de documentos, dados e informações.

Parágrafo único. Para o pleno desempenho de suas atribuições, o serviço de informação ao cidadão deverá manter intercâmbio permanente com o serviço de arquivo e protocolo e manter-se informado acerca dos conteúdos atuais dos portais e dos sítios institucionais.

Art. 10. O serviço de informação ao cidadão será implementado nas unidades do Vapt Vupt e, no mínimo, na sede central de cada órgão ou entidade, por meio de suas ouvidorias setoriais, sob a supervisão técnica da CGE.

§ 1º Na unidade descentralizada, o serviço de informação ao cidadão se restringirá à prestação de informações inerentes à respectiva unidade.

§ 2º Nos órgãos e nas entidades estaduais em que não houver unidade de ouvidoria setorial instalada, o serviço de informação ao cidadão e a ouvidoria serão exercidos por servidor designado por ato formal de seu titular, após treinamento a ser realizado pela CGE.

§ 3º As unidades de atendimento referenciadas neste artigo deverão ser visualmente identificadas, conforme modelo padronizado estabelecido pela CGE.

§ 4º O horário de funcionamento da unidade de atendimento será o mesmo estabelecido para o funcionamento do órgão ou da entidade em que estiver inserida.

§ 5º Os recursos humanos, tecnológicos, logísticos e orçamentários para a implantação do serviço de informação ao cidadão, quando forem necessários, serão disponibilizados pelos respectivos órgãos e entidades estaduais.

Subseção I

Do Pedido de Acesso a Informações

Art. 11. Qualquer pessoa natural ou jurídica poderá, por qualquer meio legítimo, apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e às entidades do Poder Executivo estadual, observado o regramento estabelecido pelo art. 9º da [Lei nº 18.025](#), de 2013.

Art. 12. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I – genéricos;

II – desproporcionais ou desarrazoados; ou

III – que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou da entidade.

§ 1º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o órgão ou a entidade demandada deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações ou a forma de consultá-las, a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, a consolidação ou o tratamento de dados.

§ 2º Pedidos de acesso à informação fundamentados na exigência de "trabalhos adicionais" ou considerados “desproporcionais” não serão atendidos, e, em resposta a eles, no lugar da informação requerida, o órgão ou a entidade deverá informar:

I – o formato atual (mídia física ou eletrônica) do armazenamento das informações e/ou dos dados requeridos;

II – o volume aproximado (em folhas ou em megabytes, gigabytes etc.) das informações e/ou dos dados;

III – o tipo de tratamento que seria necessário para analisar, interpretar ou consolidar os dados ou as informações;

IV – a quantidade necessária de horas de trabalho para realizar o tratamento indicado no inciso III deste artigo;

V – a quantidade de recursos humanos à disposição do setor; e

VI – a informação da análise de impacto do requerimento: quantidade de horas versus recursos humanos disponíveis, versus carga de trabalho regular do órgão.

Art. 13. A classificação da informação, seja ela restrita e/ou sigilosa, que de alguma forma impeça o atendimento da informação, ou a negativa de acesso à informação deve ser acompanhada de um teste de danos aplicado pelo órgão ou entidade competente, no qual deve justificar que:

I – a divulgação da informação representa risco real, demonstrável e identificável de danos significativos ao interesse público;

II – o risco de danos resultantes da divulgação supera o interesse geral do público em sua disseminação; e

III – a limitação está em conformidade com o princípio da proporcionalidade e representa os meios menos restritivos disponíveis para evitar o dano.

§ 1º O ônus da prova para justificar qualquer recusa de acesso à informação e/ou a classificação da informação será sempre do órgão ou da entidade sujeito à [Lei nº 18.025](#), de 2013.

§ 2º Os órgãos ou as entidades sujeitos a este Decreto não podem emitir resoluções gerais ou prévias que classifiquem as informações como sigilosas antes de serem geradas.

Subseção II

Do Procedimento de Acesso a Informações

Art. 14. O procedimento de acesso à informação é aquele definido pelos arts. 12 e seguintes da [Lei nº 18.025](#), de 2013.

§ 1º Todos os pedidos de acesso à informação formulados aos órgãos e às entidades, independentemente de como forem requeridos, deverão ser registrados no sistema informatizado de ouvidoria da CGE para a disponibilização do número do respectivo protocolo para o seu acompanhamento.

§ 2º O prazo para resposta a que se refere o § 1º do art. 12 da [Lei nº 18.025](#), de 2013, será contado a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da data do protocolo do registro do pedido.

§ 3º Quando a formulação do pedido for realizada de forma presencial junto às unidades de Vapt Vupt, o servidor responsável deverá registrá-lo no sistema informatizado de ouvidoria da CGE e encaminhar a solicitação de acesso à informação automaticamente, via internet, ao órgão ou à entidade demandado, com a disponibilização do número do respectivo protocolo para o acompanhamento.

Art. 15. A entrega da informação solicitada será formalizada pelo órgão ou pela entidade demandado, preferencialmente por meio eletrônico no endereço indicado pelo solicitante, conforme o art. 6º deste Decreto.

Parágrafo único. Os órgãos e as entidades estaduais fornecerão as informações solicitadas por meio eletrônico no formato de arquivo de que dispuserem.

Seção III

Dos Recursos e da Reclamação

Art. 16. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:

I – as razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;

II – a possibilidade e o prazo de recurso, com a indicação da autoridade que o apreciará e do prazo que ela tem para apreciar o recurso; e

III – a possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com a indicação da autoridade classificadora que o apreciará.

§ 1º As razões da negativa de acesso à informação classificada indicarão o fundamento legal da classificação e a autoridade que a classificou.

§ 2º Os órgãos e as entidades disponibilizarão formulário padrão para a apresentação de recurso e de pedido de desclassificação.

Art. 17. Caberá recurso contra decisão denegatória do acesso à informação ou do não fornecimento das razões da negativa do acesso, observado o seguinte:

I – a autoridade imediatamente superior à que proferiu a decisão conhecerá do recurso e o julgará no prazo de 10 (dez) dias do fornecimento da resposta, bem como se manifestará também em 10 (dez) dias;

II – negado o acesso a informações após os procedimentos a que se refere o inciso I deste artigo, caberá recurso à autoridade máxima do órgão no prazo de 10 (dez) dias do fornecimento da resposta anterior, que também se manifestará em 10 (dez) dias; e

III – esgotadas as hipóteses previstas nos incisos I e II deste artigo, caberá recurso à CGE, quando se tratar de aspectos formais, ou à Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas, nos termos do art. 30 deste Decreto, quando se tratar de julgamento de mérito, no prazo de 10 (dez) dias do fornecimento da resposta anterior.

Parágrafo único. Caso o pedido de acesso à informação ou o recurso previsto no inciso I seja respondido diretamente pela autoridade máxima do órgão, caberá recurso nos termos do inciso III, ambos deste artigo.

Art. 18. Interposto o recurso previsto no inciso III do art. 17 deste Decreto, a CGE deliberará no prazo de 10 (dez) dias, se for verificada a ocorrência de qualquer das seguintes situações:

I – o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado ou se não forem apresentadas as razões da negativa;

II – a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;

III – os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos neste Decreto não houverem sido observados; ou

IV – estiverem sendo descumpridos os prazos ou os outros procedimentos previstos neste Decreto.

Parágrafo único. Verificada a procedência das razões do recurso, a CGE determinará ao órgão ou à entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto neste Decreto.

Art. 19. A reclamação será cabível no caso de omissão de resposta ao pedido de acesso a informações, e será conhecida e apreciada no próprio órgão pela autoridade responsável pelo monitoramento da [Lei nº 18.025](#), de 2013, conforme o art. 40 deste Decreto.

§ 1º O prazo para oferecer reclamação terá início 30 (trinta) dias após a apresentação do pedido de acesso a informações, objeto do ato omissivo.

§ 2º A reclamação poderá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do término do intervalo previsto no § 1º deste artigo, endereçada à autoridade de monitoramento de que trata o art. 69 da [Lei nº 18.025](#), de 2013, que deverá se manifestar, em igual prazo, contado do recebimento da reclamação.

Seção IV

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação

Art. 20. As restrições de acesso a informações, a classificação das informações quanto ao grau e aos prazos de sigilo e a proteção e o controle de informações sigilosas são aqueles definidos pelos arts. 26 e seguintes da [Lei nº 18.025](#), de 2013.

Art. 21. A classificação do sigilo de informações no âmbito do Poder Executivo estadual é de competência:

I – no grau ultrassecreto, das seguintes autoridades:

- a) Governador do Estado;
- b) Vice-Governador do Estado;
- c) Secretários de Estado e seus equivalentes hierárquicos;
- d) Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; e
- e) Delegado-Geral da Polícia Civil;

II – no grau secreto, das autoridades referidas no inciso I do caput deste artigo, bem como dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e

III – no grau reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II do caput deste artigo e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia do nível de Direção e Assessoramento Superior – DAS, símbolos DAS–1, DAS–2 ou superior, e seus equivalentes, de

acordo com as normas regulamentares específicas da atividade de cada órgão ou entidade e com o disposto neste Decreto.

§ 1º É vedada a delegação das competências previstas neste artigo.

§ 2º As autoridades responsáveis pela classificação das informações de que trata este artigo que ainda não realizaram a classificação das informações sigilosas no âmbito de suas competências deverão providenciá-la no prazo de 90 (noventa) dias da publicação deste Decreto.

Art. 22. A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no Termo de Classificação de Informação – TCI, conforme o modelo contido no Anexo Único deste Decreto, e conterá os seguintes dados:

I – nome do órgão ou da entidade;

II – grau de sigilo;

III – tipo de documento;

IV – data da produção do documento;

V – indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;

VI – razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 34 da [Lei nº 18.025](#), de 2013, que serão mantidas no mesmo grau de sigilo que a informação classificada;

VII – prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, observados os limites previstos no § 1º do art. 35 da [Lei nº 18.025](#), de 2013;

VIII – data da classificação; e

IX – identificação da autoridade que classificou a informação.

Parágrafo único. O TCI seguirá anexo à informação.

Art. 23. A autoridade relacionada no art. 21 que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto deverá encaminhar cópia do TCI à Comissão Mista de Reavaliação de Informações – CMRI, instituída pelo art. 30 deste Decreto, no prazo de 30 (trinta) dias da decisão de classificação ou de ratificação.

Art. 24. Na hipótese de documento que contenha informações classificadas em diferentes graus de sigilo, será atribuído ao documento o tratamento do grau de sigilo mais elevado, assegurado o acesso às partes não classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com a ocultação da parte sob sigilo.

Art. 25. Os órgãos e as entidades poderão constituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS, com as seguintes atribuições:

I – opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo;

II – assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior quanto à desclassificação, à reclassificação ou à reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo;

III – propor o destino final das informações desclassificadas, com a indicação dos documentos para guarda permanente, observado o disposto na Lei federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e

IV – subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na internet.

Seção V

Da Desclassificação e Reavaliação da Informação Classificada em Grau de Sigilo

Art. 26. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior mediante provocação ou de ofício, para desclassificação ou redução do prazo de sigilo, observados, além do disposto no art. 34 da [Lei nº 18.025](#), de 2013, o seguinte:

I – os prazos máximos de restrição de acesso a informações, previstos nos §§ 1º e 2º do art. 35 da [Lei nº 18.025](#), de 2013;

II – o prazo máximo de 4 (quatro) anos para revisão de ofício das informações classificadas nos graus ultrassecreto ou secreto, previsto no inciso I do art. 31 deste Decreto;

III – a permanência das razões da classificação; e

IV – a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da informação.

Art. 27. O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e às entidades demandados independente de existir prévio pedido de acesso a informações.

Parágrafo único. O pedido de que trata o caput deste artigo será endereçado à autoridade classificadora, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 28. Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade classificadora, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da negativa, à autoridade máxima do órgão ou da entidade, que o apreciará, no mesmo prazo.

Parágrafo único. Indeferido o recurso previsto no caput deste artigo que tenha como objeto a desclassificação ou a reclassificação de informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações – CMRI, instituída no art. 30, que o apreciará segundo as competências a ela conferidas no art. 31, ambos deste Decreto.

Art. 29. A decisão da desclassificação, da reclassificação ou da redução do prazo de sigilo de informações classificadas deverá ser registrada em campo apropriado no TCI.

CAPÍTULO III

DA COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS

Art. 30. Fica instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações – CMRI, que decidirá, no âmbito do Poder Executivo estadual, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas, que será integrada por representantes, titulares e suplentes, indicados diretamente pelos titulares dos seguintes órgãos:

I – Vice– Governadoria – VG, que a presidirá;

II – Secretaria de Estado da Casa Civil – CASA CIVIL;

III – Controladoria– Geral do Estado – CGE, que, além de membro, atuará na relatoria da comissão;

IV – Secretaria de Estado da Administração – SEAD; e

V – Procuradoria– Geral do Estado – PGE.

Art. 31. Compete à CMRI:

I – rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação de informação nos graus ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliação, no máximo, a cada 4 (quatro) anos;

II – requisitar da autoridade que classificar informação nos graus ultrassecreto ou secreto esclarecimento ou acesso ao conteúdo, parcial ou integral, dela quando as informações constantes do TCI forem insuficientes para a revisão da classificação;

III – decidir recursos apresentados contra decisão proferida pela autoridade máxima dos órgãos e das entidades do Poder Executivo estadual referidos no art. 2º deste Decreto, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informações classificadas;

IV – estabelecer orientações normativas de caráter geral para suprir eventuais lacunas na aplicação da [Lei nº 18.025](#), de 2013, e deste Decreto; e

V – apreciar os recursos apresentados contra decisão de mérito de negativa de acesso a informações proferida pela autoridade máxima dos órgãos e das entidades do Poder Executivo estadual.

Art. 32. A CMRI se reunirá, ordinariamente, a cada 3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que for convocada por seu Presidente.

Parágrafo único. As reuniões serão realizadas com a presença de, no mínimo, 3 (três) de seus integrantes.

Art. 33. A CMRI deverá apreciar os recursos previstos no inciso III do art. 31 deste Decreto, impreterivelmente, até a 3ª (terceira) reunião ordinária subsequente à data de sua autuação.

Art. 34. As deliberações da CMRI serão tomadas por maioria simples dos votos em todos os casos.

Parágrafo único. A VG poderá exercer, além do voto ordinário, o voto de qualidade para desempate.

Art. 35. A CGE exercerá as funções de Secretaria-Executiva da CMRI, cujas competências serão definidas em regimento interno.

Art. 36. A participação na comissão será considerada prestação de serviço público relevante de caráter voluntário, sem remuneração.

Art. 37. A CMRI definirá seu regimento interno, que disporá sobre sua organização e seu funcionamento.

CAPÍTULO IV

DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

Art. 38. A obtenção de acesso a informações pessoais está condicionada à comprovação da identidade pessoal do solicitante.

Parágrafo único. Não comprovada a identidade pessoal do solicitante ou de terceiro interessado conforme os requisitos dos arts. 61 e 62 da [Lei nº 18.025](#), de 2013, os órgãos e as entidades demandados deverão concluir a solicitação no sistema e arquivar o pedido de acesso à informação.

Art. 39. No caso em que a solicitação da informação pessoal for requerida por terceiro, nas hipóteses e nas condições previstas no inciso II do art. 56 e nos arts. 61 e 62 da [Lei nº 18.025](#), de 2013, deverá ser firmado termo de responsabilidade que disporá sobre a

finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização e sobre as obrigações a que se submeterá o requerente.

§ 1º A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa.

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso indevido, na forma da lei.

CAPÍTULO V

DO MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI

Seção I

Da Autoridade de Monitoramento

Art. 40. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade designará no prazo de 60 (sessenta) dias autoridade que lhe seja diretamente subordinada para exercer no respectivo âmbito as seguintes atribuições:

I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informações de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei federal nº 12.527, de 2011, bem como a observância aos procedimentos e aos prazos previstos na [Lei nº 18.025](#), de 2013, e neste Decreto;

II – avaliar e monitorar a implementação do disposto na [Lei nº 18.025](#), de 2013, e neste Decreto, bem como apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade relatório anual sobre o seu cumprimento, que será encaminhado à CGE;

III – recomendar medidas para o aperfeiçoamento das normas e dos procedimentos necessários à implementação da [Lei nº 18.025](#), de 2013, e deste Decreto;

IV – orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento da [Lei nº 18.025](#), de 2013, e deste Decreto; e

V – manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão de autoridade competente, observado o disposto no art. 23 da [Lei nº 18.025](#), de 2013.

Seção II

Das Competências Relativas ao Monitoramento

Art. 41. Compete à CGE, observadas as competências dos demais órgãos e entidades, também as previsões específicas da [Lei nº 18.025](#), de 2013, e deste Decreto:

I – definir o formulário padrão, disponibilizado em meio físico e eletrônico, que estará à disposição no sítio eletrônico e no serviço de informação ao cidadão nos órgãos e nas entidades, de acordo com o art. 9º da [Lei nº 18.025](#), de 2013;

II – promover campanha de abrangência estadual de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização sobre o direito fundamental de acesso a informações;

III – promover o treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacitação das entidades privadas sem fins lucrativos, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

IV – monitorar a implementação da Lei federal nº 12.527, de 2011, com a concentração e a consolidação das informações estatísticas relacionadas no art. 33 da [Lei nº 18.025](#), de 22 de maio de 2013;

V – preparar relatório anual com informações referentes à implementação da Lei federal nº 12.527, de 2011, a ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás;

VI – monitorar a aplicação da [Lei nº 18.025](#), de 2013, e deste Decreto, especialmente o cumprimento dos prazos e dos procedimentos; e

VII – definir, em conjunto com a CASA CIVIL, diretrizes e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei federal nº 12.527, de 2011.

Art. 42. Compete à CGE e à SEAD, observadas as competências dos demais órgãos e entidades, também as previsões especificadas na [Lei nº 18.025](#), de 2013, e neste Decreto, por meio de ato conjunto:

I – estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, com a fixação de prazo máximo para atualização;

II – detalhar os procedimentos necessários à busca, à estruturação e à prestação de informações no serviço de informações ao cidadão;

III – promover a efetiva implementação das regras normativas relacionadas à classificação de informação;

IV – expedir atos complementares e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento de segurança de pessoas, bem como de órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas; e

V – promover o credenciamento de segurança de pessoas, bem como de órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. Fica revogado o [Decreto nº 7.904](#), de 11 de junho de 2013.

Art. 44. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 21 de agosto de 2023; 135º da República.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

ANEXO ÚNICO
GRAU DE SIGILO:

(idêntico ao grau de sigilo do documento)

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO - TCI		
ÓRGÃO/ENTIDADE:		
GRAU DE SIGILO:		
TIPO DE DOCUMENTO:		
DATA DE PRODUÇÃO:		
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO:		
RAZÕES PARA A CLASSIFICAÇÃO: (idêntico ao grau de sigilo do documento)		
PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:		
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:		
AUTORIDADE CLASSIFICADORA		Nome
		Cargo:
AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)		Nome
		Cargo:
	DESCCLASSIFICAÇÃO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome
		Cargo:
	RECLASSIFICAÇÃO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome
		Cargo:
	REDUÇÃO DE PRAZO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome
		Cargo:
	PRORROGAÇÃO DE PRAZO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome
		Cargo:
ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA		

ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA
(quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por
DESCCLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por
RECLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE
PRAZO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por
PRORROGAÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)

GRAU DE SIGILO:

(idêntico ao grau de sigilo do documento)

Este texto não substitui o publicado no Suplemento do D.O de 21/08/2023

Autor	Governador do Estado de Goiás
Legislações Relacionadas	Constituição Estadual / 1989 Lei Ordinária Nº 18.025 / 2013 Decreto Numerado Nº 7.904 / 2013
Órgãos Relacionados	Agência Brasil Central - ABC Agência Estadual de Turismo - GOIASTURISMO Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. - GOIÁSGÁS Agência Goiana de Habitação S.A. - AGEHAB Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR Agência de Fomento do Estado de Goiás S.A. - GOIÁSFOMENTO Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO Centrais de Abastecimento de Goiás S.A. Companhia CELG de Participações Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás Conselho Administrativo Tributário Conselho Deliberativo do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás Conselho Deliberativo do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios Conselho Estadual da Juventude Conselho Estadual da Mulher Conselho Estadual de Assistência Social Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia Conselho Estadual de Cultura Conselho Estadual de Desenvolvimento Metropolitano de Goiânia Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agropecuário Conselho Estadual de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Combate ao Preconceito Conselho Estadual de Educação Conselho Estadual de Esporte e Lazer Conselho Estadual de Investimentos, Parcerias e Concessões Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais Conselho Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia Conselho Estadual de Políticas Salariais e Recursos Humanos Conselho Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Estado de Goiás Conselho Estadual de Saneamento Conselho Estadual de Saúde Conselho Estadual de Segurança Alimentar Nutricional Conselho Estadual de Segurança Pública Conselho Estadual de Trabalho Conselho Estadual de Trânsito Conselho Estadual de Turismo Conselho Estadual do Meio Ambiente Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência Conselho Estadual dos Recursos Hídricos Conselho Superior de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços do Estado de Goiás Conselho de Alimentação Escolar Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás Conselho de Excelência das Unidades Públicas Hospitalares Gerenciadas por Organizações Sociais Conselho de Governo Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção Controladoria-Geral do Estado - CGE Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Câmara de Gestão Fiscal Câmara de Gestão de Gastos Defensoria Pública do Estado de Goiás - DPEGO Defesa Civil Delegacia-Geral da Polícia Civil - DGPC Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN Diretoria-Geral de Polícia Penal - DGPP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG Goiás Previdência - GOIASPREV Goiás Telecomunicações S.A. Governadoria

	Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira Indústria Química do Estado de Goiás - IQUEGO Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica - IMB Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG Metrobus Transporte Coletivo S.A. - METROBUS Organização das Voluntárias de Goiás - OVG Poder Executivo Poder Legislativo Polícia Militar - PM Polícia Técnico-Científica - PTC Procuradoria-Geral do Estado - PGE Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO Secretaria de Estado da Administração - SEAD Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA Secretaria de Estado da Casa Civil - CASA CIVIL Secretaria de Estado da Casa Militar - CASA MILITAR Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA Secretaria de Estado da Educação - SEDUC Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA Secretaria de Estado da Retomada - RETOMADA Secretaria de Estado da Saúde - SES Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI Secretaria de Estado de Cultura - SECULT Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços - SIC Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD Secretaria de Estado de Relações Institucionais - SERINT Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal - SEDF Secretaria do Governo - SEGOV Secretaria-Geral de Governo - SGG Universidade Estadual de Goiás - UEG Vice-Governadoria - VICEGOV Órgão de Defesa do Consumidor - PROCON
Categorias	Prestação de Contas Acesso à Informação



DECRETO Nº 10.466, DE 14 DE MAIO DE 2024

Dispõe sobre a atividade e a estrutura de ouvidoria no Poder Executivo do Estado de Goiás.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, também em atenção do Processo nº 202311867002263,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a atividade e a estrutura administrativa das Ouvidorias no Poder Executivo estadual.

§ 1º Sujeitam-se ao disposto neste Decreto todos os órgãos e todas as entidades da administração direta e indireta, bem como os demais entes que sejam, no âmbito do Executivo estadual, prestadores diretos ou indiretos dos serviços públicos.

§ 2º Os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas deverão manter em sua estrutura organizacional unidade responsável pelas atividades de ouvidoria, na forma definida neste Decreto, com subordinação técnica à Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral – SGAO, da Controladoria-Geral do Estado – CGE.

Art. 2º Este Decreto, considera:

I – Ouvidoria-Geral: unidade central do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo, dirigida e representada pela SGAO, da CGE;

II – Ouvidor-Geral: titular da SGAO, da CGE;

III – Gerência de Ouvidoria CGE: unidade responsável em auxiliar na execução e no assessoramento das atividades que competem à Ouvidoria-Geral;

IV – Gerência de Ouvidoria Setorial/Ouvidoria Setorial: unidade responsável pelo registro e pelo tratamento das manifestações direcionadas ao órgão ou à entidade a que está vinculada, e pode monitorar uma ou mais Ouvidorias Adjuntas, para a avaliação da efetividade e o aprimoramento da gestão pública;

V – Ouvidoria Adjunta: unidade responsável pelo registro e pelo tratamento das manifestações direcionadas ao órgão ou à entidade em que inexistente Ouvidoria Setorial e está tecnicamente subordinada a uma Ouvidoria Setorial;

VI – Ouvidor: titular da unidade de Ouvidoria Setorial ou Adjunta responsável pelas atividades de ouvidoria;

VII – Ouvidor Substituto: servidor que auxilia o Ouvidor Setorial ou Adjunto e o substitui nas suas ausências ou nos seus impedimentos;

VIII – área técnica: setor ou departamento do órgão ou da entidade que é responsável por prestar informação ou apresentar resposta às manifestações;

IX – Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo: rede composta pela CGE, como órgão central, com atuação por meio da SGAO, pelas Ouvidorias Setoriais e pelas Adjuntas dos órgãos, das entidades da administração pública estadual e dos demais entes, nos termos do § 1º do art. 1º deste Decreto, como instâncias responsáveis pela execução das políticas de ouvidoria do Estado; e

X – sistema informatizado de ouvidoria: sistema para o registro das manifestações dos cidadãos e para o tratamento delas, denominado Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOe.

CAPÍTULO II

DA SUBCONTROLADORIA DE GOVERNO ABERTO E OUVIDORIA-GERAL – SGAO

Art. 3º À SGAO, além das competências definidas no Regulamento da CGE, compete:

I – formular e expedir atos normativos, diretrizes e orientações relativos ao correto exercício das competências e das atribuições definidas nos capítulos III e IV da Lei federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017;

II – orientar e monitorar a atuação das Ouvidorias Setoriais e das Adjuntas no tratamento das manifestações recebidas;

III – promover políticas de capacitação e treinamento relacionadas às atividades de ouvidoria e defesa do usuário dos serviços públicos;

IV – manter o SGOe, de uso obrigatório pelos órgãos e pelas entidades referidos no § 1º do art. 1º deste Decreto;

V – manter a base de dados das manifestações registradas no SGOe;

VI – consolidar e divulgar estatísticas, inclusive as indicativas do nível de satisfação com os serviços públicos prestados, também propor e monitorar a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões nesses serviços;

VII – contribuir para a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços públicos;

VIII – identificar e sugerir padrões de excelência das atividades de ouvidoria no Poder Executivo estadual, com a certificação da maturidade das unidades que os alcançarem; e

IX – encarregar-se de competências correlatas.

Parágrafo único. Nas atividades mencionadas neste artigo, a SGAO poderá recorrer à colaboração de entidades congêneres de direito público ou privado, nacionais ou internacionais.

CAPÍTULO III

DAS OUVIDORIAS SETORIAIS

Art. 4º Compete às Ouvidorias Setoriais, além das competências definidas nos regulamentos dos órgãos, das entidades da administração pública estadual e dos demais entes:

I – promover e atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos, nos termos da Lei nº 13.460, de 2017;

II – atender aos padrões de excelência, conforme normativas publicadas pela Ouvidoria-Geral;

III – receber, registrar e responder as manifestações que lhes forem encaminhadas, inclusive os pedidos de acesso à informação de que trata a [Lei estadual nº 18.025](#), de 22 de maio de 2013;

IV – prezar pela qualidade da resposta aos usuários dos serviços públicos, analisar as informações ou as soluções ofertadas pelas áreas técnicas e devolvê-las para correção ou complementação quando elas forem consideradas insuficientes ou insatisfatórias;

V – monitorar periodicamente a carta de serviços para mantê-la atualizada e encaminhar sugestões ao correspondente órgão ou entidade;

VI – exercer a articulação permanente com outras instâncias e mecanismos de participação e controle social;

VII – executar ações de mediação e conciliação e adotar outras medidas para a solução de conflitos entre cidadão e servidor público, ou entre cidadão e o órgão ou a entidade a que o art. 1º deste Decreto se refere;

VIII – atuar em sintonia com as unidades que gerenciam os demais canais de comunicação do órgão ou da entidade em projetos e ações que tenham o objetivo de ampliar o acesso à informação, a comunicação com o usuário dos serviços públicos e a divulgação das atividades e dos resultados de ouvidoria;

IX – auxiliar as Ouvidorias Adjuntas sob seu monitoramento no tratamento das manifestações, inclusive os pedidos de acesso à informação de que trata a [Lei nº 18.025](#), de 2013;

X – produzir e analisar dados e informações, inclusive aqueles das Ouvidorias Adjuntas sob seu monitoramento, bem como apresentar relatórios que subsidiem medidas de correção e prevenção de falhas e omissões na prestação dos serviços públicos, caso isso seja necessário;

XI – analisar a qualidade das respostas aos usuários dos serviços públicos ofertadas pelas Ouvidorias Adjuntas sob seu monitoramento, bem como as informações ou as soluções apresentadas pelas áreas técnicas e sugerir melhoria, se houver necessidade; e

XII – viabilizar a criação e as atividades dos Conselhos de Usuários.

Parágrafo único. A Gerência de Ouvidoria Setorial deverá estar diretamente subordinada à autoridade máxima do respectivo órgão ou entidade, e o titular da unidade será servidor ocupante de cargo com o símbolo DAI-1.

Art. 5º São atribuições do Ouvidor Setorial:

I – coordenar as atividades de ouvidoria do seu órgão ou da sua entidade e garantir o cumprimento da legislação pertinente;

II – representar o órgão ou a entidade em que atua nos assuntos relacionados às suas atribuições;

III – monitorar as atividades das Ouvidorias Adjuntas e garantir o cumprimento da legislação pertinente;e

IV – elaborar relatórios de ouvidoria e auxiliar as Ouvidorias Adjuntas na elaboração dos seus relatórios.

Art. 6º O titular da Ouvidoria Setorial será servidor público ou empregado público efetivo com escolaridade de nível superior.

§ 1º O Ouvidor Setorial deverá se submeter ao Curso de Formação de Ouvidores em até 6 (seis) meses, de acordo com as orientações emanadas da SGAO.

§ 2º O cargo de Ouvidor Setorial será exercido em regime de dedicação exclusiva.

§ 3º Deverá ser submetida à SGAO a designação de servidores para atuarem como Ouvidores Setoriais, a fim de que ela se manifeste quanto à capacidade técnica dos indicados.

CAPÍTULO IV

DAS OUVIDORIAS ADJUNTAS

Art. 7º Compete às Ouvidorias Adjuntas:

I – promover e atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos, nos termos da Lei nº 13.460, de 2017;

II – atender aos padrões de excelência, conforme as normas publicadas pela Ouvidoria-Geral;

III – receber, registrar e responder as manifestações que lhes forem encaminhadas, inclusive os pedidos de acesso à informação de que trata a [Lei nº 18.025](#), de 2013;

IV – monitorar periodicamente a carta de serviços, mantê-la atualizada e encaminhar sugestões ao correspondente órgão ou entidade;

V – produzir e analisar dados e informações sobre a atividade de ouvidoria, também apresentar relatórios que subsidiem medidas de correção e prevenção de falhas e omissões na prestação dos serviços públicos, caso isso seja necessário;

VI – atuar em sintonia com as unidades que gerenciam os demais canais de comunicação do órgão ou da entidade em projetos e ações que tenham o objetivo de ampliar o acesso à informação, a comunicação com o usuário dos serviços públicos e a divulgação das atividades e dos resultados de ouvidoria; e

VII – prezar pela qualidade da resposta aos usuários dos serviços públicos, analisar as informações ou as soluções ofertadas pelas áreas técnicas e devolvê-las para correção ou complementação, quando elas forem consideradas insuficientes ou insatisfatórias.

Parágrafo único. A Ouvidoria Adjunta deverá estar diretamente subordinada à autoridade máxima do respectivo órgão ou entidade.

Art. 8º São atribuições do Ouvidor Adjunto:

I – coordenar as atividades de ouvidoria do seu órgão ou da sua entidade e garantir o cumprimento da legislação pertinente;

II – representar o órgão ou a entidade em que atua nos assuntos relacionados às suas atribuições;

III – cumprir e controlar o cumprimento dos prazos previstos para a atividade de ouvidoria; e

IV – elaborar relatórios de ouvidoria.

Art. 9º O Ouvidor Adjunto será servidor público ou empregado público efetivo com escolaridade de nível superior.

§ 1º O Ouvidor Adjunto deverá se submeter ao curso de formação de ouvidores no prazo de até 6 (seis) meses, de acordo com as orientações emanadas da Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral.

§ 2º A função de Ouvidor Adjunto será exercida preferencialmente em regime de dedicação exclusiva.

§ 3º Deverá ser submetida à SGAO a designação de servidores para atuarem como Ouvidores Adjuntos, a fim de que ela se manifeste quanto à capacidade técnica dos indicados.

CAPÍTULO V

DAS MANIFESTAÇÕES

Art. 10. As manifestações registradas no SGOe serão classificadas em: elogio, sugestão, solicitação, reclamação, denúncia e pedido de acesso à informação.

Art. 11. O elogio, sempre identificado, será encaminhado para o conhecimento do respectivo servidor público que prestou o atendimento e para o seu chefe imediato, que irá avaliar se a conduta deve receber publicidade interna para estimular boas práticas.

§ 1º A resposta conterá a cientificação do servidor público elogiado.

§ 2º O elogio anônimo será arquivado.

Art. 12. A sugestão será encaminhada ao departamento responsável pela prestação do respectivo serviço público para que se manifeste acerca da adoção ou não da medida sugerida.

Parágrafo único. Na impossibilidade de implementar a sugestão, a decisão administrativa final conterá a respectiva justificativa.

Art. 13. A solicitação será encaminhada ao departamento responsável pela prestação do serviço público correspondente.

Art. 14. A reclamação será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço público, e a resposta conterà esclarecimento quanto às medidas tomadas.

Art. 15. A denúncia é a manifestação referente a ato ou prática ilícita que deve ser encaminhada à unidade de correição após o juízo de admissibilidade definido em norma específica.

Art. 16. O pedido de acesso à informação é o previsto na [Lei nº 18.025](#), de 2013, e regulamentado pelo [Decreto estadual nº 10.306](#), de 21 de agosto de 2023.

Art. 17. De acordo com o assunto, as manifestações registradas no SGOe serão encaminhadas aos respectivos órgãos ou entidades.

Art. 18. As manifestações recebidas serão tratadas se tiverem elementos mínimos de materialidade acerca dos fatos.

Art. 19. É vedado à administração pública impor qualquer exigência relativa à motivação do cidadão em se manifestar.

§ 1º Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos deste Decreto, sob pena de responsabilidade do agente.

§ 2º Será exigida a confirmação da identidade do usuário quando for necessária ao acesso à informação pessoal própria ou de terceiros devidamente habilitados.

§ 3º É vedada a cobrança de qualquer valor aos usuários relativo aos procedimentos de ouvidoria, ressalvados os custos de reprodução de documentos, mídias digitais, postagens e correlatos, nos termos do item C do Anexo III do Código Tributário Estadual, na parte que trata das taxas de serviços estaduais.

Art. 20. As unidades de ouvidoria se comunicarão com os manifestantes em linguagem clara, objetiva e acessível, observadas as seguintes orientações:

I – utilização de termos e expressões compreensíveis ao manifestante e, para isso, devem ser evitadas as expressões em língua estrangeira ou siglas que não sejam de uso corrente; e

II – estruturação de textos que privilegiam a resposta em primeiro lugar, com informações complementares, explicativas ou institucionais no final da comunicação.

Art. 21. As manifestações recebidas pelos órgãos e pelas entidades do Poder Executivo estadual deverão ser registradas imediatamente no SGOe ou naqueles sistemas de ouvidoria com que o SGO se comunique.

§ 1º Caso o órgão ou a entidade do Poder Executivo estadual tenha sistema próprio de tratamento de manifestações a sua continuidade ficará condicionada à transferência de dados ao SGOe.

§ 2º A Ouvidoria dos órgãos e das entidades assegurarão que o acesso ao sistema informatizado de ouvidoria de que trata o caput deste artigo esteja em local de fácil acesso na página principal de seus portais na rede mundial de computadores com padrão definido pela SGAO.

Art. 22. Quando as Ouvidorias não puderem responder prontamente às manifestações recebidas, deverão elaborar resposta preliminar em 5 (cinco) dias no máximo, comunicar o recebimento e informar sobre o trâmite para a apresentação da resposta conclusiva.

Art. 23. A resposta conclusiva deve ser apresentada em 20 (vinte) dias no máximo, prazo prorrogável por mais 10 (dez) dias mediante justificativa.

§ 1º O prazo indicado no caput deste artigo poderá ser reduzido em virtude de normas regulamentadoras específicas.

§ 2º O prazo de resposta será contado a partir do primeiro dia útil ao da data do protocolo da manifestação.

§ 3º Recebida a manifestação, as Ouvidorias deverão realizar a análise prévia e, se for necessário, encaminhá-la à área técnica responsável para providências, as quais terão até 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da manifestação, para devolvê-la com a resposta, sem prejuízo à regra que estabeleça prazo inferior.

§ 4º Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para à análise das manifestações, as Ouvidorias deverão solicitar ao usuário pedido de complementação das informações, que deverá ser respondido pelo manifestante em até 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, caso em que não haverá a produção de resposta conclusiva.

§ 5º A Ouvidoria poderá, uma única vez, solicitar a complementação das informações ao manifestante e suspenderá o prazo previsto no caput deste artigo, que continuará a ser contado a partir do complemento.

§ 6º Quando não for possível a oferta de resposta no prazo estabelecido no caput deste artigo, em observância aos dispositivos legais aplicáveis à espécie, a manifestação poderá ser finalizada no sistema, desde que seja informado o número do procedimento, para possibilitar o seu acompanhamento por parte do interessado.

Art. 24. O manifestante insatisfeito com a resposta conclusiva ofertada poderá se manifestar novamente em até 10 (dez) dias, a partir do recebimento da resposta, e o órgão ou a entidade terá o prazo máximo de até 20 (vinte) para apresentar suas considerações.

Art. 25. As Ouvidorias assegurarão ao usuário a proteção de sua identidade e dos demais atributos de identificação nos termos do art. 31 da [Lei nº 18.025](#), de 2013.

Art. 26. O agente público deverá manter o sigilo do conteúdo das manifestações em relação às pessoas estranhas ao seu tratamento e à sua análise e, no caso de descumprimento poderá ser responsabilizado na forma da lei.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. As Ouvidorias poderão receber e coletar informações com os usuários dos serviços públicos para avaliar a prestação desses serviços e para auxiliá-las na detecção e na correção de irregularidades na gestão.

Art. 28. Caberá à SGAO produzir e garantir a publicidade de relatório de gestão anual a partir dos dados apresentados pelas Ouvidorias Setoriais e pelas Adjuntas.

Art. 29. As Ouvidorias devem ser instaladas na sede do respectivo órgão ou entidade e oferecer local devidamente identificado e de fácil acesso ao usuário, conforme o modelo definido pela SGAO, da CGE.

Art. 30. Para estimular o controle social e a transparência pública, as Ouvidorias devem promover a divulgação dos canais de atendimento nas sedes e nas unidades de atendimento dos órgãos e das entidades, também nos locais das obras e dos serviços públicos.

Art. 31. A não observância dos termos deste Decreto, a omissão ou a negligência por parte dos responsáveis pelo tratamento relacionado às manifestações poderão provocar, além da comunicação ao Chefe do Poder Executivo, a instauração de procedimento para apurar, com o devido processo legal, as responsabilidades dos agentes que lhes deram causa.

Art. 32. Fica revogado o [Decreto estadual nº 9.270](#), de 18 de julho de 2018.

Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 14 de maio de 2024; 136º da República.

DANIEL VILELA
Governador do Estado em exercício

Este texto não substitui o publicado no [Suplemento do D.O de 14/05/2024](#)

Autor	Governador do Estado de Goiás
Legislações Relacionadas	Decreto Numerado Nº 9.270 / 2018 Lei Ordinária Nº 18.025 / 2013 Decreto Numerado Nº 10.306 / 2023
Órgãos Relacionados	Controladoria-Geral do Estado - CGE Poder Executivo Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA
Categoria	Serviços Públicos



ESTADO DE GOIÁS

DECRETO Nº 10.805, DE 28 DE OUTUBRO DE 2025.

Regulamenta a [Lei Complementar nº 33](#), de 1º de agosto de 2001, e estabelece normas para a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação de atos normativos no Poder Executivo estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no inciso IV do art. 37 da [Constituição estadual](#) e no § 1º do art. 1º da [Lei Complementar nº 33](#), de 1º de agosto de 2001, também em atenção ao Processo nº 202400013001614,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 1º Este Decreto estabelece as normas e as diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e o encaminhamento de propostas de atos normativos ao Governador do Estado e, no que couber, para os demais atos de regulamentação expedidos por órgão ou entidade do Poder Executivo.

CAPÍTULO II

NUMERAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS

Emendas à Constituição

Art. 2º As emendas à [Constituição estadual](#) terão sua numeração iniciada a partir da promulgação da Constituição.

Leis

Art. 3º As leis complementares, as ordinárias e as delegadas terão numeração sequencial em continuidade à adotada até a entrada em vigor da [Lei Complementar nº 33](#), de 1º de agosto de 2001.

Decretos

Art. 4º Os decretos terão numeração sequencial em continuidade à série iniciada no ano de 1974.

Parágrafo único. Os decretos concernentes a questões de pessoal não serão numerados e não conterão ementa.

CAPÍTULO III

ELABORAÇÃO , REDAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS

Estrutura dos atos normativos

Art. 5º O ato normativo será sequencialmente estruturado em três partes básicas:

I – parte preliminar, com:

- a) a epígrafe;
- b) a ementa; e
- c) o preâmbulo;

II – parte normativa, com o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada; e

III – parte final, com:

a) as disposições sobre as medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte normativa;

b) as disposições transitórias, que possuem eficácia de curta duração e tendem a desaparecer pelo decurso do tempo ou pela consumação do fato;

c) a cláusula de revogação, que deve indicar expressamente as normas e os dispositivos revogados, quando houver;

d) a cláusula de vigência, que corresponde ao tempo em que a norma passa a vigorar, com o início dos efeitos a partir:

1. da data de publicação, para as normas de pequena repercussão;

2. de data diversa da data de publicação; ou

3. da aplicação da regra geral prevista no Decreto-Lei federal nº 4.657 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB), de 4 de setembro de 1942, quando não for indicada a produção de efeitos;

e) fecho; e

f) anexos, se houver.

Epígrafe

Art. 6º A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos e em negrito, informará o título designativo da espécie normativa, a sua numeração sequencial e a data de sua promulgação.

Ementa

Art. 7º A ementa deverá:

I – explicitar, de modo conciso, o objeto do ato normativo;

II – indicar objetivamente o conteúdo material alcançado pela norma, vedado o uso da expressão “e dá outras providências”;

III – indicar exclusivamente o objeto principal do ato normativo, ainda que promova pequenas adições nas normas alteradas; e

IV – se a norma ementada for para alterar e revogar diversas outras normas:

a) inserir apenas as epígrafes dos atos normativos modificados e revogados;

b) omitir as respectivas ementas; e

c) indicar brevemente a finalidade prevalecente da alteração e da revogação.

Preâmbulo

Art. 8º O preâmbulo é a parte introdutória do ato normativo, sem sobrecarga de informações, e deve conter:

I – o nome do cargo da autoridade emitente do ato, grafado em letras maiúsculas e em negrito;

II – o fundamento de validade, com a indicação do dispositivo específico da competência para a emissão do ato e, no caso dos decretos, o número do processo que o originou; e

III – a ordem de execução, que:

a) no caso das leis, consiste na forma analítica: “(...) decreta e eu sanciono a seguinte Lei”;

b) no caso dos decretos regulamentares, consiste na forma sintética DECRETA, em caixa-alta e negrito, isolada na linha anterior à do art. 1º; e

c) no caso de decretos relativos a questões de pessoal, consiste na forma sintética RESOLVE, em caixa-alta e negrito, isolada na linha anterior à do art. 1º.

Parágrafo único. Fica vedado o uso de enunciados iniciados com a expressão “considerando” no preâmbulo do ato normativo, e as justificativas para a sua edição deverão constar da exposição de motivos.

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 9º Os primeiros artigos do texto do ato normativo indicarão o seu objeto e o seu âmbito de aplicação.

§ 1º O âmbito de aplicação do ato normativo delimitará as hipóteses abrangidas e as relações jurídicas às quais o ato se aplica.

§ 2º O ato normativo não conterá matéria:

I – estranha ao objeto a ser disciplinado; e

II – não vinculada a ele por afinidade, pertinência ou conexão.

§ 3º O disposto no caput deste artigo não se aplicará aos atos normativos meramente alteradores e revogadores de outros.

Art. 10. Matérias idênticas não serão disciplinadas por mais de um ato normativo da mesma espécie, exceto quando algum se destinar, por remissão expressa, a complementar o outro, considerado básico.

Art. 11. Ato normativo de caráter independente será evitado quando existir ato em vigor que trate da mesma matéria.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput deste artigo, os novos dispositivos serão incluídos no texto do ato normativo em vigor.

Fecho

Art. 12. O fecho do ato normativo indicará o local, a data de assinatura e a numeração ordinal correspondente ao total de anos da República, seguidos abaixo pelo nome e pelo cargo do signatário.

Art. 13. O fecho da lei incluirá o nome do responsável por sua autoria, centralizado e posicionado logo abaixo dos dados da autoridade sancionadora, observado:

I – no caso de iniciativa parlamentar, a inclusão dos nomes dos deputados reconhecidos como autores;

II – no caso de iniciativa parlamentar com mais de três autores, não se indicará particularmente a autoria, que será atribuída à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás – ALEGO; e

III – no caso de iniciativa de outro Poder ou órgão autônomo, a autoria lhe será atribuída diretamente.

Parágrafo único. As emendas parlamentares ao projeto de lei original que forem incorporadas ao ato normativo não implicarão a inclusão do nome do proponente delas como autor.

Anexos

Art. 14. O anexo será incluído no ato normativo para a organização de dados ou informações cuja apresentação em texto seja inviável ou inadequada, como tabelas, listas, gráficos, mapas, fórmulas matemáticas, formulários e ilustrações, atendido o seguinte:

I – a instituição direta ou indireta por um artigo da norma a qual ele passa a integrar, com a possibilidade de ser referenciado por outros artigos;

II – a identificação como “ANEXO ÚNICO” quando houver apenas um anexo, ou, caso haja dois ou mais anexos, a sua identificação caracterizada pela utilização de algarismos romanos;

III – a aplicação do título que especifica o conteúdo do anexo abaixo da sua identificação ou, se constar de norma alteradora, a indicação entre parênteses da norma que o instituiu;

IV – o emprego de algarismos romanos quando houver conteúdos a serem numerados na composição do anexo, como se cada conteúdo fosse um inciso, e, se houver a necessidade de subdivisão de cada conteúdo, o uso das letras do alfabeto como se cada componente do desdobramento fosse uma alínea; e

V – a utilização das mesmas regras dos atos normativos para a alteração e a revogação parcial ou total de anexo.

Redação dos atos normativos

Art. 15. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, também observarão o seguinte:

I – para a obtenção de clareza:

a) usar as expressões em seu sentido comum, exceto quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se poderá empregar a nomenclatura própria da área sobre a qual dispõe o ato normativo;

b) usar frases curtas e concisas;

c) construir preponderantemente as orações na ordem direta e evitar preciosismos, neologismos e adjetivações dispensáveis;

d) buscar a uniformidade do tempo verbal no texto da norma legal e usar, preferencialmente, o presente ou o futuro simples do presente do modo indicativo; e

e) usar os recursos de pontuação de forma comedida e ordeira, sem abusos de caráter estilístico;

II – para a obtenção de precisão:

a) articular a linguagem, comum ou técnica, para propiciar perfeita compreensão do objetivo da norma e permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance do ato normativo;

b) expressar a ideia, quando for repetida no texto, por meio das mesmas palavras e evitar o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico;

c) empregar o gerúndio sem excesso e inadequação, apenas como indicador de ações contínuas;

d) evitar o emprego de expressão que confira duplo sentido ao texto;

e) escolher termos que tenham o mesmo significado na maior parte do território nacional e evitar o uso de expressões locais ou regionais;

f) utilizar apenas siglas, acrônimos ou formas reduzidas consagradas pelo uso, conforme as seguintes especificações:

1. na primeira referência, a denominação da instituição, do colegiado, da política pública, do projeto, do programa ou do sistema deve ser grafada por extenso, seguida de sua sigla, seu acrônimo ou sua forma reduzida, quando houver;

2. nas referências subsequentes, deve-se utilizar apenas a sigla, o acrônimo ou a forma reduzida que identifique o referente; e

3. se não houver a necessidade de retomada do referente, dispensa-se a indicação de sigla, acrônimo ou forma reduzida;

g) utilizar as conjunções “e” ou “ou” no penúltimo inciso, alínea, item ou subitem, conforme a sequência de dispositivos seja, respectivamente, cumulativa ou alternativa;

h) grafar os números das seguintes formas:

1. em algarismos arábicos, nas referências a:

1.1. datas; e

1.2. numerações de atos normativos;

2. em algarismos arábicos, seguidos de sua indicação por extenso entre parênteses, nas referências a:

2.1. números decimais e fracionários;

2.2. percentuais; e

2.3. valores monetários; e

3. por extenso, nas demais referências;

i) indicar, expressamente, o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões “anterior”, “seguinte” ou equivalentes;

j) grafar as datas com:

1. a separação dos topônimos por vírgula, por exemplo, “Goiânia, 18 de setembro de 2025”; e

2. a indicação do dia e do ano em algarismos arábicos e a do mês por extenso, por exemplo, “1º de outubro de 2025”;

k) grafar a remissão aos atos normativos das seguintes formas:

1. “Lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020”, na ementa, no preâmbulo e na primeira ocorrência no corpo da norma; e

2. “Lei nº 20.756, de 2020”, nos demais casos;

l) grafar a remissão a dispositivos normativos com o uso de linha crescente (por exemplo: alínea “a” do inciso I do art. 1º) ou decrescente (por exemplo: art. 1º, inciso I, alínea “a”), de acordo com a forma que melhor se ajustar ao texto;

m) grafar o ano sem o ponto entre as casas da unidade de milhar e da centena; e

n) evitar o uso simultâneo de partícula aditiva e alternativa (“e/ou”) no mesmo dispositivo; e

III – para a obtenção da ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação (subseção, seção, capítulo, título e livro) apenas as disposições relacionadas com o objeto do ato normativo;

b) restringir o conteúdo de cada artigo a apenas um assunto ou princípio;

c) expressar, por meio dos parágrafos, os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra estabelecida por ele; e

d) promover as discriminações e as enumerações por meio dos incisos, das alíneas, dos itens e dos subitens.

Articulação e formatação

Art. 16. O texto da proposta de ato normativo deve observar as seguintes regras:

I – a unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de numeração:

a) ordinal até o nono artigo; e

b) cardinal, acompanhada de ponto, a partir do décimo artigo;

II – os artigos podem se desdobrar em parágrafos ou em incisos, e os parágrafos, em incisos;

III – o texto do artigo, depois de dois espaços, inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto-final ou, nos casos em que se desdobra em incisos, com dois-pontos;

IV – quando há:

a) apenas um parágrafo, é utilizada a expressão “Parágrafo único” por extenso, seguida de ponto; e

b) mais de um parágrafo, eles são representados pelo sinal gráfico “§”, seguido de espaço e de numeração:

1. ordinal até o nono; e

2. cardinal, acompanhada de ponto, a partir do décimo parágrafo;

V – o texto dos parágrafos, depois de dois espaços, inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto-final ou, nos casos em que se desdobra em incisos, com dois-pontos;

VI – o inciso é indicado por algarismo romano seguido de meia-risca (ou travessão menor), seu texto se inicia com letra minúscula, exceto quando se tratar de nome próprio, e seu término é com:

a) ponto e vírgula;

b) dois-pontos, quando se desdobra em alíneas; ou

c) ponto-final, caso seja o último;

VII – o inciso desdobra-se em alíneas;

VIII – a alínea é indicada com letra minúscula na sequência do alfabeto e acompanhada de parêntese, seu texto é com inicial minúscula, exceto quando se trata de nome próprio, e seu término é com:

a) ponto e vírgula;

b) dois-pontos, quando se desdobra em itens; ou

c) ponto-final, caso seja a última e anteceda artigo ou parágrafo;

IX – a alínea pode se desdobrar em itens, que podem se desdobrar em subitens, indicados por algarismos arábicos, seguidos de ponto e separados do texto por um espaço em branco;

X – o texto do item e do subitem inicia-se com letra minúscula, exceto quando se trata de nome próprio, e termina com:

a) ponto e vírgula; ou

b) ponto, caso seja o último e anteceda artigo ou parágrafo;

XI – os artigos podem ser agrupados em capítulos;

XII – os capítulos podem ser subdivididos em seções, e as seções, em subseções;

XIII – no caso de códigos, os capítulos podem ser agrupados em títulos, os títulos, em livros, e os livros, em partes;

XIV – os capítulos, os títulos, os livros e as partes são grafados em letras maiúsculas e identificados por algarismos romanos;

XV – a parte pode se desdobrar em parte geral e parte especial ou pode ser subdividida em partes expressas em numeral ordinal por extenso;

XVI – as subseções e as seções são indicadas por algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e em negrito;

XVII – as denominações dos capítulos devem sintetizar seu conteúdo normativo, facultado, para isso, o uso de “DISPOSIÇÕES PRELIMINARES”, “DISPOSIÇÕES GERAIS”, “DISPOSIÇÕES FINAIS” e “DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS”;

XVIII – na formatação do texto:

a) em geral, utilizam-se:

1. fonte Calibri, tamanho 12;

2. margem lateral esquerda de 3 cm de largura;
3. margem lateral direita de 1,5 cm de largura;
4. margem superior com 2 cm de altura;
5. margem inferior com 2 cm de altura;
6. recuo à esquerda na primeira linha de cada dispositivo de 5,5 cm em relação ao limite da folha; e

7. espaçamento simples entre as linhas de um dispositivo;

b) na parte preliminar:

1. o cabeçalho aparecerá apenas na primeira página, centralizado e posicionado a 5 cm da margem superior, e dele constarão o brasão e o texto “ESTADO DE GOIÁS” logo abaixo, na fonte Calibri, tamanho 8, sem negrito;

2. a epígrafe será grafada em letras maiúsculas, em negrito e centralizada, a 24 pontos de espaçamento do cabeçalho e da ementa;

3. a ementa, posicionada a 24 pontos de espaçamento da epígrafe e do preâmbulo, será alinhada à direita da página, independentemente de sua extensão, e atingirá na linha o máximo de 9 cm; e

4. o preâmbulo será alinhado de forma justificada, com o recuo à esquerda na primeira linha de 5,5 cm em relação ao limite da folha, e posicionado a 24 pontos da ementa;

c) na parte normativa:

1. entre o dispositivo anterior e o designador PARTE, LIVRO, TÍTULO, CAPÍTULO, Seção e Subseção, haverá 18 pontos de espaçamento;

2. do designador LIVRO, TÍTULO, CAPÍTULO, Seção e Subseção para a respectiva denominação, haverá 6 pontos de espaçamento;

3. no caso de denominação da Seção e da Subseção, será empregada a inicial maiúscula apenas no primeiro termo que a compuser, exceto quando houver nome próprio;

4. da denominação do agrupamento de dispositivos para o primeiro artigo pertinente, serão aplicados 12 pontos de espaçamento; e

5. acima e abaixo do parágrafo, do inciso, da alínea, do item e do subitem, o espaçamento será de 6 pontos e, se o último desses dispositivos anteceder um artigo, abaixo dele o espaçamento será de 12 pontos; e

d) na parte final:

1. os componentes do fecho relativos ao local, à data de assinatura e à numeração ordinal do total de anos da República estarão a 12 pontos de espaçamento da cláusula de vigência e a 24 pontos de espaçamento dos dados do signatário;

2. o nome do signatário será centralizado e grafado em caixa-alta, com o cargo imediatamente abaixo, a 6 pontos de espaçamento e grafado com iniciais maiúsculas;

3. caso haja mais de um signatário, o espaçamento entre os seus dados identificadores será de 24 pontos; e

4. o anexo será posicionado 36 pontos abaixo dos dados do signatário, de forma centralizada, seguido de sua designação, e o espaçamento para o constituinte seguinte será de 12 pontos;

XIX – na alteração de atos normativos, a nova redação deverá ser registrada com o recuo adicional à esquerda de 1,5 cm na primeira linha, correspondente ao recuo total de 7 cm em relação ao limite da folha pelo lado esquerdo, e as demais linhas, caso existam, seguirão o recuo de 5,5 cm em relação a esse limite;

XX – na formatação do texto do ato normativo, não se utiliza texto sublinhado, tachado ou qualquer forma de caracteres ou símbolos não imprimíveis, exceto para indicar alteração de dispositivo legal na consolidação da legislação;

XXI – os arquivos eletrônicos dos atos normativos são configurados para o tamanho A4; e

XXII – as palavras e as expressões em latim ou em língua estrangeira são grafadas em itálico.

§ 1º Poderá ser adotada a especificação temática do conteúdo de um artigo ou de um grupo deles, mediante a denominação precedente com apenas a inicial maiúscula, em negrito, alinhada à esquerda e sem numeração, e será aplicado o espaçamento de 18 pontos acima dela e 12 pontos abaixo.

§ 2º O termo “dispositivo” mencionado neste Decreto refere-se a artigos, parágrafos, incisos, alíneas, itens ou subitens.

§ 3º Quando o ato normativo for processado por sistema eletrônico, a data da assinatura a ser considerada corresponde ao registro assinado por certificado digital ou chave da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil equivalente.

Alteração de atos normativos

Art. 17. A alteração de ato normativo será realizada por meio:

I – da edição de nova norma, com a revogação da norma vigente, quando se tratar de alteração substancial;

II – da revogação parcial; e

III – da alteração, da supressão ou do acréscimo de dispositivos.

Art. 18. Na alteração de ato normativo, deverão ser observadas as seguintes regras:

I – os artigos e as subdivisões (títulos, capítulos, seções e subseções) acrescidos ou atualizados textualmente serão transcritos entre aspas e seguidos da indicação de nova redação “(NR)”;

II – a expressão “revogado”, ou outra equivalente, não será incluída no corpo da nova redação;

III – a renumeração de parágrafo ou de unidades superiores a parágrafo é vedada;

IV – a renumeração de incisos e de unidades inferiores a incisos é permitida se for inconveniente o acréscimo da nova unidade ao final da sequência;

V – o aproveitamento de número ou de letra de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ou cuja execução tenha sido suspensa pelo Poder Legislativo, nos termos do inciso X do art. 52 da Constituição federal e do inciso XXIV do art. 11 da [Constituição estadual](#), é vedado;

VI – nas hipóteses previstas no inciso III do caput do art. 17 deste Decreto:

a) o ato normativo a ser alterado deverá ser mencionado pelo título designativo da espécie normativa e pela sua data de promulgação, sem a especificação dos artigos ou das subdivisões de artigos em alteração, seguidos da expressão:

1. “passa a vigorar com a seguinte alteração”, se houver apenas uma alteração; ou

2. “passa a vigorar com as seguintes alterações”, se houver mais de uma alteração;

b) na alteração parcial de artigo, os dispositivos que não terão o seu texto alterado serão substituídos por linha pontilhada; e

c) a utilização de linha pontilhada será obrigatória para indicar:

1. a manutenção de dispositivo em vigor, caso em que se observará o seguinte:

1.1 mantido o texto do caput, a linha pontilhada empregada será precedida da indicação do

artigo a que se refere; 1.2 mantido o texto do caput e do dispositivo subsequente, duas linhas pontilhadas serão empregadas, e a primeira linha será precedida da indicação do artigo a que se refere; e 1.3 alterado o texto de unidade inferior dentro de unidade superior do artigo, a linha pontilhada empregada será precedida da indicação do dispositivo a que se refere; e

2. a existência de dispositivo revogado, vetado ou que perdeu a eficácia, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ou cuja execução tenha sido suspensa pelo Poder Legislativo, nos termos do inciso X do art. 52 da Constituição federal e do inciso XXIV do art. 11 da [Constituição estadual](#); e

d) a inexistência de linha pontilhada não dispensará a revogação expressa de dispositivo.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do caput deste artigo, caso seja necessária a inserção de novos dispositivos no ato normativo, será utilizado, separado por hífen, o número ou a letra do dispositivo imediatamente anterior acrescido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem necessárias para identificar os acréscimos.

§ 2º No caso de acréscimo de parágrafos em artigo vigente com parágrafo único:

I – o parágrafo único será transformado em § 1º, sem a necessidade de transcrição do texto do parágrafo único vigente;

II – a linha pontilhada correspondente ao

parágrafo único transformado em § 1º será precedida da indicação “§ 1º”; e

III – o parágrafo único transformado em § 1º não será declarado revogado.

Cláusula de revogação

Art. 19. A cláusula de revogação relacionará, de forma expressa, todos os dispositivos e as normas que serão revogados.

§ 1º A expressão “revogam-se as disposições em contrário” não será utilizada.

§ 2º No caso de normas anteriormente alteradas, a revogação expressa incluirá os dispositivos modificados e os dispositivos da norma alteradora.

§ 3º A cláusula de revogação será subdividida em incisos quando se tratar de:

I – mais de um ato normativo; e

II – dispositivos não sucessivos de um mesmo ato normativo.

Vigência e vacatio legis

Art. 20. O texto da proposta indicará, de forma expressa, a vigência do ato normativo em dispositivo próprio.

Art. 21. A vacatio legis ou a postergação da produção de efeitos será prevista nos atos normativos:

I – que tenham maior repercussão;

II – que demandem tempo para esclarecimentos ou exijam medidas de adaptação pela população;

III – que exijam medidas administrativas prévias para a aplicação de modo ordenado; ou

IV – em que não convenha a produção de efeitos antes da publicação de ato normativo inferior.

Art. 22. Na hipótese de vacatio legis, a cláusula de vigência, conforme o caso, será assim redigida:

I – “Esta Lei entra em vigor [número cardinal por extenso] dias após a data de sua publicação”;

II – “Esta Lei entra em vigor no [número ordinal por extenso] dia do [número ordinal por extenso] mês após a data de sua publicação”;

III – “Este Decreto entra em vigor em [data por extenso]”; ou

IV – “Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos a partir de [data designada para o início da produção de efeitos]”.

§ 1º Para estabelecer a vacatio legis, serão considerados:

I – o prazo necessário para o amplo conhecimento pelos destinatários;

II – o tempo necessário à adaptação da administração pública e dos particulares aos novos procedimentos, regras e exigências; e

III – o período do mês, do ano ou da semana mais adequado para a adaptação às novas regras.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do caput deste artigo, o primeiro dia do mês será utilizado, preferencialmente, como data de entrada em vigor de atos normativos.

§ 3º Para a data de entrada em vigor de atos normativos que tratem da organização administrativa, serão priorizados os dias úteis.

CAPÍTULO IV

COMPETÊNCIA PARA PROPOR ATOS NORMATIVOS

Art. 23. Compete aos titulares dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual a proposição de atos normativos ao Governador do Estado, conforme as respectivas áreas de competência.

Parágrafo único. É competência da Secretaria de Estado da Casa Civil – CASA CIVIL estabelecer os critérios de produção de atos normativos e de avaliação dos impactos legislativos ou regulatórios a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da administração pública estadual direta e indireta.

CAPÍTULO V

ENCAMINHAMENTO E EXAME DE PROPOSTAS DE ATOS NORMATIVOS

Encaminhamento de propostas de ato normativo

Art. 24. As propostas de ato normativo serão encaminhadas à CASA CIVIL por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, observados os requisitos de assinatura eletrônica, nos termos do [Decreto nº 8.808](#), de 25 de novembro de 2016, e da [Lei nº 17.039](#), de 22 de junho de 2010, com a exposição de motivos do titular do órgão ou da entidade proponente.

Parágrafo único. As propostas de ato normativo de interessado não pertencente à administração pública estadual podem ser formuladas por escrito, assinadas por seu requerente ou representante, digitalizadas e inseridas no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, em conformidade com a [Lei nº 13.800](#), de 18 de janeiro de 2001.

Exposição de motivos

Art. 25. A exposição de motivos deverá:

I – justificar e fundamentar, de forma clara e objetiva, a edição do ato normativo, com:

- a) a síntese do problema que se quer solucionar com a proposição do ato normativo;
- b) a justificativa para a edição do ato normativo na forma proposta; e
- c) a identificação dos atingidos pela norma; e

II – ser assinada pelo titular do órgão ou da entidade da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual.

Parágrafo único. Quando a proposição decorrer da iniciativa de empresa pública ou sociedade de economia mista, a exposição de motivos deverá ser assinada conjuntamente

pelo seu titular e pelo titular do órgão a que estiver jurisdicionada ou terá que ser ratificada posteriormente por este último.

Art. 26. A proposta de ato normativo que tratar de matéria relacionada a dois ou mais órgãos ou entidades será elaborada conjuntamente.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os titulares dos órgãos e das entidades envolvidos assinarão conjuntamente a exposição de motivos, à qual será anexado o parecer de mérito de cada um.

Documentos que acompanham a exposição de motivos

Art. 27. Serão enviados com a exposição de motivos, além de outros documentos necessários à sua análise:

I – a proposta do ato normativo, elaborada de acordo com os padrões estabelecidos por este Decreto;

II – a análise jurídica pela Procuradoria-Geral do Estado – PGE;

III – o parecer de mérito;

IV – o parecer orçamentário e financeiro, nos casos em que o ato normativo implicar aumento de despesa ou renúncia de receita;

V – a manifestação de mérito da Secretaria de Estado da Economia – ECONOMIA, nos casos em que o ato normativo implicar aumento de despesa ou renúncia de receita;

VI – a manifestação de mérito da Secretaria de Estado da Administração – SEAD, nos casos em que o ato normativo for relativo a pessoal; e

VII – os pareceres e as manifestações a que os documentos especificados nos incisos II, III, IV, V e VI deste artigo fizerem remissão.

Parágrafo único. Além dos documentos a que se refere o caput deste artigo, quando se tratar de projeto de lei que crie, majore ou estenda benefício previdenciário, é necessária a apresentação de parecer técnico referente aos impactos orçamentário-financeiro e atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás – RPPS/GO, emitido pela Goiás Previdência – GOIASPREV, na forma do art. 9º da [Lei Complementar nº 161](#), de 30 de dezembro de 2020.

Análise jurídica

Art. 28. A análise jurídica, elaborada pela PGE, abrangerá:

I – os dispositivos constitucionais ou legais nos quais está fundada a validade do ato normativo proposto;

II – as consequências jurídicas dos principais pontos da proposta de ato normativo;

III – as controvérsias jurídicas que envolvam a matéria e as sugestões eventualmente apresentadas para o aprimoramento da proposta;

IV – as vedações da legislação eleitoral, quando se aplicarem ao caso concreto;

V – as vedações decorrentes de situação excepcional, como emergência ou calamidade pública;

VI – a conclusão a respeito da constitucionalidade e da legalidade; e

VII – a presença dos requisitos formais de instrução aplicáveis aos atos normativos, sem prejuízo à responsabilidade do órgão ou da entidade proponente pela instrução a que se refere o art. 27 deste Decreto.

Parecer de mérito

Art. 29. O parecer de mérito, elaborado pelo órgão ou pela entidade proponente, conterá:

I – a análise do problema que o ato normativo pretende solucionar;

II – os objetivos que se pretende alcançar;

III – os critérios de monitoramento e avaliação após a vigência de ato normativo, quando se tratar de políticas públicas, os quais deverão:

a) atender aos princípios da periodicidade e da transparência, nos termos do art. 30-A da [Constituição estadual](#);

b) analisar, quantitativa e qualitativamente, a economicidade, a efetividade, a eficácia e a eficiência das políticas públicas de responsabilidade estadual; e

c) indicar alternativas que permitam alcançar os objetivos esperados, na hipótese do não cumprimento das metas e dos resultados previstos;

IV – a identificação do público-alvo do ato normativo;

V – quando couberem, a estratégia e o prazo para a implementação da matéria normativa; e

VI – quando couber, a análise do impacto da medida sobre:

a) o meio ambiente; e

b) outras políticas públicas, inclusive quanto à interação ou à sobreposição.

Parecer orçamentário e financeiro

Art. 30. O parecer orçamentário e financeiro, elaborado pelo órgão ou pela entidade proponente, reunirá de forma centralizada os dados, as análises, as projeções e as justificativas relativas aos efeitos orçamentários, financeiros e fiscais da medida proposta e conterá, no mínimo:

I – a descrição detalhada das premissas, das metodologias e dos parâmetros utilizados nas projeções, inclusive a respectiva memória de cálculo;

II – a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes;

III – a demonstração de que a medida proposta é compatível com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual;

IV – a identificação da dotação orçamentária existente ou, quando for o caso, a necessidade de realocação de recursos, a ser considerada no ato normativo ou em ato correspondente a ele ou em anexo;

V – a declaração de adequação financeira emitida pela unidade orçamentária do órgão ou da entidade proponente;

VI – a indicação das medidas compensatórias exigidas pelos arts. 14 e 17 da Lei Complementar federal nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 4 de maio de 2000, quando a proposição a exigir;

VII – no caso de criação ou prorrogação de benefícios de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, a exposição justificada sobre o atendimento às condições previstas no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000; e

VIII – na hipótese de concessão ou ampliação de políticas públicas financiadas pelos benefícios tributários, financeiros e creditícios previstos no § 6º do art. 110 da [Constituição estadual](#), a apresentação:

a) dos objetivos, das metas e dos indicadores necessários ao acompanhamento e à avaliação dos resultados alcançados; e

b) do órgão responsável e do eventual corresponsável pela gestão da política.

§ 1º O parecer orçamentário e financeiro de que trata o caput deste artigo aplica-se, inclusive, às proposições que:

I – gerem aumento direto ou indireto de despesa, independentemente de a despesa ser de caráter continuado ou não;

II – criem, majorem, estendam ou renovem benefícios tributários, com consequente renúncia de receita;

III – ocasionem impacto nas despesas de pessoal, nos encargos previdenciários, nos subsídios operacionais ou nas transferências obrigatórias; e

IV – instituem ou alterem programas ou políticas públicas, com a repercussão financeira mensurável.

§ 2º Para a elaboração do parecer orçamentário e financeiro, o órgão ou a entidade proponente observará o modelo técnico e a padronização estabelecidos pela ECONOMIA, conforme o exemplo constante do Manual de Redação do Governo do Estado de Goiás.

Avaliação de viabilidade financeiro-orçamentária

Art. 31. Baseada no parecer orçamentário e financeiro de que trata o art. 30 deste Decreto, a avaliação da viabilidade orçamentária, financeira e fiscal do ato normativo, elaborada pela ECONOMIA, considerará:

I – a previsão de recursos disponíveis nas leis orçamentárias vigentes;

II – o disposto nos arts. 14, 16 e 17 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000;

III – a necessidade de realocação de recursos ou a possibilidade de abertura de crédito para a execução da norma;

IV – as limitações decorrentes da participação do Estado de Goiás em plano de austeridade fiscal, se esse for o caso;

V – a indicação da compatibilidade da proposta com o Plano Plurianual em vigor;
e

VI – a presença dos requisitos formais de instrução aplicáveis aos atos normativos abrangidos em sua área de atuação, sem prejuízo à responsabilidade do órgão ou da entidade proponente pela instrução a que se refere o art. 27 deste Decreto.

§ 1º A avaliação de que trata este artigo deverá ser instruída com a documentação comprobatória da viabilidade ou da impossibilidade da proposta normativa.

§ 2º Se for necessária a realocação de recursos, deverá ser indicada a minuta do ato normativo para a devida autorização legislativa ou governamental.

§ 3º Nos casos em que o aumento de despesa for relativo a pessoal, inclusive no âmbito das empresas estatais dependentes, a avaliação será realizada também pela SEAD conforme as suas atribuições legais, e lhe competirá ainda elaborar previamente a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, bem como efetuar o registro nas projeções da folha de pagamento, para subsidiar a análise da ECONOMIA.

§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, se a proposta normativa também ocasionar o acréscimo de gastos com aposentados e pensionistas do RPPS/GO, deverá ser elaborada a respectiva estimativa do impacto atuarial pela GOIASPREV, na forma do parágrafo único do art. 27 deste Decreto.

Avaliação de ato relativo a pessoal

Art. 32. A avaliação de ato normativo relativo a pessoal, realizada pela SEAD, observará, no que couber:

I – a existência de propostas que já contemplem os servidores diretamente alcançados ou apresentem potencial reflexo;

II – nas proposições relativas a cargos, carreiras ou funções temporárias, a existência de estudos técnicos, considerados os aspectos estratégicos;

III – a existência de atos normativos vigentes com disposições contrárias à proposta, bem como a necessidade de revogação ou modificação de normas correlatas; e

IV – o impacto financeiro, com a observância do aumento de despesa nas projeções orçamentárias, abrangidos, entre outros aspectos:

a) os efeitos financeiros no exercício em que entrará em vigor e nos dois subsequentes;

b) o quantitativo de pessoal atingido, inclusos ativos e inativos com direito à paridade;

c) as disposições legais aplicáveis ao que se propõe e as situações individuais específicas, inclusive as decorrentes de decisões judiciais; e

d) as alterações de projeções de despesa encaminhadas à ECONOMIA.

Criação de colegiados

Art. 33. O ato normativo que criar órgão, comissão, comitê, grupo de trabalho ou outra em forma de colegiado indicará:

I – as competências do colegiado;

II – a composição do colegiado e a autoridade encarregada de presidir ou coordenar os trabalhos;

III – o quórum de reunião e de votação;

IV – a periodicidade das reuniões ordinárias e a forma de convocação das reuniões extraordinárias;

V – o órgão ou a entidade encarregado(a) de prestar apoio administrativo;

VI – a forma de elaboração e aprovação do regimento interno, quando ele for necessário;

VII – quando os membros não forem natos, a forma de indicação deles, a duração dos mandatos, se houver, e a autoridade responsável pelos atos de designação ou nomeação;

VIII – quando o colegiado for temporário, o termo de conclusão dos trabalhos; e

IX – quando for o caso, a necessidade de relatórios periódicos e de relatório final, além da indicação da autoridade a quem serão encaminhados.

§ 1º O ato normativo que criar órgão colegiado observará as orientações gerais expedidas pela SEAD sobre funcionamento, pauta, elaboração de regulamento, planejamento e acompanhamento de resultados.

§ 2º É vedada a divulgação de discussões em curso sem a prévia anuência do titular do órgão ou da entidade a que o colegiado esteja vinculado.

§ 3º Colegiados que não forem de assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo ou cuja instituição ou alteração não for estabelecida por lei ou decreto poderão ser criados ou alterados por atos normativos inferiores a decretos.

Art. 34. A proposta de criação ou ampliação de colegiados será acompanhada, além dos documentos previstos no art. 27 deste Decreto:

I – do esclarecimento sobre a necessidade de o colegiado ser permanente, se não houver a indicação do término das atividades; e

II – da estimativa dos custos com:

a) deslocamentos dos membros do colegiado; e

b) homem/hora dos agentes públicos membros do colegiado; e

III – da anuência prévia dos órgãos, das entidades ou das unidades administrativas participantes do colegiado, presumida essa anuência quando não se manifestarem no prazo de dez dias corridos após terem sido notificados.

Rejeição de proposta de atos normativos

Art. 35. A proposta de ato normativo será submetida ao Governador do Estado para que decida devolvê-la ao órgão de origem ou arquivá-la quando for objeto de parecer contrário:

I – da PGE, quanto à legalidade, à constitucionalidade ou, se for o caso, ao mérito; e

II – das secretarias de Estado ou dos demais órgãos e entidades da administração pública estadual, quanto à oportunidade e à conveniência, bem como à compatibilização da matéria tratada na proposta com as políticas e as diretrizes do Governo Estadual.

CAPÍTULO VI

CONSULTA PÚBLICA

Competência para aprovar a consulta pública

Art. 36. A proposta do ato normativo a ser submetida à consulta pública será encaminhada pelo titular do órgão ou da entidade a que a matéria se subordina, por meio do aviso dirigido ao Secretário de Estado da Casa Civil, com a documentação referida nos arts. 25 e 27 deste Decreto.

Procedimento da consulta pública

Art. 37. Na hipótese de a CASA CIVIL concluir que a proposta do ato normativo é adequada, conveniente e oportuna:

I – a íntegra da proposta e os termos da consulta serão publicados no Diário Oficial do Estado por ação da CASA CIVIL; e

II – a consulta pública será disponibilizada no sítio eletrônico da CASA CIVIL e, caso se entenda conveniente, adicionalmente, no sítio eletrônico do órgão proponente.

Processamento das sugestões

Art. 38. As sugestões oriundas da consulta pública serão recebidas pela CASA CIVIL e analisadas com o órgão ou a entidade proponente.

Resultado da consulta pública

Art. 39. No máximo de três meses após o recebimento das sugestões, o órgão proponente deverá encaminhar à CASA CIVIL:

I – a exposição de motivos com a proposta final do ato normativo; ou

II – a justificativa da desistência da proposta.

CAPÍTULO VII

SANÇÃO E VETO A AUTÓGRAFO DE LEI

Art. 40. Na apreciação de autógrafos de lei enviados pela ALEGO para a deliberação executiva, compete à CASA CIVIL solicitar às secretarias de Estado e aos demais órgãos e entidades da administração pública estadual as informações que julgar convenientes para instruir o exame da matéria e sua compatibilidade com as diretrizes governamentais.

§ 1º Os autógrafos de lei serão submetidos à consulta técnico-jurídica da PGE para a análise da constitucionalidade, da legalidade e, quando for pertinente, do mérito.

§ 2º Para subsidiar a deliberação executiva de que trata o caput deste artigo, poderão ser consultados, conforme a conveniência, outros Poderes e órgãos autônomos, assim como entidades de classe, associações, federações, confederações e outras organizações representativas.

§ 3º As secretarias de Estado e os demais órgãos e entidades da administração pública estadual enviarão as informações solicitadas em até três dias úteis, com a possibilidade de, justificadamente, requererem a dilação do prazo.

Art. 41. As manifestações opinativas dos órgãos e das entidades da administração pública estadual relativas aos autógrafos de lei deverão ser fundamentadas, mesmo quando forem favoráveis à sanção, para a instrução da tomada de decisão pelo Chefe do Poder Executivo, consideradas:

I – a exequibilidade da proposta;

II – a possibilidade de alcance do objetivo buscado por meio de medida administrativa já adotada ou por ato normativo em vigor;

III – a adequação da despesa eventualmente criada às metas e aos planos traçados pela gestão do órgão ou da entidade; e

IV – outras demonstrações quanto ao ajuste da medida ao interesse público.

Parágrafo único. As respostas às consultas referentes a autógrafo de lei solicitadas pela CASA CIVIL, na forma do art. 40 deste Decreto, não deverão indicar sugestões de alteração na redação de dispositivos, dada a impossibilidade jurídica de fazê-las, mas apenas a recomendação fundamentada à sanção ou ao veto.

CAPÍTULO VIII

ANÁLISE DE IMPACTO NORMATIVO

Análise prévia à elaboração de atos normativos

Art. 42. Compete aos órgãos e às entidades da administração pública estadual direta e indireta, previamente à elaboração do ato normativo, analisar o problema identificado e a solução a ser adotada.

§ 1º O Anexo Único deste Decreto contém questões a serem avaliadas previamente à elaboração do ato normativo, sem a necessidade de serem respondidas formalmente, já que consistem em guia para auxiliar os responsáveis na análise de que trata o caput deste artigo.

§ 2º O parecer de mérito, indicado no art. 29 deste Decreto, é o documento adequado para a realização da análise prévia do impacto dos atos normativos propostos.

CAPÍTULO IX

CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS

Consolidação da Legislação Estadual

Art. 43. Os atos normativos serão reunidos em codificações e consolidações, integrados por volumes com matérias conexas ou afins, que constituirão em seu todo a Consolidação da Legislação Estadual.

Parágrafo único. A Consolidação da Legislação Estadual, a que se refere o caput deste artigo, consistirá na integração de todos os atos normativos pertinentes a determinada matéria em apenas uma norma, com a revogação formal dos atos incorporados à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados.

Alterações admitidas

Art. 44. Preservado o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, poderão ser feitas as seguintes alterações:

- I – introdução de novas divisões do texto básico;
- II – diferente colocação e numeração dos artigos consolidados;
- III – fusão de dispositivos repetitivos ou de valor normativo idêntico;
- IV – atualização da denominação de órgãos e entidades da administração pública;
- V – atualização de termos antiquados e modos de escrita ultrapassados;
- VI – atualização do valor de penas pecuniárias com base em indexação padrão;
- VII – eliminação de ambiguidades decorrentes do mau uso da língua portuguesa;
- VIII – homogeneização terminológica do texto;

IX – supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, observada, no que couber, a suspensão pelo Poder Legislativo da execução de dispositivos, respectivamente, na forma do art. 52, caput, inciso X, da Constituição federal, e do art. 11, caput, inciso XXIV, da [Constituição estadual](#);

X – indicação de dispositivos não recepcionados pela Constituição federal; e

XI – declaração expressa da revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores.

Parágrafo único. As providências a que se referem os incisos IX, X e XI do caput deste artigo deverão ser expressamente justificadas, com a indicação precisa das fontes de informação que lhes serviram de base.

Art. 45. Para a consolidação a que se refere o art. 43 deste Decreto, o Poder Executivo procederá ao levantamento da legislação estadual em vigor e formulará o projeto de consolidação de normas que tratem de matéria ou de assuntos a ela vinculados, com a indicação precisa dos atos revogados.

§ 1º Os projetos de consolidação para a apreciação do Poder Legislativo serão encaminhados com o pedido de urgência, para dar celeridade aos trabalhos.

§ 2º Observado o disposto no § 1º deste artigo, será também admitido o projeto de consolidação destinado exclusivamente à:

I – declaração de revogação de normas e dispositivos revogados ou cuja eficácia ou validade se encontre completamente prejudicada; e

II – inclusão de disposições em atos normativos preexistentes, com a revogação das disposições assim consolidadas nos mesmos termos do parágrafo único do art. 43 deste Decreto.

Matriz de consolidação

Art. 46. Considera-se matriz de consolidação a lei geral básica, à qual se integrarão os demais atos normativos de caráter extravagante que dispuserem sobre matérias conexas ou afins à disciplinada na matriz.

Atos infralegais

Art. 47. O disposto nos arts. 43, 44 e 45 deste Decreto se aplica à consolidação dos atos infralegais.

Apresentação dos atos normativos

Art. 48. A CASA CIVIL apresentará em seu sítio eletrônico os textos atualizados da [Constituição estadual](#), das emendas constitucionais e dos atos normativos subscritos pelo Governador do Estado.

Art. 49. A norma alterada deverá apresentar logo abaixo de cada dispositivo alterado, acrescido ou revogado uma nota que indique a alteração, o acréscimo ou a revogação realizada e a respectiva norma alteradora.

Parágrafo único. A nota a que se refere o caput deste artigo conterá o link de acesso à norma alteradora.

Art. 50. O dispositivo totalmente alterado por nova redação ou revogado deverá ser inteiramente tachado em vermelho e será posicionado abaixo do texto vigente.

Art. 51. O dispositivo parcialmente alterado por nova redação terá apenas a informação modificada tachada em vermelho, que será posicionada na sequência do texto vigente.

Art. 52. No caso de revogação de uma norma, todo o texto será tachado na cor vermelha, com exceção da epígrafe.

Parágrafo único. Logo abaixo da epígrafe, constará uma nota com a indicação da norma revogadora e o seu respectivo link de acesso.

Art. 53. Quando o início da vigência da norma alteradora for diferente da data de sua publicação, o texto da norma alterada permanecerá sem modificação até aquela data.

Art. 54. Quando a norma alteradora entrar em vigor em uma data, mas seus efeitos forem produzidos em data diferente, os dispositivos alteradores serão acrescidos à norma alterada, com a indicação do início da produção de seus efeitos.

Parágrafo único. Os dispositivos alterados permanecerão sem modificação até que surtam os efeitos da norma alteradora, momento em que serão tachados em vermelho, conforme indicam os arts. 50 e 51 deste Decreto.

Art. 55. Quando houver ampliação da quantidade de incisos, alíneas, itens ou subitens no artigo ou no parágrafo alterado, a partícula aditiva ou alternativa será automaticamente deslocada para o penúltimo dispositivo.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56. Os atos normativos assinados pelo Governador do Estado poderão ser referendados pelas manifestações dos titulares das secretarias de Estado, juntadas na instrução do processo de que resultou a proposta apresentada.

Art. 57. Compete à CASA CIVIL proceder à revisão final linguística e legística da redação das propostas dos atos normativos, inclusive para sanar incorreções de técnica legislativa, inadequações de linguagem, imprecisões e lapsos manifestos.

Art. 58. Eventual inexatidão formal da norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui justificativa válida para o seu descumprimento.

Parágrafo único. Autógrafos de lei encaminhados pelo Poder Legislativo que contenham erros de digitação, linguagem ou outros de natureza formal poderão ser sanados pela CASA CIVIL, sem implicar alteração de teor ou mérito do dispositivo.

Art. 59. Nos projetos de lei que instituem ou majoram tributo, serão observados os princípios da irretroatividade e da anterioridade tributárias, estabelecidos no inciso III do caput do art. 150 e no § 6º do art. 195 da Constituição federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 150, também da Constituição federal, e no inciso III do caput do art. 102 da [Constituição estadual](#).

Art. 60. Serão disciplinados por decreto:

I – a organização e o funcionamento da administração pública estadual, quando não implicar aumento de despesa nem a criação ou a extinção de órgãos públicos; e

II – a extinção de funções ou cargos públicos, quando estiverem vagos.

Parágrafo único. O decreto que dispuser sobre a extinção de função ou cargo público, quando estiver vago, não disciplinará nenhuma outra matéria.

Art. 61. O ato publicado no Diário Oficial do Estado com incorreção em relação ao original será objeto de republicação.

Parágrafo único. A republicação poderá abranger somente o trecho do ato com a incorreção.

Art. 62. O ato publicado no Diário Oficial do Estado com lapso manifesto será objeto de retificação e republicação.

§ 1º A retificação do ato competirá ao Secretário de Estado da Casa Civil.

§ 2º A retificação e a republicação abrangerão somente o trecho do ato com o lapso manifesto.

Art. 63. As disposições deste Decreto aplicam-se subsidiariamente à elaboração dos demais atos normativos de competência dos órgãos e das entidades do Poder Executivo estadual, observadas também as orientações do Manual de Redação do Governo do Estado de Goiás.

Art. 64. As remissões feitas, na legislação estadual, ao [Decreto nº 9.697](#), de 16 de julho de 2020, ou a dispositivo dele consideram-se respectivamente feitas a este Decreto ou às correspondentes disposições dele.

Art. 65. Fica revogado o [Decreto nº 9.697](#), de 2020.

Art. 66. Este Decreto entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

Goiânia, 28 de outubro de 2025; 137ª da República.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

ANEXO ÚNICO

QUESTÕES A SEREM AVALIADAS PREVIAMENTE À ELABORAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Diagnóstico

1. Qual é o problema identificado?

1.1 Alguma providência deve ser tomada?

1.2 Qual é o objetivo pretendido?

1.3 Quais razões determinaram a iniciativa?

1.4 Neste momento, como se apresenta a situação no plano fático e no plano
jurídico?

1.5 Quais foram as falhas ou as distorções identificadas?

1.6 Quais repercussões tem o problema que se apresenta no âmbito da
economia, da ciência, da técnica e da jurisprudência?

1.7 Qual é o conjunto dos destinatários atingidos pelo problema? Qual é o
número de casos a serem resolvidos?

1.8 O que poderá acontecer se nada for feito? O problema se agravará?
Permanecerá estável? Poderá ser superado pela própria dinâmica social, sem a intervenção do
Estado? Com quais consequências?

Alternativas

2. Quais são as alternativas disponíveis?

2.1 Qual foi o resultado da análise do problema? Onde se situam as causas do
problema? Sobre quais causas pode incidir a ação que se pretende executar?

2.2 Quais instrumentos de ação (exemplos: medidas destinadas à aplicação e à execução de dispositivos existentes, trabalhos com a opinião pública, acordos, investimentos, programas de incentivo, auxílio para que os próprios destinatários atingidos pelo problema contribuam para a sua resolução e instauração de processo judicial para a resolução do problema) parecem adequados à consecução dos objetivos pretendidos, no todo ou em parte?

2.3 Quais instrumentos de ação parecem adequados, considerados os seguintes aspectos:

2.3.1 desgastes e encargos para os cidadãos e a economia;

2.3.2 eficácia (precisão, grau de probabilidade de consecução do objetivo pretendido);

2.3.3 custos e despesas para o orçamento público;

2.3.4 efeitos sobre o ordenamento jurídico e sobre as metas estabelecidas;

2.3.5 efeitos colaterais e outras consequências;

2.3.6 entendimento e aceitação por parte dos interessados e dos responsáveis pela execução; e

2.3.7 possibilidade de impugnação no Poder Judiciário?

Competência legislativa

3. O Estado de Goiás deve adotar alguma medida? Ele dispõe de competência constitucional ou legal para fazê-lo?

3.1 Trata-se de competência privativa?

3.2 Trata-se de caso de competência concorrente?

3.3 Na hipótese de competência concorrente, a proposta foi formulada para assegurar a competência da União?

3.4 A matéria é, de fato, de iniciativa do Poder Executivo estadual ou é da iniciativa exclusiva da União ou de outro Poder estadual ou órgão autônomo?

Necessidade de edição de lei

4. Deve ser proposta a edição de lei?

4.1 A matéria a ser regulada está submetida ao princípio da reserva legal?

4.2 Por que a matéria deve ser submetida à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás – ALEGO?

4.3 Caso não seja proposta a edição de lei, a matéria deve ser disciplinada por decreto? Pode ser disciplinada por portaria?

4.4 Há fundamento legal suficiente para a edição de ato normativo secundário? Qual?

Reserva legal

5. Fórmulas legais excessivamente genéricas foram usadas?

5.1 Há violação ao princípio da legalidade?

5.2 Há conteúdo abdicatório ou demissionário do dever de legislar no ato normativo proposto?

5.3 Há delegação indevida de competência normativa?

Norma temporária

6. O ato normativo deve ter prazo de vigência limitado? Seria o caso de editar norma temporária?

Oportunidade de edição do ato normativo

7. O momento é oportuno para a edição de ato normativo?

7.1 Quais são as situações-problemas e os outros contextos correlatos que devem ainda ser considerados e pesquisados? Por que, então, deve ser adotada alguma medida neste momento?

7.2 Por que não podem ser aguardadas outras alterações, necessárias e previsíveis, para que sejam apresentadas em um mesmo ato normativo?

Densidade do ato normativo

8. A densidade que se pretende conferir ao ato normativo é apropriada?

8.1 A proposta de ato normativo está isenta de disposições programáticas, simbólicas, discursivas, principiológicas ou expletivas?

8.2 É possível e conveniente que a densidade da norma (diferenciação e detalhamento) seja flexibilizada por fórmulas genéricas (tipificação e uso de conceitos jurídicos indeterminados ou atribuição de competência discricionária)?

8.3 Os detalhes ou as eventuais alterações podem ser confiados ao poder regulamentar?

8.4 Para se evitarem regras redundantes, a matéria não estaria regulada em outras disposições de hierarquia superior, como:

8.4.1 ato internacional aprovado pelo Congresso Nacional;

8.4.2 lei federal;

8.4.3 lei estadual; ou

8.4.4 regulamento, em relação a portaria?

8.5 Quais regras são afetadas pela disposição pretendida? São regras que podem ser dispensadas?

Direitos fundamentais

9. As regras propostas afetam direitos fundamentais ou garantias constitucionais?

9.1 Os direitos de liberdade podem ser afetados?

9.1.1 Os direitos fundamentais especiais podem ser afetados?

9.1.2 Qual é o âmbito de proteção do direito fundamental afetado?

9.1.3 O âmbito de proteção sofre restrição?

9.1.4 A proposta preserva o núcleo essencial dos direitos fundamentais afetados?

9.1.5 Trata-se de direito individual submetido a simples reserva legal?

9.1.6 Trata-se de direito individual submetido a reserva legal qualificada?

9.1.7 Qual seria o outro fundamento constitucional (exemplo: regulação de colisão de direitos) para a aprovação da lei?

9.1.8 A proposta não usa, de modo excessivo, formulações genéricas (exemplo: conceitos jurídicos indeterminados)?

9.1.9 A fórmula proposta não se afigura casuística?

9.1.10 O princípio da proporcionalidade ou do devido processo legal substantivo foi observado?

9.1.11 O destinatário pode prever e aferir as limitações ou os encargos que lhe poderão advir?

9.1.12 As normas previstas preservam o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo judicial e administrativo?

9.2 Os direitos de igualdade foram afetados?

9.2.1 Os direitos de igualdade especiais (exemplo: proibição absoluta de diferenciação) foram observados?

9.2.2 O princípio geral da igualdade foi observado?

9.2.3 Quais são os pares de comparação?

9.2.4 Os iguais foram tratados de forma igual e os desiguais, de forma desigual?

9.2.5 Há razões que justifiquem as diferenças decorrentes da natureza das coisas ou de outros fundamentos de caráter objetivo?

9.2.6 As diferenças existentes justificam o tratamento diferenciado? Os pontos em comum legitimam o tratamento igualitário?

9.3 A proposta pode afetar situações consolidadas? Há ameaça de ruptura ao princípio da segurança jurídica?

9.3.1 O princípio que determina a preservação de direito adquirido foi observado?

9.3.2 A proposta pode afetar ato jurídico perfeito?

9.3.3 A proposta contém possível afronta à coisa julgada?

9.3.4 Trata-se de situação jurídica suscetível de mudança (exemplos: institutos jurídicos, situações estatutárias e garantias institucionais)?

9.3.5 A adoção de cláusula de transição entre o regime vigente e o regime proposto seria recomendável?

Norma tributária

10. Há pretensão de instituir ou majorar tributo? Qual é o fundamento constitucional?

10.1 A estrita legalidade tributária de que trata o art. 150, caput, inciso I, da Constituição federal foi observada?

10.2 Há definição clara de todos os elementos da obrigação tributária? Quais são a hipótese de incidência, a base de cálculo, o sujeito passivo e as consequências no caso de não pagamento ou de pagamento em atraso?

10.3 A lei afeta fatos geradores ocorridos antes de sua entrada em vigor (lei retroativa)?

10.4 A cobrança de tributos será realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei?

10.5 O princípio da imunidade recíproca foi observado?

10.6 As demais imunidades tributárias foram observadas?

10.7 Há disposição que assegure o princípio da anterioridade (cobrança somente a partir do exercício financeiro seguinte ao da publicação) e o princípio da anterioridade especial (cobrança apenas após noventa dias da data da publicação)?

10.8 O tributo que se pretende instituir tem caráter confiscatório?

10.9 No caso de taxa, trata-se de cobrança em razão do exercício do poder de polícia ou da utilização de serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte? Há equivalência razoável entre o custo da atividade estatal e a prestação cobrada?

Compreensão do ato normativo

11. O ato normativo corresponde às expectativas dos cidadãos?

11.1 O ato normativo será aceito pelos cidadãos?

11.2 O ato normativo será compreendido por todos?

11.3 O vocabulário empregado, a forma como os dispositivos foram organizados, a ordem lógica e o nível de abstração permitem que todos compreendam o texto do ato normativo?

Exequibilidade do ato normativo

12. O ato normativo é exequível?

12.1 Por que não se renuncia a novo sistema de controle por parte da administração pública estadual?

12.2 As disposições podem ser aplicadas diretamente?

12.3 As disposições administrativas que estabelecem normas de conduta ou proíbem determinadas práticas podem ser aplicadas com os meios existentes?

12.4 A inclusão de disposições sobre proteção jurídica é necessária? Por que as disposições gerais não são suficientes?

12.5 Por que não podem ser dispensadas:

12.5.1 as regras sobre competência e organização;

12.5.2 a criação de órgãos e colegiados;

12.5.3 a intervenção da autoridade;

12.5.4 as exigências relativas à elaboração de relatórios; ou

12.5.5 outras exigências burocráticas?

12.6 Quais órgãos ou entidades devem assumir a responsabilidade pela execução das medidas?

12.7 Quais conflitos de interesses a autoridade incumbida de executar as medidas deverá administrar?

12.8 A autoridade responsável pela execução das medidas dispõe da discricionariedade necessária?

12.9 Qual é a opinião das autoridades responsáveis pela execução das medidas quanto à clareza dos objetivos pretendidos e à possibilidade de sua execução?

12.10 O ato normativo pretendido foi submetido a testes sobre a possibilidade de sua execução com a participação das autoridades responsáveis pela aplicação dele? Por que não? A que conclusão se chegou?

Análise de custos envolvidos

13. Há relação equilibrada entre custos e benefícios? Procedeu-se à análise?

13.1 Qual é o ônus a ser imposto aos destinatários do ato normativo?

13.1.1 Quais gastos diretos os destinatários do ato normativo terão?

13.1.2 Quais gastos com procedimentos burocráticos serão acrescidos (exemplo: calcular ou, no mínimo, avaliar os gastos diretos e os gastos com procedimentos burocráticos, incluída a verificação do tempo despendido pelo destinatário do ato normativo com o atendimento às exigências formais)?

13.2 Os destinatários do ato normativo, em particular as pessoas naturais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, podem suportar esses custos adicionais?

13.3 As medidas pretendidas impõem despesas adicionais ao orçamento? Quais são as possibilidades existentes para o enfrentamento desses custos adicionais?

13.4 Quais são as despesas indiretas dos entes públicos com a medida? Quantos agentes públicos terão de ser alocados para atender às novas exigências? Qual é o custo estimado com eles? Qual é o acréscimo previsto para a despesa de custeio?

13.5 Os gastos previstos podem ser aumentados por força de controvérsias judiciais ou administrativas? Qual é o custo potencial com condenações judiciais e com a estrutura administrativa necessária para atuar no contencioso judicial e no contencioso administrativo?

13.6 Há previsão orçamentária suficiente e específica para a despesa? A alteração prévia da legislação orçamentária é necessária?

13.7 Há compatibilidade entre a proposta e os limites individualizados para as despesas públicas?

Simplificação administrativa

14. O ato normativo reduzirá ou aumentará as exigências procedimentais?

14.1 Em que medida as exigências necessárias à formulação de pedidos perante autoridades podem ser simplificadas?

14.2 Qual é a necessidade das exigências formuladas? Qual é o dano concreto no caso da sua dispensa? As formalidades e as exigências procedimentais cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido foram eliminadas?

14.3 Quais custos os atingidos pelo ato normativo terão com as exigências formuladas?

14.4 Qual será o tempo despendido pelos particulares com as exigências formuladas? O que pode ser feito para reduzi-lo?

14.5 Os atingidos pelo ato normativo compreendem facilmente as exigências formuladas?

14.6 Foram observadas as garantias legais de:

14.6.1 não se reconhecer firma e não se autenticarem documentos em cartório;

14.6.2 o reconhecimento de firma ou a autenticação de documentos em cartório, caso lei específica os exija, terem sido realizados pelo próprio agente público;

14.6.3 não se apresentar prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes;

14.6.4 não se apresentarem:

14.6.4.1 documentos existentes no âmbito da administração pública estadual; e

14.6.4.2 nova prova sobre fato anteriormente comprovado perante o ente público;

14.6.5 haver imposição imediata, de uma vez, ao interessado das exigências documentais necessárias à prestação dos serviços públicos; e

14.6.6 obter decisão final a respeito do requerimento no prazo de trinta dias?

14.7 O interessado poderá demandar e acessar os serviços públicos por meio eletrônico?

14.7.1 Os sistemas eletrônicos usados e a forma de assinatura dos atos, tanto pelos agentes públicos quanto pelos particulares envolvidos, atendem ao disposto na Lei federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020?

14.7.2 Na hipótese de dificuldade no uso dos meios eletrônicos ou de eles não atenderem aos requisitos estabelecidos na [Lei nº 17.039](#), de 22 de junho de 2010, o interessado poderá realizar os atos por meio físico?

14.7.3 A proteção de dados pessoais está garantida?

Prazo de vigência e de adaptação

15. Há necessidade de *vacatio legis* ou de prazo para a adaptação da administração e dos particulares?

15.1 Qual é o prazo necessário para:

15.1.1 os destinatários tomarem conhecimento da norma e analisarem os seus efeitos;

15.1.2 a edição dos atos normativos complementares essenciais à aplicação da norma;

15.1.3 a administração pública adaptar-se às medidas;

15.1.4 a adequação das estruturas econômicas de produção ou de fornecimento dos produtos ou serviços atingidos; e

15.1.5 a adaptação dos sistemas de informática usados pela administração pública ou por particulares?

15.2 Qual é a redução de custos possível para a administração pública e para os particulares se os prazos de adaptação forem prorrogados?

15.3 Qual é o período do mês, do ano ou da semana mais adequado para o início da aplicação das novas regras?

15.4 Para o cumprimento da nova obrigação, foram especificados tratamento diferenciado, simplificado e favorecido e prazo especial para as microempresas e as empresas de pequeno porte, consoante o art. 1º, §§ 3º a 6º, da Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006?

Avaliação de resultados

16. Como os resultados do ato normativo serão avaliados?

16.1 Qual é a periodicidade da avaliação de resultados do ato normativo?

16.2 Como as medidas serão revertidas na hipótese de os resultados do ato normativo serem negativos ou insuficientes?

Este texto não substitui o publicado na Errata no Suplemento do D.O de 29/10/2025 e no Suplemento do D.O de 28/10/2025

Autor	Governador do Estado de Goiás
Legislações Relacionadas	Constituição Estadual / 1989 Lei Complementar Nº 033 / 2001 Lei Complementar Nº 161 / 2020 Lei Ordinária Nº 20.756 / 2020 Lei Ordinária Nº 17.039 / 2010 Lei Ordinária Nº 13.800 / 2001 Decreto Numerado Nº 8.808 / 2016 Decreto Numerado Nº 9.697 / 2020
Órgãos Relacionados	Goiás Previdência - GOIASPREV Poder Executivo Poder Judiciário Procuradoria-Geral do Estado - PGE Secretaria de Estado da Administração - SEAD Secretaria de Estado da Casa Civil - CASA CIVIL Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO
Categorias	Regulamentos e estatutos Redação oficial e atos normativos



DECRETO Nº 10.859, DE 27 DE JANEIRO DE 2026

Institui a Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás e as regras para sua gestão e para a governança de serviços no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás, também revoga o [Decreto nº 9.574](#), de 5 de dezembro de 2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais, com fundamento no inciso IV e na alínea "a" do inciso XVIII do art. 37 da [Constituição do Estado de Goiás](#), também em atenção ao Processo nº 202500005037173,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto institui a Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás, documento único, de caráter centralizado, que reúne os serviços públicos prestados pelos órgãos e pelas entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional, como instrumento de gestão e governança dos serviços públicos do Poder Executivo estadual.

Parágrafo único. A Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás constitui instrumento de transparência e gestão pública destinado a informar aos cidadãos os serviços prestados pelos órgãos e pelas entidades da administração pública, as formas de acesso, os padrões de qualidade e os compromissos assumidos na sua prestação, conforme a Lei federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, e a [Lei estadual nº 20.846](#), de 2 de setembro de 2020, para a ampliação do controle social, a promoção da eficiência administrativa e o fortalecimento da relação entre o Estado e o usuário dos serviços públicos.

Art. 2º Os órgãos e as entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Goiás, bem como as demais entidades prestadoras de serviços públicos no âmbito do Poder Executivo, deverão, conforme suas atribuições, cadastrar, manter atualizadas e divulgar as informações de seus serviços na Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás, observadas as diretrizes deste Decreto.

§ 1º Órgãos e entidades de outros Poderes e âmbitos poderão disponibilizar seus serviços na Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás mediante a celebração de termo de cooperação técnica, que disciplinará a forma de integração, governança compartilhada, responsabilidades e divulgação.

§ 2º Os órgãos, as entidades e as prestadoras de serviços relacionados neste artigo ficam subordinados tecnicamente à Secretaria de Estado da Administração - SEAD quanto à gestão da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás, inclusive quanto à sistemática, às metodologias e às ferramentas adotadas para a gestão de serviços.

Art. 3º Este Decreto considera:

I - Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás: instrumento público que reúne, em linguagem simples e acessível, as informações necessárias para que o usuário localize, compreenda e utilize um serviço público, inclusive requisitos, etapas, prazos, custos, canais de atendimento, compromissos de qualidade e indicadores relevantes;

II - usuário: pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público;

III - usuário interno: pessoa física ou jurídica que possui vínculo formal com o órgão, utiliza ou interage com os serviços públicos;

IV - usuário externo: pessoa física ou jurídica que não possui vínculo formal ou direto com o órgão, mas utiliza ou interage com os serviços públicos;

V - Portal EXPRESSO: portal único de serviços do Estado de Goiás, acessível pelo endereço www.expresso.go.gov.br, no qual está disponibilizada a Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás;

VI - EXPRESSO Admin: plataforma de gestão dos serviços do Estado de Goiás, utilizada por servidores para administrar conteúdos, acessos e integrações do Portal EXPRESSO;

VII - Mapa de Transformação de Serviços: ferramenta disponibilizada no EXPRESSO Admin, integradora e estratégica, que associa os processos de negócio e de trabalho aos serviços prestados, bem como às suas respectivas categorias, etapas, documentos gerados, graus de complexidade e potenciais de transformação digital;

VIII - unidade central de gestão da Carta de Serviços: unidade administrativa central responsável por padronizar e implementar procedimentos para gestão da Carta de

Serviços ao Usuário do Estado de Goiás, orientar órgãos e entidades na aplicação de boas práticas, promover a cultura e o conhecimento sobre o tema, bem como monitorar resultados para melhorar a gestão e os serviços públicos;

IX - unidade setorial de gestão da Carta de Serviços: unidade administrativa setorial responsável por atender, tempestivamente, às orientações, às diretrizes e às solicitações da unidade central de gestão da Carta de Serviços, bem como gerir a Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás no âmbito setorial;

X - ponto focal setorial de gestão da Carta de Serviços: servidor designado pelo órgão ou pela entidade, lotado na unidade setorial de gestão da Carta de Serviços, responsável por coordenar a gestão da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás;

XI - responsável pelo serviço: servidor designado pela unidade que detém a responsabilidade técnica e normativa pelo serviço;

XII - serviço público: é toda atividade administrativa ou de interesse coletivo desempenhada sob regime de direito público, diretamente pelo Estado ou por seus delegatários, com o objetivo de atender de forma contínua, regular e eficiente às necessidades essenciais da população;

XIII - serviço público de atendimento: serviço público prestado de forma individualizada que se inicia a partir de uma interação presencial, digital ou automatizada do usuário com o órgão ou a entidade pública e se encerra com a entrega do resultado final, conforme a solicitação;

XIV - base legal: garante que o serviço tenha fundamento jurídico e esteja sob a competência do órgão responsável e evita ofertas indevidas ou sem respaldo normativo;

XV - interação: contato entre o órgão ou a entidade pública e o cidadão, caracterizada pela existência de solicitação ou demanda específica que exija resposta, análise ou providência administrativa voltada à prestação de um serviço público;

XVI - processo padronizado: sequência estruturada de atividades, regras e responsabilidades que disciplinam a execução de um serviço público, de forma a garantir transparência e continuidade;

XVII - integralidade ou suficiência: característica do serviço público cuja execução resulta em uma entrega final e completa ao cidadão, sem depender de outro serviço para alcançar o objetivo pretendido; e

XVIII - personalização: característica do serviço público que resulta em uma entrega ou resposta individualizada ao cidadão, pessoa física ou jurídica, em decorrência de solicitação específica.

§ 1º O ponto focal setorial a que se refere o inciso X do caput deste artigo deverá atender aos requisitos estabelecidos no [Decreto nº 10.287](#), de 10 de julho de 2023, que dispõe

sobre o Sistema Estruturador das Redes de Gestão - SIGES, na área de inovação da gestão e dos serviços públicos.

§ 2º A Superintendência Central de Transformação Pública, por meio da Gerência de Gestão da Carta de Serviços, da SEAD, constitui a unidade central de gestão da Carta de Serviços, mencionada no inciso VIII do caput deste artigo.

Art. 4º A Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás objetiva ser um instrumento de gestão para:

I - informar o usuário sobre os serviços prestados e as formas de acesso;

II - padronizar o atendimento e aumentar a qualidade da informação prestada ao usuário;

III - promover e sustentar a transparência, a simplificação, a transformação digital e a acessibilidade dos serviços públicos;

IV - viabilizar o acesso transparente às informações sobre os serviços públicos ofertados, por permitir aos usuários avaliar, propor melhorias e exercer o controle social de forma qualificada;

V - fortalecer a cidadania;

VI - incentivar a responsabilidade administrativa; e

VII - subsidiar as discussões nas salas do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos do Estado de Goiás com informações claras e atualizadas sobre a forma de obtenção dos serviços.

Art. 5º Consideram-se de cadastramento obrigatório na Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás todos os processos de trabalho identificados na Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás que atendam aos seguintes critérios:

I - possuam usuário ou destinatário externo, ou usuário interno (servidor, unidade administrativa ou outro órgão público);

II - gerem entrega, autorização, documento, benefício, informação, atendimento ou resultado de interesse direto do usuário;

III - possuam fundamento legal que comprove a competência do órgão ou da entidade responsável pela prestação do serviço;

IV - envolvam interação com o cidadão, de forma direta ou indireta, mediante solicitação, atendimento ou entrega de resultado ao público externo;

V - sejam processos padronizados, com etapas, prazos, documentos e canais de atendimento formalmente definidos e replicáveis;

VI - resultem em entrega final e completa ao cidadão, que caracteriza a integralidade ou a suficiência do serviço; e

VII - apresentem resultado individualizado em resposta à solicitação do usuário, que caracteriza a personalização da entrega.

Parágrafo único. As inclusões de processos de trabalho que não atendam aos requisitos estabelecidos neste artigo e possíveis omissões de processos que se enquadrem nos critérios de cadastramento obrigatório deverão ser avaliadas e tratadas pela unidade central de gestão da Carta de Serviços.

CAPÍTULO II

GOVERNANÇA E RESPONSABILIDADES

Art. 6º Compete ao ponto focal setorial de gestão da Carta de Serviços:

I - zelar para que os serviços do órgão ou da entidade estejam atualizados e funcionais na Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás, em articulação com os responsáveis pelos serviços;

II - apoiar os responsáveis pelos serviços e os demais envolvidos, direta ou indiretamente, na gestão da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás;

III - garantir a descrição clara e suficiente da jornada do usuário;

IV - revisar registros no EXPRESSO Admin com base em linguagem simples e clara;

V - identificar necessidades de capacitação;

VI - representar o órgão ou a entidade em ações convocadas pela unidade central de gestão da Carta de Serviços;

VII - identificar, com o apoio dos responsáveis, novos serviços ainda não cadastrados;

VIII - comunicar ao responsável pela gestão de processos alterações nos serviços, para assegurar o alinhamento e a correta divulgação;

IX - identificar e priorizar os serviços que devam passar pelo ciclo de transformação; e

X - atender, tempestivamente, às solicitações da unidade central de gestão da Carta de Serviços.

Art. 7º Compete ao responsável pelo serviço:

I - identificar os serviços sob sua responsabilidade e mantê-los atualizados e funcionais;

- II - cooperar, a qualquer tempo, com o ponto focal setorial na descrição clara;
- III - informar alterações relacionadas aos serviços;
- IV - promover a simplificação e a transformação digital dos serviços;
- V - envolver o ponto focal setorial na criação ou na melhoria dos serviços; e
- VI - garantir o alinhamento entre requisitos, instruções internas e compromissos de qualidade.

Art. 8º Compete à unidade central de gestão da Carta de Serviços:

I - definir, padronizar e implantar os procedimentos inerentes às atividades de gestão da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás, com a edição e a comunicação de diretrizes, metodologias, ferramentas, instrumentos, técnicas, enunciados e instruções de trabalho;

II - assessorar os órgãos e as entidades na aplicação de boas práticas de gestão da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás;

III - estimular e promover a cultura e a prática da gestão da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás, além de transferir conhecimento sobre ela, com a realização de ações, projetos, oficinas, seminários e outros eventos;

IV - monitorar os resultados das ações de gestão da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás nos órgãos e nas entidades, com o foco na melhoria da gestão e dos serviços públicos;

V - integrar e estimular os atores das unidades setoriais de gestão da Carta de Serviços;

VI - gerir a Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás; e

VII - atualizar continuamente os serviços da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás e garantir sua adequada integração às instruções normativas internas disponibilizadas aos atendentes presenciais do Vapt Vupt e do EXPRESSO.

CAPÍTULO III

PADRÕES , ATUALIZAÇÃO E QUALIDADE DA INFORMAÇÃO

Art. 9º O cadastramento e a atualização da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás deverão ser precedidos do mapeamento da jornada do usuário e do processo de negócio, com o uso de linguagem simples, estrutura orientada à jornada e indicadores de desempenho.

Parágrafo único. Na impossibilidade do atendimento imediato ao disposto no caput deste artigo, o respectivo órgão ou entidade deverá dispor de cronograma de execução validado pela Superintendência Central de Transformação Pública, da SEAD.

Art. 10. Sempre que houver transformação ou ampliação da oferta de serviços ao cidadão, os órgãos e as entidades deverão atualizar as informações constantes da respectiva Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás.

Art. 11. Com relação aos prazos e aos critérios mínimos exigidos para a atualização da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás:

I - toda alteração que possa impactar a realização do serviço pelo usuário, inclusive mudanças em disponibilidade, requisitos, documentos, prazos, procedimentos ou canais de atendimento, deverá ser refletida na Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás em até cinco dias úteis contados da data da alteração, e será responsabilidade do ponto focal setorial registrar a ocorrência e a medida corretiva; e

II - nenhum serviço poderá permanecer por mais de cento e vinte dias sem a verificação da necessidade de atualização, e será obrigatório o registro da verificação no EXPRESSO Admin.

§ 1º A unidade central de gestão da Carta de Serviços poderá, a qualquer tempo, solicitar ou realizar diretamente a atualização da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás.

§ 2º Os órgãos e as entidades estaduais se responsabilizarão não só pela constante atualização do conteúdo da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás e pela comunicação à unidade central de gestão da Carta de Serviços, mas também pela exata prestação do serviço de acordo com o estabelecido.

Art. 12. Se houver a constatação da indisponibilidade ou do mau funcionamento dos serviços ofertados, a unidade central de gestão da Carta de Serviços deverá comunicá-lo imediatamente ao ponto focal setorial responsável, para tomar as providências necessárias.

Parágrafo único. Se não houver solução, poderá ser determinada a suspensão temporária do serviço até a regularização, de forma a resguardar os usuários e evitar prejuízos na prestação dos serviços.

Art. 13. É obrigatória a utilização de linguagem simples, direta e inclusiva na redação dos serviços, em observância à [Lei nº 23.453](#), de 28 de maio de 2025, e às demais normas aplicáveis.

Art. 14. Cada serviço publicado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações padronizadas:

I - nome do serviço;

- II - descrição do serviço em linguagem simples;
- III - público-alvo;
- IV - requisitos e documentos necessários;
- V - etapas da jornada do usuário;
- VI - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;
- VII - valor, se houver, e forma de pagamento;
- VIII - canais de acesso e horários de atendimento;
- IX - base legal e normativa;
- X - indicadores de desempenho (prazo médio, taxa de resolução e avaliação do usuário);
- XI - contato da área responsável pelo serviço;
- XII - observações sobre acessibilidade e atendimento prioritário; e
- XIII - data da última atualização e responsável pela atualização.

Art. 15. A Ouvidoria-Geral, o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos do Estado de Goiás, os resultados das avaliações dos serviços públicos, disponibilizados pelo EXPRESSO, e os resultados das avaliações da gestão pública deverão ser sistematicamente consultados para a retroalimentação da melhoria da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás.

Art. 16. A unidade central de gestão da Carta de Serviços poderá aplicar metodologia de atestação e auditoria da qualidade, com rodada de auditoria mínima anual para todos os órgãos, exceções e fiscalizações extraordinárias quando houver necessidade.

Art. 17. O resultado da avaliação e o ranking dos órgãos e das entidades, quanto ao atendimento a este Decreto e à efetividade da Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás, desde a sua elaboração até a sua execução como serviço público, será divulgado pela SEAD com a periodicidade mínima semestral, para a transparência e a melhoria contínua.

Art. 18. Os órgãos e as entidades deverão promover, prioritariamente, a divulgação do Portal EXPRESSO em seus sites institucionais, redes sociais e outros canais de comunicação, a fim de ampliar o acesso à Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás e facilitar o conhecimento dos direitos e dos serviços oferecidos.

Art. 19. Para garantir a oferta de serviços públicos de forma sustentável, a Carta de Serviços ao Usuário do Estado de Goiás, por meio do Mapa de Transformação de Serviços disponível no EXPRESSO Admin, deverá manter o vínculo com a Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Caberá à SEAD coordenar a implementação deste Decreto, articular os órgãos e as entidades envolvidos, bem como publicar normas complementares.

Art. 21. Fica revogado o [Decreto nº 9.574](#), de 5 de dezembro de 2019, sem prejuízo dos atos administrativos regularmente praticados até a data de sua publicação.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 27 de janeiro de 2026; 138ª da República.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado [no Suplemento do D.O de 28/01/2026](#)

Autor	Governador do Estado de Goiás
Legislações Relacionadas	Decreto Numerado Nº 9.574 / 2019 Constituição Estadual / 1989 Lei Ordinária Nº 20.846 / 2020 Decreto Numerado Nº 10.287 / 2023 Lei Ordinária Nº 23.453 / 2025
Órgãos Relacionados	Poder Executivo Secretaria de Estado da Administração - SEAD
Categoria	Serviços Públicos



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil

DECRETO Nº 9.777, DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

Institui o [Manual de Redação do Governo do Estado de Goiás](#).

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, também tendo em vista o que consta do Processo nº 202000013000825,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica instituído o [Manual de Redação do Governo do Estado de Goiás](#) no âmbito do Poder Executivo, inclusive nas fundações e nas autarquias, a ser observado na elaboração de atos administrativos e normativos.

Parágrafo único. O documento será disponibilizado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC em formato digital.

Art. 2º As regras de elaboração de atos deverão ser observadas também no sistema eletrônico em uso no Poder Executivo.

Parágrafo único. Os gestores do referido sistema deverão adequá-lo para permitir a aplicação concreta das orientações do *Manual*.

Art. 3º Está autorizada a reprodução, parcial ou total, sem fins lucrativos, por qualquer meio, do [Manual de Redação do Governo do Estado de Goiás](#), desde que seja citada a fonte com o sítio da internet onde pode ser encontrado o original.

Art. 4º Eventuais alterações no documento de que trata o *caput* do art. 1º poderão ser realizadas por meio de portaria do titular da SECC.

Art. 5º Revoga-se o [Decreto nº 6.339](#), de 26 de dezembro de 2005.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 6 de janeiro de 2021, 133º da República.

RONALDO CAIADO

Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 07-01-2021.

Autor	Governador do Estado de Goiás
Legislação Relacionada	Decreto Numerado Nº 6.339 / 2005
Órgãos Relacionados	Poder Executivo Secretaria de Estado da Casa Civil - CASA CIVIL
Categoria	Serviços Públicos

Corpo de
Bombeiros
Militar



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

OFÍCIO Nº 49706/2023/CBM

Goiânia, 5 de outubro de 2023.

Aos Comandantes/Chefes de Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

Assunto: Demandas externas.

Prezados Comandantes/Chefes,

Face ao disposto no Ofício nº 5940/2023/SGG (52233233), informo a Vossas Senhorias que, doravante, no ato dos encaminhamentos internos para instrução processual das demandas provenientes dos órgãos externos de controle/fiscalização, como o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e o Ministério Público do Estado de Goiás, cujo objeto esteja relacionado à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito do Poder Executivo, todas as OBMs deverão concomitantemente remeter o processo diretamente à Ouvidoria Geral do CBMGO, unidade SEI nº 20064, a qual fará o controle e remessa à Unidade de Monitoramento de Demandas de Órgãos de Controle, vinculada à Controladoria-Geral do Estado.

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
Comandante-Geral



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral**, em 05/10/2023, às 15:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **52425315** e o código CRC **B4CE22AD**.

SECRETARIA GERAL
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-2004.



Referência: Processo nº 202300011032037



SEI 52425315



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PORTARIA Nº 1558, de 25 de março de 2024

Regulamenta procedimentos para emissão de documento de identidade militar para bombeiros da Corporação.

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado n. 23.790, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do inciso VIII do art. 11 da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do art. 114 do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria da Segurança Pública,

Considerando o disposto na [Lei nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023](#), que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do inciso XXI do caput do art. 22 da [Constituição Federal](#);

Considerando o disposto na [Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018](#), que disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição Federal;

Considerando o disposto na [Portaria MJSP nº 429, de 21 de junho de 2023](#), que dispõe sobre a padronização do documento de identificação funcional para os bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal;

Considerando as orientações emanadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, no que tange à confecção do novo modelo de documento de identificação funcional para os bombeiros militares do Estado de Goiás;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer critérios para emissão de documento de identidade militar de bombeiros da Corporação.

Art. 2º O documento de identidade militar é de uso obrigatório para os bombeiros militares da ativa e veteranos.

Parágrafo único. A confecção do documento de identidade militar para os pensionistas e dependentes dar-se-á mediante disponibilidade do Comando de Gestão e Finanças - CGF.

Art. 3º A renovação do documento de identidade militar é de responsabilidade do portador e sua produção ocorrerá mediante solicitação do interessado ao CGF, via agendamento eletrônico em endereço divulgado por esse órgão de direção.

Art. 4º Para emissão do documento de identidade militar da ativa, deverá ser observado o seguinte:

I - a Seção de Identificação do CGF deverá manter o controle do agendamento dos militares;

II - os militares serão fotografados na data agendada trajando túnica cinza pérola escuro, camisa bege e gravata vertical bege ou fita bege, com apresentação individual segundo o que estabelece o Regulamento de Uniformes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás;

III - a Seção de Identificação manterá exemplar da túnica definida no inciso anterior para fins de empréstimo aos militares que não possuírem a peça de uniforme; e

IV - no que tange à emissão de 2ª via do documento de identidade militar, motivada por extravio, roubo ou furto, a Seção de Identificação deverá exigir boletim de ocorrência e registro junto ao Comando de Correições e Disciplina, além de outros documentos que julgar necessários.

Art. 5º Para emissão do documento de identidade militar de veterano(a), a fotografia deve ser em traje de passeio completo.

Art. 6º O militar deverá providenciar novo documento de identidade militar nas seguintes situações:

I - estiver com o prazo de validade vencido;

II - houver mudança de situação funcional;

III - estiver violada ou danificada; e

IV - for o caso previsto no art. 4º, IV, desta portaria.

Parágrafo único. O militar deverá observar a validade de seu documento de identidade militar, evitando possível bloqueio nos meios eletrônicos e outras implicações legais, sob pena de responsabilidade.

Art. 7º Ao confirmar chegada do novo documento após contato com a Seção de Identificação, o militar deverá devolver no ato de entrega o documento anterior para fins de descarte.

Art. 8º Os documentos de identidade militar emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás terão validade de 6 anos e serão assinados pelo Comandante ou Subcomandante de Gestão e Finanças.

Art. 9º Determinar o encaminhamento desta portaria ao CGF para fins de publicação em boletim.

Art. 10. Os casos omissos nesta portaria serão solucionados pelo Comandante-Geral da Corporação.

Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº 162, de 10 de abril de 2023 (46534610).



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral**, em 05/04/2024, às 17:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **58249749** e o código CRC **BAD717BB**.

SECRETARIA GERAL

AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - JARDIM AMÉRICA - GOIÂNIA - GO - CEP 74270-060 - (62) 3201-2004



Referência: Processo nº 202400011008915

SEI 58249749

Corpo de
Bombeiros
Militar



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Ofício Circular nº 935/2023 - CBM

Goiânia, 20 de outubro de 2023.

Aos Comandantes/Chefes de Unidades do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás

Assunto: Identidades Funcionais.

Senhores Comandantes/Chefes,

Considerando que este Comando de Gestão e Finanças, através da Seção de Identificação-SID, é responsável pela gestão e controle da emissão das identidades funcionais do CBMGO.

Considerando que atualmente a referida Seção de Identificação, está trabalhando com agendamento para realização dos atendimentos pertinentes a emissão de cédulas funcionais, tanto dos titulares quanto dos seus dependentes, objetivando sempre a celeridade do processo e a satisfação para os militares e dependentes atendidos.

Sendo assim, informamos a todo o CBMGO que esta seção estará realizando o agendamento de forma on-line, via link abaixo, que também poderá ser obtido via Telefone da Seção que também é Whatsapp (62) 3201-2070.

link: <https://calendar.app.google/L9APXbQAgFeFpAAa8>

HELTER BORGES DE OLIVEIRA - TC QOC
Comandante de Gestão e Finanças em exercício

LUIZ SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA - 1º Ten QOA/Adm
Chefe da Seção de Identificação - SID



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ SERGIO CARNEIRO DA SILVA, Chefe de Departamento ou Seção**, em 23/10/2023, às 11:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **HELTER BORGES DE OLIVEIRA, Bombeiro (a) Militar**, em 23/10/2023, às 15:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **52967127** e o código CRC **6B94A549**.

SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO

AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM
AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-2070.



Referência:
Processo nº 202300011033649



SEI 52967127

Corpo de
Bombeiros
Militar



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SECRETARIA GERAL

Referência: Processo nº 202400011020782

Interessado(a): CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

Assunto: Identificação de dependentes.

DESPACHO Nº 7743/2024/CBM/SG-09346

Trata-se do Ofício Nº 32328/2024/CBM (61259401), por meio do qual o Comando de Gestão e Finanças informa sobre a indisponibilidade de cédulas para a confecção de identidades funcionais para dependentes.

Assim, considerando ainda que a legislação não prevê a emissão de identidade para dependentes, estando este signatário impossibilitado de manter a impressão por carência de dispositivo legal que autorize, informamos a todo o efetivo do CBMGO que a confecção de identidades funcionais para dependentes está suspensa por tempo indeterminado.

Goiânia, 10 de dezembro de 2024.

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
Comandante-Geral



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral**, em 10/12/2024, às 14:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **68333961** e o código CRC **A1AD5BC9**.



Referência: Processo nº 202400011020782



SEI 68333961



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PORTARIA Nº 6731, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

Aprova o Regimento Interno da Ouvidoria Adjunta na Corporação.

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos dos art. 2º e 4º da Lei estadual nº 16.899, de 26 de janeiro de 2010, que fixa o efetivo da Corporação e dá outras providências, do art. 11, inciso I, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional do CBMGO, e do art. 113 do Decreto estadual nº 10.715, de 25 de junho de 2025, que aprova o Regulamento da Secretaria da Segurança Pública,

Considerando o disposto na Portaria nº 2578, de 20 de maio de 2024, que aprova novo [Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo \(QODE\)](#) da Corporação (202200011023060);

Considerando a [Lei federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017](#), que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública;

Considerando a Lei estadual nº 18.025, de 22 de maio de 2013, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal;

Considerando o [Decreto estadual nº 10.466, de 14 de maio de 2024](#), que dispõe sobre a atividades e estrutura de Ouvidoria no Estado de Goiás, determinando que os órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas mantenham em sua estrutura organizacional unidade responsável pelas atividades de ouvidoria;

Considerando o [Decreto estadual nº 10.715, de 25 de junho de 2025](#), que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, e que em seu art. 120 e art. 121, prevê a atuação do Comando de Correções e Disciplina e do Comando de Atividades Técnicas do CBMGO em atividades relacionadas à ouvidoria e às suas competências;

Considerando a solicitação do Ouvidor Setorial da SSP por meio do Ofício nº 23638/2025 (77344699), em especial nos itens 4 e 5, que orienta o CBMGO a reestruturar a Ouvidoria no âmbito da Corporação e criar a Ouvidoria Adjunta Bombeiro Militar; e,

Considerando o Plano de Implantação da Ouvidoria Adjunta do CBMGO (77478832), que estabelece as diretrizes e os objetivos para a formalização e o funcionamento da referida unidade;

Considerando a Portaria nº 5943, de 29 de agosto de 2025 (78969257), que dispõe sobre a criação da Ouvidoria Adjunta no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Ouvidoria Adjunta do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (OA/CBMGO), conforme anexo desta portaria.

Art. 2º A Assistência do Comando-Geral deverá adotar providências visando a publicação do regimento no portal oficial do CBMGO na internet.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da respectiva publicação.

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

REGIMENTO INTERNO

OUVIDORIA ADJUNTA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (OA/CBMGO)

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Regimento Interno estabelece a organização, as competências, as atribuições e o funcionamento da Ouvidoria Adjunta do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (OA/CBMGO), bem como os procedimentos para recebimento, tratamento e resposta às manifestações dos usuários dos serviços públicos e dos militares.

Parágrafo único. A OA/CBMGO tem como finalidade primordial consolidar um canal efetivo de comunicação entre o cidadão, os militares e a Administração Pública, por meio da estruturação e capacitação necessárias para o desenvolvimento de suas atividades, precipuamente o recebimento, tratamento e resposta qualificada às manifestações, promovendo a transparência, a integridade e a melhoria contínua da gestão.

Art. 2º Para os fins deste Regimento, consideram-se as seguintes definições, em consonância com o Decreto estadual nº 10.466, de 2024, e a Portaria nº 5943, de 2025, do CBMGO:

I - Ouvidoria-Geral: unidade central do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo, dirigida e representada pela Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral (SGAO) da Controladoria-Geral do Estado (CGE);

II - Ouvidor-Geral: titular da SGAO, da CGE;

III - Gerência de Ouvidoria CGE: unidade responsável em auxiliar na execução e no assessoramento das atividades que competem à Ouvidoria-Geral;

IV - Gerência de Ouvidoria Setorial/Ouvidoria Setorial: unidade responsável pelo registro e tratamento das manifestações direcionadas ao órgão ou à entidade a que está vinculada, e que pode monitorar uma ou mais Ouvidorias Adjuntas, com vistas à avaliação da efetividade e o aprimoramento da gestão pública;

V - Ouvidoria Adjunta: unidade responsável pelo registro e tratamento das manifestações direcionadas ao órgão ou à entidade em que inexistente Ouvidoria Setorial e está tecnicamente subordinada a uma Ouvidoria Setorial;

VI - Ouvidor(a): titular da unidade de Ouvidoria Setorial ou Adjunta responsável pelas atividades de ouvidoria;

VII - Ouvidor(a) Substituto(a): militar que auxilia o(a) Ouvidor(a) Setorial ou Adjunto(a) e o(a) substitui em ausências ou impedimentos;

VIII - área técnica: setor ou departamento da Corporação responsável por prestar informação ou apresentar resposta a manifestações;

IX - Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo: rede composta pela CGE, como órgão central, com atuação por meio da SGAO, pelas Ouvidorias Setoriais e Adjuntas dos órgãos, das entidades da administração pública estadual e dos demais entes, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 10.466, de 2024, como instâncias responsáveis pela execução das políticas de ouvidoria do Estado; e

X - sistema informatizado de ouvidoria: sistema para o registro das manifestações dos cidadãos e para o tratamento delas, denominado Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGOe).

Art. 3º A OA/CBMGO estará diretamente subordinada ao Comando-Geral da Corporação e tecnicamente subordinada à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e à Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral (SGAO) da Controladoria-Geral do Estado (CGE), conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, e no art. 1º, § 2º, ambos do Decreto estadual nº 10.466, de 14 de maio de 2024, e no art. 1º, parágrafo único, da Portaria nº 5943, de 29 de agosto de 2025.

CAPÍTULO II

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 4º A estrutura organizacional da OA/CBMGO será composta por:

I - Ouvidoria Adjunta (OA/CBMGO), responsável pela coordenação geral das atividades, representação da ouvidoria e garantia do cumprimento da legislação, possuindo como integrantes o (a) Ouvidor(a) Adjunto(a), Ouvidor(a) Substituto(a) e Analistas de Ouvidoria;

II - subseções especializadas, para garantir a especialização e a eficácia no tratamento de manifestações sensíveis e específicas, com atuação estratégica em:

- a) área técnica de ouvidoria na Corregedoria do CBMGO;
- b) área técnica de ouvidoria no Comando de Atividades Técnicas do CBMGO; e
- c) núcleo de atendimento de Ouvidoria da Mulher e da Diversidade (OMD) do CBMGO.

Art. 5º A Equipe Central da Ouvidoria Adjunta, diretamente subordinada ao Comando-Geral do CBMGO, será responsável por:

I - Ouvidor(a) Adjunto(a): coordenar as atividades gerais da Ouvidoria, representar a unidade e garantir o cumprimento da legislação pertinente;

II - Ouvidor(a) Substituto(a): auxiliar o(a) Ouvidor(a) Adjunto(a) em suas funções e substituí-lo(a) em suas ausências ou impedimentos; e

III - Analistas de Ouvidoria: realizar o recebimento, registro, análise e tratamento inicial das manifestações, bem como o encaminhamento e monitoramento das respostas.

Art. 6º As Subseções Especializadas, vinculadas à Ouvidoria Adjunta, terão as seguintes composições e focos de atuação:

I - Área Técnica de Ouvidoria na Corregedoria do CBMGO:

a) composição: militares designados pelo Comando de Correições e Disciplina (CCD), conforme art. 9º da Portaria nº 5943, de 2025; e

b) foco: atuação em estreita colaboração com o Comando de Correições e Disciplina do CBMGO, focando na apuração de denúncias e reclamações que envolvam condutas disciplinares de militares, garantindo a imparcialidade e o devido processo legal; servirá como ponto focal de manifestações que possam ensejar procedimentos correccionais, conforme art. 4º, inciso II, alínea "a", da Portaria nº 5943, de 2025.

II - Área Técnica de Ouvidoria no Comando de Atividades Técnicas do CBMGO:

a) composição: militares designados pelo Comando de Atividades Técnicas (CAT), conforme art. 9º da Portaria nº 5943, de 2025; e

b) foco: especializado em apuração das manifestações relacionadas às atividades técnicas do CBMGO, como fiscalização de segurança contra incêndio e pânico, análise de projetos e emissão de certificados, conforme art. 4º, inciso II, alínea "b", da Portaria nº 5943, de 2025.

III - Núcleo de Atendimento de Ouvidoria da Mulher e da Diversidade (OMD) do CBMGO:

a) composição: militares designados para atuar neste núcleo; e

b) foco: dedicação a acolher e tratar manifestações relacionadas a questões de gênero, assédio, discriminação, inclusão e diversidade no ambiente do CBMGO e na prestação de serviços à comunidade, reforçando o compromisso do CBMGO com os Direitos Humanos e respeito à diversidade, conforme art. 4º, inciso II, alínea "c", da Portaria nº 5943, de 2025.

CAPÍTULO III COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art. 7º Compete à Ouvidoria Adjunta do CBMGO:

I - promover e atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos, nos termos da Lei federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017;

II - atender aos padrões de excelência, conforme as normas publicadas pela Ouvidoria-Geral;

III - receber, registrar, determinar a adoção das providências necessárias à apuração, revisar as respostas e responder as manifestações que lhes forem encaminhadas, inclusive os pedidos de acesso à informação de que trata a Lei estadual nº 18.025, de 22 de maio de 2013;

IV - monitorar periodicamente a carta de serviços, mantê-la atualizada e encaminhar sugestões ao correspondente órgão ou entidade;

V - produzir e analisar dados e informações sobre a atividade de ouvidoria, além de apresentar relatórios que subsidiem medidas de correção e prevenção de falhas e omissões na prestação dos serviços públicos, caso isso seja necessário;

VI - atuar em sintonia com as unidades que gerenciam os demais canais de comunicação do CBMGO em projetos e ações que tenham o objetivo de ampliar o acesso à informação, a comunicação com o usuário dos serviços públicos e a divulgação das atividades e dos resultados de ouvidoria;

VII - exercer, entre outras, ações de mediação e conciliação, quando cabível, para a solução pacífica de conflitos entre militares, cidadãos, usuários de serviços, órgãos e entidades, com a

finalidade de ampliar a resolutividade das manifestações recebidas e a melhoria da efetividade das atividades;

VIII - prezar pela qualidade da resposta aos usuários dos serviços públicos, analisar as informações ou as soluções ofertadas pelas áreas técnicas e devolvê-las para correção ou complementação, quando consideradas insuficientes ou insatisfatórias;

IX - realizar diligências, solicitar documentos que demonstrem a realidade dos fatos e acessar sistemas informatizados e bancos de dados para a consecução dos objetivos propostos, em caráter preliminar, na busca de indícios de autoria e materialidade;

X - verificar a pertinência das manifestações, denúncias, reclamações e representações, propondo instauração de sindicância, procedimento administrativo disciplinar, inquérito e outra medida destinada à apuração de responsabilidade administrativa, civil e criminal;

XI - fornecer ao Comandante-Geral, sempre que solicitado, informações sobre manifestações recebidas pela Ouvidoria Adjunta, com a preservação da fonte e proteção dos manifestantes; e

XII - propor sugestões para melhoria do serviço e correção de erros, omissões ou abusos cometidos no atendimento ao cidadão.

Art. 8º São atribuições do(a) Ouvidor(a) da OA/CBMGO:

I - coordenar as atividades de ouvidoria do CBMGO e garantir o cumprimento da legislação pertinente;

II - representar o CBMGO, interna e externamente, nos assuntos relacionados às respectivas atribuições;

III - cumprir e controlar prazos previstos para a atividade de ouvidoria;

IV - atuar de ofício; e

V - elaborar relatórios de ouvidoria.

Art. 9º O(a) Ouvidor(a) Substituto(a) auxiliará o(a) Ouvidor(a) Adjunto(a) nas respectivas funções e o(a) substituirá em ausências ou impedimentos, além de ficar responsável por monitorar e avaliar periodicamente a carta de serviços, observadas as diretrizes e orientações técnicas expedidas pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD), órgão central responsável pela gestão da qualidade dos serviços públicos, conforme art. 8º da Portaria nº 5943, de 2025.

Art. 10. As Áreas Técnicas e Núcleos Especializados, sob a coordenação da Ouvidoria Adjunta, terão as seguintes atribuições específicas:

I - Área Técnica de Ouvidoria na Corregedoria do CBMGO:

a) receber e pré-analisar denúncias de ilícitos funcionais;

b) encaminhar para o Comando de Correições e Disciplina para juízo de admissibilidade e providências;

c) monitorar o andamento e a resposta das manifestações; e

d) assegurar a proteção do denunciante, em conformidade com a legislação aplicável.

II - Área Técnica de Ouvidoria no Comando de Atividades Técnicas do CBMGO:

a) receber sugestões, reclamações e denúncias sobre processos, normas e condutas relativas às atividades técnicas;

b) buscar esclarecimentos junto à área técnica competente; e

c) propor melhorias nos procedimentos e normas técnicas do CBMGO.

III - Núcleo de Atendimento de Ouvidoria da Mulher e da Diversidade (OMD) do CBMGO:

- a) oferecer canal seguro e especializado para manifestações sensíveis relacionadas a questões de gênero, assédio, discriminação, inclusão e diversidade;
- b) promover a conscientização e a educação sobre temas de gênero e diversidade no âmbito do CBMGO; e
- c) atuar na mediação e encaminhamento de casos, em articulação com o Programa Lilás da Corporação.

CAPÍTULO IV MANIFESTAÇÕES

Art. 11. As manifestações registradas no SGOe serão classificadas da seguinte forma, conforme art. 10 do Decreto estadual nº 10.466, de 2024:

- I - elogio;
- II - sugestão;
- III - solicitação;
- IV - reclamação;
- V - denúncia; e
- VI - pedido de acesso à informação.

Art. 12. O tratamento das manifestações observará as seguintes diretrizes:

I - elogio: sempre identificada a autoria, encaminhado para conhecimento do militar que prestou o atendimento e para o respectivo chefe imediato, que avaliará se a conduta deve receber publicidade interna para estimular boas práticas; a resposta conterá a cientificação do militar elogiado; elogios anônimos serão arquivados;

II - sugestão: encaminhada à unidade responsável pela prestação do respectivo serviço público, para que se manifeste acerca da adoção ou não da medida sugerida, e na impossibilidade de implementação, a decisão administrativa final conterá a respectiva justificativa;

III - solicitação: encaminhada à unidade responsável pela prestação do serviço público correspondente;

IV - reclamação: é a demonstração de insatisfação relativa ao serviço público, encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço público, contendo na resposta o devido esclarecimento quanto às medidas tomadas;

V - denúncia: expõe ato ou suposta prática ilícita a ser encaminhada à Corregedoria, após juízo de admissibilidade definido em norma específica; e

VI - pedido de acesso a informação: conforme previsto na Lei estadual nº 18.025, de 2013, e regulamentado pelo Decreto estadual nº 10.306, de 21 de agosto de 2023.

Art. 13. As manifestações recebidas serão tratadas quando se vislumbram elementos mínimos de materialidade acerca dos fatos, conforme art. 18 do Decreto estadual nº 10.466, de 2024.

Art. 14. É vedado à Administração Pública impor qualquer exigência relativa à motivação do cidadão em se manifestar.

§ 1º Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos deste Regimento, sob pena de responsabilidade do agente.

§ 2º Será exigida a confirmação da identidade do usuário quando necessária o acesso à informação pessoal própria ou de terceiros devidamente habilitados.

§ 3º É vedada a cobrança de qualquer valor aos usuários relativa aos procedimentos de ouvidoria, ressalvados os custos de reprodução de documentos, mídias digitais, postagens e correlatos, nos termos do item C do anexo III do Código Tributário Estadual, na parte que trata das taxas de serviços estaduais.

Art. 15. As unidades de ouvidoria se comunicarão com os manifestantes em linguagem clara, objetiva e acessível, observadas as seguintes orientações:

I - utilização de termos e expressões compreensíveis ao manifestante e, para isso, devem ser evitadas as expressões em língua estrangeira ou siglas que não sejam de uso corrente; e

II - estruturação de textos que privilegiam a resposta em primeiro lugar, com informações complementares, explicativas ou institucionais no final da comunicação.

CAPÍTULO V

PRAZOS E PROCEDIMENTOS

Art. 16. As manifestações recebidas pelo CBMGO deverão ser registradas imediatamente no SGOe ou naqueles sistemas de ouvidoria com que o sistema se comunique.

§ 1º Caso a Corporação possua sistema próprio de tratamento de manifestações, a continuidade ficará condicionada à transferência de dados ao SGOe.

§ 2º A Ouvidoria Adjunta assegurará que o acesso ao sistema informatizado esteja em local de fácil acesso na página principal do portal da Corporação, com padrão definido pela SGAO.

Art. 17. As manifestações recebidas pela Ouvidoria Adjunta do CBMGO serão tratadas com celeridade, observando os seguintes prazos, conforme art. 22 e 23 do Decreto estadual nº 10.466, de 2024, e art. 10 da Portaria nº 5943, de 2025:

I - resposta preliminar: em até 5 dias no máximo, comunicando o recebimento e informando sobre o trâmite para apresentação da resposta conclusiva; e

II - resposta conclusiva: em até 20 dias no máximo, prazo prorrogável por mais 10 dias mediante justificativa.

§ 1º O prazo de resposta será contado a partir do primeiro dia útil da data do protocolo da manifestação.

§ 2º Recebida a manifestação, as Ouvidorias deverão realizar a análise prévia e, se for necessário, encaminhá-la à área técnica responsável para providências, as quais terão até 15 dias, a partir do recebimento da manifestação, para devolvê-la com resposta, sem prejuízo à regra que estabeleça prazo inferior.

Art. 18. Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para análise das manifestações, as Ouvidorias deverão solicitar ao usuário a complementação das informações,

que deverá ser respondido pelo manifestante em até 5 dias, sob pena de arquivamento, caso em que não haverá a produção de resposta conclusiva.

Parágrafo único. A Ouvidoria poderá, em única vez, solicitar complementação das informações ao manifestante e suspenderá o prazo previsto no inciso II do art. 17 deste Regimento, que continuará a ser contado a partir do complemento.

Art. 19. O manifestante insatisfeito com a resposta conclusiva ofertada poderá se manifestar novamente em até 10 dias, a partir do recebimento da resposta, e o órgão ou a entidade terá o prazo máximo de até 20 dias para apresentar considerações, conforme art. 24 do Decreto estadual nº 10.466, de 2024.

CAPÍTULO VI PROTEÇÃO DA IDENTIDADE E SIGILO

Art. 20. A Ouvidoria Adjunta assegurará ao usuário a proteção da identidade deste e de demais atributos de identificação, nos termos do art. 31 da Lei estadual nº 18.025, de 2013, e do art. 25 do Decreto estadual nº 10.466, de 2024.

Art. 21. O agente público deverá manter o sigilo do conteúdo das manifestações em relação às pessoas estranhas ao respectivo tratamento e análise, podendo ser responsabilizado no caso de descumprimento, conforme art. 26 do Decreto estadual nº 10.466, de 2024.

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22. A função de Ouvidor(a) Adjunto(a) será exercida preferencialmente em regime de dedicação exclusiva, conforme art. 9º, § 2º, do Decreto estadual nº 10.466, de 2024, e art. 7º, § 2º, da Portaria nº 5943, de 2025.

Art. 23. A designação de militares para as funções de Ouvidores Adjuntos e Substitutos deverá ser submetida à SGAO, para que este setor se manifeste quanto à capacidade técnica dos indicados, conforme art. 9º, § 3º, do Decreto estadual nº 10.466, de 2024, e art. 7º, § 3º, da Portaria nº 5943, de 2025.

Parágrafo único. O(a) Ouvidor(a) Adjunto(a) e o(a) Ouvidor(a) Substituto(a) deverão se submeter ao curso de formação de ouvidores, no prazo de até 6 meses após a designação, de acordo com as orientações emanadas da SGAO/CGE, conforme art. 9º, § 1º, do Decreto estadual nº 10.466, de 2024, e art. 7º, § 1º, da Portaria nº 5943, de 2025.

Art. 24. A Ouvidoria Adjunta deve ser instalada na sede do respectivo órgão ou entidade e oferecer local devidamente identificado e de fácil acesso ao usuário, conforme o modelo definido pela SGAO/CGE, sendo composta por efetivo e recursos materiais necessários para o bom funcionamento, incluindo espaço físico adequado, equipamentos e acesso a sistemas, conforme art. 29 do Decreto estadual nº 10.466, de 2024.

Art. 25. Para estimular o controle social e a transparência pública, a Ouvidoria Adjunta deve promover a divulgação dos canais de atendimento nas unidades do CBMGO, conforme art. 30 do Decreto estadual nº 10.466, de 2024.

Art. 26. A não observância dos termos deste Regimento e a omissão ou a negligência por parte dos responsáveis pelo tratamento relacionado às manifestações poderão provocar, além da comunicação ao Chefe do Poder Executivo, a instauração de procedimento para apurar, com o devido processo legal, as responsabilidades dos agentes que lhes deram causa, conforme art. 31 do Decreto estadual nº 10.466, de 2024.

Art. 27. Casos omissos ou não previstos neste Regimento serão solucionados pelo Comandante-Geral do CBMGO, em articulação com a Ouvidoria Setorial da SSP e a SGAO/CGE, e, quando necessário, mediante a atualização deste Regimento, conforme art. 133 do Decreto estadual nº 10.715, de 2025.

Art. 28. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral**, em 30/09/2025, às 12:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **80359956** e o código CRC **10E9B989**.



Referência: Processo nº 202500016027224



SEI 80359956



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBM)

Memorando nº: 7/2017 SEI - CGCBM- 06417

GOIÂNIA, 19 de dezembro de 2017.

Da (o): COMANDO-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBM)

Para: Todos os setores do CBMGO

Referência: Lei Estadual n. 13.800, de 18 de janeiro de 2001, Lei n. 17.039, de 22 de junho de 2010, Decreto n. 8.808, de 25 de novembro de 2016 e Instrução Normativa n. 08/2017 - Segplan

Assunto: Implantação do Sistema Eletrônico de Informações.

DETERMINO a todos os setores do CBMGO que toda a documentação da Corporação deverá tramitar exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI, a partir de 2 de janeiro de 2018, em virtude da implantação do SEI no âmbito do Estado de Goiás, como ferramenta para a virtualização de processos e documentos nos órgãos, conforme orientações abaixo:

1. Todos os militares serão cadastrados pela Segplan e o acesso ocorrerá com o login e a senha do Intra Goiás, os mesmos utilizados no sistema de solicitação de diárias e de consulta do contracheque.

2. Os usuários deverão acessar o Sistema Eletrônico de Informações - SEI por meio do
sítio eletrônico http://sei.intra.goias.gov.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=GOVERNADORIA&sigla_sistema=SEI.

3. As informações e instruções necessárias à utilização adequada do sistema estão contidas no portal do SEI/Segplan - <http://sei.goias.gov.br>, onde o usuário deverá acessar o Material de Treinamento (vídeo-aulas e manual do SEI).

4. Em caso de dúvidas relativas ao bom andamento do serviço administrativo, os usuários deverão entrar em contato com a 6ª Seção do Estado-Maior Geral (telefone 62-3201-2050).

Todos os documentos em trâmite na Corporação, como partes, ofícios, diretrizes, despachos, memorandos e os demais circularão exclusivamente de forma eletrônica, sendo produzidos diretamente no ambiente virtual e recebendo os despachos necessários por meio dos encaminhamentos e atribuições permitidos no sistema.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS HELBINGEN JUNIOR, Comandante Geral do CBMGO**, em 20/12/2017, às 09:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

RESOLVE:

Art. 1º Conceder evolução funcional à servidora abaixo relacionada, nos termos a seguir:

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO				
CARGO: GESTOR DE FINANÇAS E CONTROLE				
NOME	CPF	REFERÊNCIA ANTERIOR	REFERÊNCIA ATUAL	DATA DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS
Jackeline da Silva Bastos	XXX.267.221-XX	E	F	10/07/2025

Parágrafo único. A evolução funcional de que trata este artigo terá **seus efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 2025**.

Art. 2º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, para adoção das providências cabíveis.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

MARCOS TADEU DE ANDRADE
Secretário-Chefe

Protocolo 550375

Instrução Normativa nº 5/CGE/2025

Regulamenta a admissão de denúncias pelas ouvidorias no âmbito do Poder Executivo estadual.

O SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II, § 1º do art. 40 da Constituição do Estado de Goiás e o art. 76, I e II da Lei Estadual nº 21.792, de 16 de fevereiro de 2023, e tendo em vista o disposto no art. 15 do Decreto nº 10.466, de 14 de maio de 2024 e, também o disposto no Processo SEI nº 202511867001086, e

Considerando a necessidade de conferir maior racionalidade ao procedimento de verificação de requisitos e processamento de denúncias no Sistema de Gestão de Ouvidoria;

RESOLVE:

Art. 1º Sujeitam-se ao disposto nesta Instrução Normativa todas as ouvidorias da administração direta, autárquica e fundacional, além das empresas públicas e sociedades de economia mista, controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Goiás, e os demais entes que, de forma direta ou indireta, sejam, no âmbito do Poder Executivo estadual, prestadores de serviços públicos.

Art. 2º As denúncias recebidas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo deverão ser registradas no Sistema de Gestão de Ouvidoria - SGOe ou naqueles sistemas de ouvidoria que com este se comuniquem e serem objeto de juízo de admissibilidade quanto ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - delimitação do assunto: descrição do fato, do local, de quando ocorreu e, se possível, os danos causados, quem foram os autores e/ou as pessoas envolvidas e provavelmente prejudicadas;

II - razoabilidade: descrição plausível, lógica e ordenada dos fatos, ainda que haja erros linguísticos, mas que apresenta uma narrativa compreensível e coerente; e

III - elementos passíveis de comprovação: as informações prestadas deverão apresentar elementos que tornem possível a averiguação e comprovação do fato denunciado e sua autoria.

§ 1º A denúncia admitida envolvendo a prática de ilícitos funcionais por parte de agentes públicos e/ou irregularidades cometidas por entes privados em face da Administração Pública, que decorram de ajustes, contratos, convênios e/ou equivalentes, bem como nas hipóteses de atos lesivos, previstos em lei, serão encaminhadas à unidade correcional do órgão ou entidade para orientação quanto às providências adequadas para o caso concreto.

§ 2º Nos órgãos e entidades que não disponham de unidade correcional setorial, as denúncias serão direcionadas ao titular da Pasta, que as encaminhará às comissões responsáveis pelas atividades de correição.

§ 3º As denúncias admitidas que não se enquadram nos §§ 1º e 2º serão encaminhadas às unidades administrativas competentes para sua análise e manifestação, assegurando a proteção ao denunciante e observando a Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018.

§ 4º As denúncias que não atenderem às disposições deste artigo serão arquivadas de ofício, mediante justificativa.

§ 5º Serão inativadas de ofício as denúncias de igual objeto e mesmo denunciante que outra em tratamento na respectiva Ouvidoria e não tragam novas informações, devendo, neste caso, a resposta mencionar o número da manifestação que está em andamento.

Art. 3º Caso a descrição dos fatos oferecida na denúncia seja insuficiente para o juízo de admissibilidade, mas o manifestante tenha se identificado, ser-lhe-á encaminhado pedido de complementação de informações a ser respondido em até 5 (cinco) dias, uma única vez, sob pena de arquivamento automático, sem produção de resposta conclusiva, conforme previsto no § 4º do art. 23 do Decreto nº 10.466/2024.

Art. 4º O juízo de admissibilidade será realizado com cautela e discricão, preservando a personalidade e os valores individuais do denunciante e do denunciado, e buscará:

I - a existência de outras manifestações de mesmo objeto no Sistema de Gestão de Ouvidoria - SGOe, visando obter mais informações sobre a questão denunciada; e

II - documentos que indiquem a possibilidade de ocorrência dos fatos, por meio de acesso às ferramentas de trabalho e bancos de dados de sistemas da administração pública.

Art. 5º Para o tratamento da denúncia admitida será aberto processo sigiloso no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, ou outro que o substitua, e/ou equivalente.

Art. 6º O responsável pela unidade de ouvidoria que a recebeu é competente para a admissão de denúncias, exceto nos casos previstos no art. 7º desta Instrução Normativa.

Art. 7º O responsável pela unidade de ouvidoria deverá encaminhar a denúncia de imediato à Controladoria-Geral do Estado, via SGOe, nos seguintes casos:

I - quando se tratar de denúncia envolvendo a autoridade máxima do órgão ou entidade, cujo juízo de admissibilidade dar-se-á por ato do Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado;

II - quando se tratar de denúncia envolvendo os ocupantes dos cargos de simbologia, DAS-2, DAS-3 e DAS-4, previstos na Lei nº 21.792, de 16 de fevereiro de 2023, ou cargos equivalentes no âmbito das sociedades de economia mista e empresas públicas, cujo juízo de admissibilidade dar-se-á por ato do Subcontrolador de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral da Controladoria-Geral do Estado;

III - envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade; e

IV - quando o ouvidor entender, de forma motivada, que seja necessário encaminhar à Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral.

Parágrafo único. Não se aplica o inciso II deste artigo, nas hipóteses em que a denúncia envolver titular de autarquia ou fundação, cuja admissibilidade dar-se-á pelo Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado.

Art. 8º O tratamento das denúncias pelas ouvidorias será monitorado por equipe da Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral, a fim de avaliar se houve respeito aos aspectos formais e materiais descritos nesta norma e se as respostas oferecidas são satisfatórias.

Art. 9º Compete ainda à Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral da Controladoria-Geral do Estado:

I - monitorar o cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa por meio de diagnóstico de conformidade; e

II - elaborar relatórios de acompanhamento, avaliação e gerenciais relacionados às denúncias para tomada de decisões e formulação de políticas públicas.

Art. 10. A Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral deverá adotar as medidas cabíveis para orientar os órgãos e entidades sobre a aplicação desta Instrução Normativa.

Art. 11. Sendo necessário, a Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral poderá solicitar a revisão de qualquer fase do tratamento da denúncia.

Art. 12. As questões relativas à Proteção do Denunciante serão regulamentadas em normativa específica.

Art. 13. Fica revogada a Instrução Normativa nº 02, de 20 de maio de 2021.

Art. 14. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado, aos 14 dias do mês de julho de 2025.

Protocolo 550301

Procuradoria Geral do Estado – PGE

PORTARIA Nº 02, DE 23 DE JUNHO DE 2025

Assunto: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar

Síntese do fato: a servidora teria efetuado registros de entrada e saída no ponto eletrônico sem que efetivamente tenha permanecido ou deixado seu posto de trabalho nos horários consignados no registro eletrônico de frequência nos meses de junho a outubro de 2024.

Comissão: Presidente: Guilherme Moreira Serra (CPF nº ***.175.613-**), Membro: Carlos Augusto Sardinha Tavares Júnior (CPF nº ***.308.711-**), e Membro: Paula Cristina Noletto Verri (CPF nº ***.458.091-**).

Cumpra-se e Publique-se.

Protocolo 550203

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2025

PROCESSO nº: 202300047003016; PARTÍCIPES: Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO), CNPJ nº 01.409.697/0001-11 e o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), CNPJ nº 02.291.730/0001-14; OBJETO: Disponibilização, pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-GO) ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), de acesso ao sistema eletrônico de gerenciamento da Dívida Ativa Não Tributária do Estado de Goiás administrado pela PGE-GO (Sistema ePGE-GDA), com vistas ao cadastro digital de dados e documentos e encaminhamento digital de créditos não tributários decorrentes de acórdãos condenatórios de aplicação de multa e/ou de imputação de débito prolatados pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que gozam de eficácia de título executivo por força do § 1º do art. 71 da Constituição Federal, com a finalidade de inscrição na Dívida Ativa e cobrança no âmbito administrativo e/ou judicial, englobando a cobrança extrajudicial, por meio de protesto, nos termos do § 6º do art. 26 e do art. 27 da Resolução Normativa TCE GO 001/2021. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás; ASSINADO por: Rafael Arruda Oliveira, Procurador-Geral do Estado, em 03/07/2025 e Helder Valin Barbosa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em 08/07/2025.

Protocolo 550210

Vice Governadoria

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 02/2025-VG

1. Processo nº	202500012000059		
2. Referência	Contrato nº 02/2025-VICEGOV		
3. Objeto	Constitui objeto deste Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 02/2025-VICEGOV, referente à prestação de serviços de agente de integração para concessão de estágio a estudantes de nível superior, a alteração do representante legal da Contratada, sem modificação do objeto, do valor ou do prazo de vigência do contrato.		
4. Da alteração do representante legal	Fica formalmente registrada a alteração do representante legal da Contratada, passando a ser o Sr. Rodrigo Miglio Nader, que assume todos os poderes e responsabilidades inerentes à representação da Contratada perante a Contratante e terceiros.		
5. Partes	CNPJ	Contratante	01.409.580/0002-19
		Contratada	61.600.839/0001-55
	Nome/Razão Social	Contratante	Vice-Governadoria do Estado de Goiás
		Contratada	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE
6. Data de assinatura	11 de julho de 2025.		

Protocolo 550199



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

[Mensagem de veto](#)

[Vigência](#)

[Regulamento](#)

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no [inciso XXXIII do art. 5º](#), no [inciso II do § 3º do art. 37](#) e no [§ 2º do art. 216 da Constituição Federal](#).

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no **caput** refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

CAPÍTULO II

DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

VIII – (VETADO). [\(Incluído pela Lei nº 14.345, de 2022\)](#)

§ 1º O acesso à informação previsto no **caput** não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.

§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação.

§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o **caput**, deverão constar, no mínimo:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2º Para cumprimento do disposto no **caput**, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do [art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000](#), e do [art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008](#).

§ 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no [art. 73-B da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 \(Lei de Responsabilidade Fiscal\)](#).

Art. 8º-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado, constituídas sob a forma de serviço social autônomo, que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão deverão divulgar as seguintes informações relativas aos respectivos empregados: [\(Incluído pela Lei nº 15.141, de 2025\)](#)

I - o plano de cargos e salários, inclusive com a divulgação dos critérios para a evolução na carreira e para a fixação da política salarial; [\(Incluído pela Lei nº 15.141, de 2025\)](#)

II - o quantitativo total de empregados da entidade, discriminado por cargo e por faixas salariais, acompanhado do nome do empregado e do cargo por ele ocupado; [\(Incluído pela Lei nº 15.141, de 2025\)](#)

III - lista, discriminada por faixas salariais, das parcelas remuneratórias e indenizatórias, ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de condições específicas; e [\(Incluído pela Lei nº 15.141, de 2025\)](#)

IV - o quantitativo de funções gratificadas, os critérios para sua ocupação e o rol dos empregados que ocupam cada espécie de função gratificada. [\(Incluído pela Lei nº 15.141, de 2025\)](#)

Art. 8º-B.. Os conselhos de fiscalização profissional devem divulgar, de forma nominal e individualizada, lista das parcelas remuneratórias e indenizatórias, ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de condições específicas. [\(Incluído pela Lei nº 15.141, de 2025\)](#)

Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:

I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e

II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.

DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I

Do Pedido de Acesso

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no **caput**, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.

§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.

~~Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. (Vide Lei nº 14.129, de 2021) (Vigência)~~

~~Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no **caput** todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.~~

Art. 12. O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito. (Redação dada pela Lei nº 14.129, de 2021) (Vigência)

§ 1º O órgão ou a entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. (Incluído pela Lei nº 14.129, de 2021) (Vigência)

§ 2º Estará isento de ressarcir os custos previstos no § 1º deste artigo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. (Incluído pela Lei nº 14.129, de 2021) (Vigência)

Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original.

Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original.

Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.

Seção II

Dos Recursos

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:

I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado;

II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;

III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.

§ 3º Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35.

Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e do disposto no art. 16.

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo Comando.

§ 2º Indeferido o recurso previsto no **caput** que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35.

Art. 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.

Art. 19. (VETADO).

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público.

Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a [Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999](#), ao procedimento de que trata este Capítulo.

CAPÍTULO IV

DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

Seção II

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

- I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
- II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
- III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
- IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
- V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas;
- VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
- VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
- VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no **caput**, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

- I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;
- II - secreta: 15 (quinze) anos; e
- III - reservada: 5 (cinco) anos.

§ 2º As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

§ 3º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.

§ 4º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.

§ 5º Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:

- I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e
- II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.

Seção III

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. ([Regulamento](#))

§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.

§ 2º O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.

§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados.

Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.

Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei.

Seção IV

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação

Art. 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência: [\(Regulamento\)](#)

I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:

- a) Presidente da República;
- b) Vice-Presidente da República;
- c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;
- d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e
- e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;

II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e

III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.

§ 2º A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I deverá ser ratificada pelos respectivos Ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento.

§ 3º A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35, no prazo previsto em regulamento.

Art. 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos:

I - assunto sobre o qual versa a informação;

II - fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 24;

III - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos no art. 24; e

IV - identificação da autoridade que a classificou.

Parágrafo único. A decisão referida no **caput** será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada.

Art. 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no art. 24. [\(Regulamento\)](#)

§ 1º O regulamento a que se refere o **caput** deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.

§ 2º Na reavaliação a que se refere o **caput**, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação.

§ 3º Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção.

Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura;

III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no **caput** para consulta pública em suas sedes.

§ 2º Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.

Seção V

Das Informações Pessoais

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.

§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem necessárias:

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;

III - ao cumprimento de ordem judicial;

IV - à defesa de direitos humanos; ou

V - à proteção do interesse público e geral preponderante.

§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal;

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no **caput** serão consideradas:

I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou

II - para fins do disposto na [Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990](#), e suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.

§ 2º Pelas condutas descritas no **caput**, poderá o militar ou agente público responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas [Leis nºs 1.079, de 10 de abril de 1950](#), e [8.429, de 2 de junho de 1992](#).

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - rescisão do vínculo com o poder público;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.

§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 35. (VETADO).

§ 1º É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para:

I - requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação;

II - rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7º e demais dispositivos desta Lei; e

III - prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1º do art. 24.

§ 2º O prazo referido no inciso III é limitado a uma única renovação.

§ 3º A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1º deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro) anos, após a reavaliação prevista no art. 39, quando se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos.

§ 4º A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no § 3º implicará a desclassificação automática das informações.

§ 5º Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 (dois) anos para seus integrantes e demais disposições desta Lei. ([Regulamento](#))

Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos.

Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que tem por objetivos: ([Regulamento](#))

I - promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; e

II - garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes.

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC.

Art. 38. Aplica-se, no que couber, a [Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997](#), em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência desta Lei.

§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no **caput**, deverá observar os prazos e condições previstos nesta Lei.

§ 2º No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no **caput** poderá ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta Lei.

§ 3º Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no **caput**, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente.

§ 4º As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no **caput** serão consideradas, automaticamente, de acesso público.

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;

II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável:

I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;

II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;

IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta Lei.

Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 43. O inciso VI do art. 116 da [Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990](#), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 116.

.....

[VI -](#) levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração;

.....” (NR)

Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei nº 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 126-A:

“[Art. 126-A.](#) Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.”

Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no art. 9º e na Seção II do Capítulo III.

Art. 46. Revogam-se:

I - a [Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005](#); e

II - os [arts. 22 a 24 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991](#).

Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

Brasília, 18 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardoso
Celso Luiz Nunes Amorim
Antonio de Aguiar Patriota
Miriam Belchior
Paulo Bernardo Silva
Gleisi Hoffmann
José Elito Carvalho Siqueira

Helena Chagas
Luís Inácio Lucena Adams
Jorge Hage Sobrinho
Maria do Rosário Nunes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.11.2011 - Edição extra

*



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.605, DE 3 DE ABRIL DE 2012.

Determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau em diplomas.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As instituições de ensino públicas e privadas expedirão diplomas e certificados com a flexão de gênero correspondente ao sexo da pessoa diplomada, ao designar a profissão e o grau obtido.

Art. 2º As pessoas já diplomadas poderão requerer das instituições referidas no art. 1º a reemissão gratuita dos diplomas, com a devida correção, segundo regulamento do respectivo sistema de ensino.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de abril de 2012; 191º da Independência e 124º da República.

DILMA ROUSSEFF

Aloizio Mercadante

Eleonora Menicucci de Oliveira

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.4.2012



Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017.

[Vigência](#)

[Regulamento](#)

[Regulamento](#)

Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública.

§ 1º O disposto nesta Lei aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do [inciso I do § 3º do art. 37 da Constituição Federal](#).

§ 2º A aplicação desta Lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto:

I - em normas regulamentadoras específicas, quando se tratar de serviço ou atividade sujeitos a regulação ou supervisão;
e

II - na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando caracterizada relação de consumo.

§ 3º Aplica-se subsidiariamente o disposto nesta Lei aos serviços públicos prestados por particular.

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - usuário - pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público;

II - serviço público - atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública;

III - administração pública - órgão ou entidade integrante da administração pública de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública;

IV - agente público - quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração; e

V - manifestações - reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços.

Parágrafo único. O acesso do usuário a informações será regido pelos termos da [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011](#).

Art. 3º Com periodicidade mínima anual, cada Poder e esfera de Governo publicará quadro geral dos serviços públicos prestados, que especificará os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados ou vinculados.

Art. 4º Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS BÁSICOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

I - urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários;

II - presunção de boa-fé do usuário;

III - atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo;

IV - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação;

V - igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação;

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;

VII - definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com o bom atendimento ao usuário;

VIII - adoção de medidas visando a proteção à saúde e a segurança dos usuários;

IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade;

X - manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento;

XI - eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido;

XII - observância dos códigos de ética ou de conduta aplicáveis às várias categorias de agentes públicos;

XIII - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações;

XIV - utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e

XV - vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada.

XVI – comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial. [\(Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020\).](#)

Parágrafo único. A taxa de religação de serviços não será devida se houver descumprimento da exigência de notificação prévia ao consumidor prevista no inciso XVI do caput deste artigo, o que ensejará a aplicação de multa à concessionária, conforme regulamentação. [\(Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020\)](#)

Art. 6º São direitos básicos do usuário:

I - participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços;

II - obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação;

III - acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constantes de registros ou bancos de dados, observado o disposto no [inciso X do caput do art. 5º da Constituição Federal](#) e na [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011](#);

IV - proteção de suas informações pessoais, nos termos da [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011](#);

V - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade; e

VI - obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação do serviço, assim como sua disponibilização na internet, especialmente sobre:

a) horário de funcionamento das unidades administrativas;

b) serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata e a indicação do setor responsável pelo atendimento ao público;

c) acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber manifestações;

d) situação da tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado; e

e) valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo informações para a compreensão exata da extensão do serviço prestado.

VII – comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço. [\(Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020\)](#)

Parágrafo único. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado. [\(Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020\)](#)

Art. 7º Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta de Serviços ao Usuário.

§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.

§ 2º A Carta de Serviços ao Usuário deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a:

I - serviços oferecidos;

II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço;

III - principais etapas para processamento do serviço;

IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;

V - forma de prestação do serviço; e

VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço.

§ 3º Além das informações descritas no § 2º, a Carta de Serviços ao Usuário deverá detalhar os compromissos e padrões de qualidade do atendimento relativos, no mínimo, aos seguintes aspectos:

I - prioridades de atendimento;

II - previsão de tempo de espera para atendimento;

III - mecanismos de comunicação com os usuários;

IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários; e

V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação.

§ 4º A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet.

§ 5º Regulamento específico de cada Poder e esfera de Governo disporá sobre a operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário.

§ 6º Compete a cada ente federado disponibilizar as informações dos serviços prestados, conforme disposto nas suas Cartas de Serviços ao Usuário, na Base Nacional de Serviços Públicos, mantida pelo Poder Executivo federal, em formato aberto e interoperável, nos termos do regulamento do Poder Executivo federal. [\(Incluído pela Lei nº 14.129, de 2021\)](#)
[\(Vigência\)](#)

Art. 8º São deveres do usuário:

I - utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé;

II - prestar as informações pertinentes ao serviço prestado quando solicitadas;

III - colaborar para a adequada prestação do serviço; e

IV - preservar as condições dos bens públicos por meio dos quais lhe são prestados os serviços de que trata esta Lei.

CAPÍTULO III

DAS MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 9º Para garantir seus direitos, o usuário poderá apresentar manifestações perante a administração pública acerca da prestação de serviços públicos.

Art. 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente.

§ 1º A identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem sua manifestação.

§ 2º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria.

§ 3º Caso não haja ouvidoria, o usuário poderá apresentar manifestações diretamente ao órgão ou entidade responsável pela execução do serviço e ao órgão ou entidade a que se subordinem ou se vinculem.

§ 4º A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico, ou correspondência convencional, ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzida a termo.

§ 5º No caso de manifestação por meio eletrônico, prevista no § 4º, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, poderá a administração pública ou sua ouvidoria requerer meio de certificação da identidade do usuário.

§ 6º Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta Lei deverão colocar à disposição do usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a apresentação do requerimento previsto no **caput**, facultada ao usuário sua utilização.

§ 7º A identificação do requerente é informação pessoal protegida com restrição de acesso nos termos da [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011](#).

Art. 10-A. Para fins de acesso a informações e serviços, de exercício de direitos e obrigações ou de obtenção de benefícios perante os órgãos e as entidades federais, estaduais, distritais e municipais ou os serviços públicos delegados, a apresentação de documento de identificação com fé pública em que conste o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) será suficiente para identificação do cidadão, dispensada a apresentação de qualquer outro documento. [\(Incluído pela Lei nº 14.129, de 2021\)](#). [\(Vigência\)](#)

~~§ 1º Os cadastros, os formulários, os sistemas e outros instrumentos exigidos dos usuários para a prestação de serviço público deverão disponibilizar campo para registro do número de inscrição no CPF, de preenchimento obrigatório para cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que será suficiente para sua identificação, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro número para esse fim. [\(Incluído pela Lei nº 14.129, de 2021\)](#). [\(Vigência\)](#)~~

§ 1º Os cadastros, os formulários, os sistemas e outros instrumentos exigidos dos usuários para a prestação de serviço público deverão disponibilizar campo para registro do número de inscrição no CPF, de preenchimento obrigatório, que será suficiente para sua identificação, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro número para esse fim. [\(Redação dada pela Lei nº 14.534, de 2023\)](#)

§ 2º O número de inscrição no CPF poderá ser declarado pelo usuário do serviço público, desde que acompanhado de documento de identificação com fé pública, nos termos da lei. [\(Incluído pela Lei nº 14.129, de 2021\)](#). [\(Vigência\)](#)

§ 3º Ato de cada ente federativo ou Poder poderá dispor sobre casos excepcionais ao previsto no caput deste artigo. [\(Incluído pela Lei nº 14.129, de 2021\)](#). [\(Vigência\)](#)

Art. 11. Em nenhuma hipótese, será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta Lei, sob pena de responsabilidade do agente público.

Art. 12. Os procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações observarão os princípios da eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva resolução.

Parágrafo único. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende:

I - recepção da manifestação no canal de atendimento adequado;

II - emissão de comprovante de recebimento da manifestação;

III - análise e obtenção de informações, quando necessário;

IV - decisão administrativa final; e

V - ciência ao usuário.

CAPÍTULO IV

DAS OUVIDORIAS

Art. 13. As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico:

I - promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de defesa do usuário;

II - acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade;

III - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços;

IV - auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta Lei;

V - propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em observância às determinações desta Lei;

VI - receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula; e

VII - promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes.

Art. 14. Com vistas à realização de seus objetivos, as ouvidorias deverão:

I - receber, analisar e responder, por meio de mecanismos proativos e reativos, as manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos; e

II - elaborar, anualmente, relatório de gestão, que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso I, e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos.

Art. 15. O relatório de gestão de que trata o inciso II do **caput** do art. 14 deverá indicar, ao menos:

I - o número de manifestações recebidas no ano anterior;

II - os motivos das manifestações;

III - a análise dos pontos recorrentes; e

IV - as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas.

Parágrafo único. O relatório de gestão será:

I - encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade de ouvidoria; e

II - disponibilizado integralmente na internet.

Art. 16. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período.

Parágrafo único. Observado o prazo previsto no **caput**, a ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos diretamente a agentes públicos do órgão ou entidade a que se vincula, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de vinte dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período.

Art. 17. Atos normativos específicos de cada Poder e esfera de Governo disporão sobre a organização e o funcionamento de suas ouvidorias.

CAPÍTULO V

DOS CONSELHOS DE USUÁRIOS

Art. 18. Sem prejuízo de outras formas previstas na legislação, a participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços públicos será feita por meio de conselhos de usuários.

Parágrafo único. Os conselhos de usuários são órgãos consultivos dotados das seguintes atribuições:

I - acompanhar a prestação dos serviços;

II - participar na avaliação dos serviços;

III - propor melhorias na prestação dos serviços;

IV - contribuir na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário; e

V - acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor.

Art. 19. A composição dos conselhos deve observar os critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas, com vistas ao equilíbrio em sua representação.

Parágrafo único. A escolha dos representantes será feita em processo aberto ao público e diferenciado por tipo de usuário a ser representado.

Art. 20. O conselho de usuários poderá ser consultado quanto à indicação do ouvidor.

Art. 21. A participação do usuário no conselho será considerada serviço relevante e sem remuneração.

Art. 22. Regulamento específico de cada Poder e esfera de Governo disporá sobre a organização e funcionamento dos conselhos de usuários.

CAPÍTULO VI

DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 23. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta Lei deverão avaliar os serviços prestados, nos seguintes aspectos:

I - satisfação do usuário com o serviço prestado;

II - qualidade do atendimento prestado ao usuário;

III - cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços;

IV - quantidade de manifestações de usuários; e

V - medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da prestação do serviço.

§ 1º A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita, no mínimo, a cada um ano, ou por qualquer outro meio que garanta significância estatística aos resultados.

§ 2º O resultado da avaliação deverá ser integralmente publicado no sítio do órgão ou entidade, incluindo o **ranking** das entidades com maior incidência de reclamação dos usuários na periodicidade a que se refere o § 1º, e servirá de subsídio para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial quanto ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados na Carta de Serviços ao Usuário.

Art. 24. Regulamento específico de cada Poder e esfera de Governo disporá sobre a avaliação da efetividade e dos níveis de satisfação dos usuários.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25. Esta Lei entra em vigor, a contar da sua publicação, em:

I - trezentos e sessenta dias para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de quinhentos mil habitantes;

II - quinhentos e quarenta dias para os Municípios entre cem mil e quinhentos mil habitantes; e

III - setecentos e vinte dias para os Municípios com menos de cem mil habitantes.

Brasília, 26 de junho de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

MICHEL TEMER
Torquato Jardim
Dyogo Henrique de Oliveira
Wagner de Campos Rosário



Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

[Texto compilado](#)

~~Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet).~~

[Mensagem de veto](#)

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) [Vigência](#)

[Vigência](#)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

I - o respeito à privacidade;

II - a autodeterminação informativa;

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:

I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional;

~~II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional;~~

~~II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

§ 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta.

§ 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso IV do caput do art. 4º desta Lei.

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;

II - realizado para fins exclusivamente:

a) jornalístico e artísticos; ou

~~b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;~~

~~b) acadêmicos;~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;

III - realizado para fins exclusivos de:

- a) segurança pública;
- b) defesa nacional;
- c) segurança do Estado; ou
- d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou

IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

§ 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei.

~~§ 2º É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso III do caput deste artigo por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no § 4º deste artigo.~~

~~§ 2º O tratamento dos dados a que se refere o inciso III do caput por pessoa jurídica de direito privado só será admitido em procedimentos sob a tutela de pessoa jurídica de direito público, hipótese na qual será observada a limitação de que trata o § 3º.~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 2º É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso III do caput deste artigo por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no § 4º deste artigo.

~~§ 3º A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso III do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais.~~

~~§ 3º Os dados pessoais constantes de bancos de dados constituídos para os fins de que trata o inciso III do caput não poderão ser tratados em sua totalidade por pessoas jurídicas de direito privado, não incluídas as controladas pelo Poder Público.~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 3º A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso III do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais.

~~§ 4º Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá ser tratada por pessoa de direito privado.~~ [\(Revogado pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 4º Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

~~VIII - encarregado: pessoa natural, indicada pelo controlador, que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional;~~

~~VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados;~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

~~VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);~~ [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

~~VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD;~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.317, de 2025\)](#)

VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD); [\(Redação dada pela Lei nº 15.352, de 2026\)](#)

IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador;

X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

XV - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;

XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

~~XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico;~~

~~XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico; e~~
~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018)~~

XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico; e [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

~~XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei;~~

~~XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei.~~
~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018)~~

~~XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.~~
~~(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)~~ [Vigência](#)

~~XIX - autoridade nacional: entidade da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.~~
~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.317, de 2025)~~

XIX - autoridade nacional: entidade da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional. [\(Redação dada pela Lei nº 15.352, de 2026\)](#)

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

CAPÍTULO II DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Seção I Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da [Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 \(Lei de Arbitragem\)](#);

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

~~VIII - para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias;~~

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

~~§ 1º Nos casos de aplicação do disposto nos incisos II e III do caput deste artigo e excetuadas as hipóteses previstas no art. 4º desta Lei, o titular será informado das hipóteses em que será admitido o tratamento de seus dados. [\(Revogado pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

§ 1º [\(Revogado\)](#). [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

~~§ 2º A forma de disponibilização das informações previstas no § 1º e no inciso I do caput do art. 23 desta Lei poderá ser especificada pela autoridade nacional. [\(Revogado pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

§ 2º [\(Revogado\)](#). [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.

§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei.

§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei.

§ 6º A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular.

§ 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os §§ 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.

§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.

§ 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta Lei.

§ 3º É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento.

§ 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas.

§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.

§ 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou V do art. 9º desta Lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração.

Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso:

- I - finalidade específica do tratamento;
- II - forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
- III - identificação do controlador;
- IV - informações de contato do controlador;
- V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade;
- VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e
- VII - direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 desta Lei.

§ 1º Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca.

§ 2º Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, caso discorde das alterações.

§ 3º Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no art. 18 desta Lei.

Art. 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a:

- I - apoio e promoção de atividades do controlador; e
- II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta Lei.

§ 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados.

§ 2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse.

§ 3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial.

Seção II

Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

- I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas;
- II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:
 - a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
 - b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;
 - c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da [Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 \(Lei de Arbitragem\)](#);

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias; ou

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica.

§ 2º Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do caput deste artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei.

§ 3º A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências.

~~§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nos casos de portabilidade de dados quando consentido pelo titular.~~

~~§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses de:~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

~~I – portabilidade de dados quando consentido pelo titular; ou~~ [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

~~II – necessidade de comunicação para a adequada prestação de serviços de saúde suplementar.~~ [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir: [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

I - a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular; ou [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

II - as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

§ 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

§ 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios.

§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada.

§ 3º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais.

Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas.

§ 1º A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais.

§ 2º O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro.

§ 3º O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências.

§ 4º Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.

Seção III

Do Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente.

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o art. 18 desta Lei.

§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o § 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo.

§ 4º Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o § 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade.

§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o § 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis.

§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança.

Seção IV

Do Término do Tratamento de Dados

Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;

II - fim do período de tratamento;

III - comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o interesse público; ou

IV - determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta Lei.

Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:

I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou

IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.

CAPÍTULO III

DOS DIREITOS DO TITULAR

Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei.

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I - confirmação da existência de tratamento;

II - acesso aos dados;

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;

~~V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do órgão controlador;~~

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#). [Vigência](#)

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

§ 1º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional.

§ 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei.

§ 3º Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento.

§ 4º Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá:

I - comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente; ou

II - indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência.

§ 5º O requerimento referido no § 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento.

§ 6º O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#). [Vigência](#)

§ 7º A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador.

§ 8º O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor.

Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular:

I - em formato simplificado, imediatamente; ou

II - por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular.

§ 1º Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso.

§ 2º As informações e os dados poderão ser fornecidos, a critério do titular:

I - por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim; ou

II - sob forma impressa.

§ 3º Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento.

§ 4º A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo para os setores específicos.

~~Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar revisão, por pessoa natural, de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, inclusive de decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.~~

~~Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2019\)](#)

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#). [Vigência](#)

§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.

§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

Art. 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo.

Art. 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva.

CAPÍTULO IV DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO

Seção I Das Regras

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do [art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 \(Lei de Acesso à Informação\)](#), deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que:

I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos;

II - (VETADO); e

~~III - seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei;~~

III - seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei; e (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

IV - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento.

§ 2º O disposto nesta Lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instituir as autoridades de que trata o [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 \(Lei de Acesso à Informação\)](#).

§ 3º Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o Poder Público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da [Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997 \(Lei do Habeas Data\)](#), da [Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 \(Lei Geral do Processo Administrativo\)](#), e da [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 \(Lei de Acesso à Informação\)](#).

§ 4º Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta Lei.

§ 5º Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo.

Art. 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no [art. 173 da Constituição Federal](#), terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público, nos termos deste Capítulo.

Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.

Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei.

§ 1º É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:

I - em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 \(Lei de Acesso à Informação\)](#);

II - (VETADO);

~~III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta Lei.~~

~~III - se for indicado um encarregado para as operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39, [Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018](#);~~

III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta Lei.

~~IV - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~V - na hipótese de a transferência dos dados objetivar a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados; ou [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

IV - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

V - na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

~~VI - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta Lei. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

§ 2º Os contratos e convênios de que trata o § 1º deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional.

~~Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto:~~

~~Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa jurídica de direito privado dependerá de consentimento do titular, exceto: [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto:

I - nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta Lei;

II - nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei; ou

III - nas exceções constantes do § 1º do art. 26 desta Lei.

Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

Art. 28. (VETADO).

~~Art. 29. A autoridade nacional poderá solicitar, a qualquer momento, às entidades do Poder Público, a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informe específico sobre o âmbito e a natureza dos dados e demais detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei.~~

~~Art. 29. A autoridade nacional poderá solicitar, a qualquer momento, aos órgãos e às entidades do Poder Público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, as informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei. [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

Art. 29. A autoridade nacional poderá solicitar, a qualquer momento, aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei. [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

Art. 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais.

Seção II Da Responsabilidade

Art. 31. Quando houver infração a esta Lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação.

Art. 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público.

CAPÍTULO V DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos:

I - para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei;

II - quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta Lei, na forma de:

- a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência;
- b) cláusulas-padrão contratuais;
- c) normas corporativas globais;
- d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos;

III - quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional;

IV - quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

V - quando a autoridade nacional autorizar a transferência;

VI - quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional;

VII - quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei;

VIII - quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades; ou

IX - quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 7º desta Lei.

Parágrafo único. Para os fins do inciso I deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do [art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 \(Lei de Acesso à Informação\)](#), no âmbito de suas competências legais, e responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais conferido por país ou organismo internacional.

Art. 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso I do caput do art. 33 desta Lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração:

- I - as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional;
- II - a natureza dos dados;
- III - a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta Lei;
- IV - a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento;
- V - a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais; e
- VI - outras circunstâncias específicas relativas à transferência.

Art. 35. A definição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta, a que se refere o inciso II do caput do art. 33 desta Lei, será realizada pela autoridade nacional.

§ 1º Para a verificação do disposto no caput deste artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios desta Lei.

§ 2º Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à aprovação da autoridade nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de tratamento, quando necessário.

§ 3º A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto no caput deste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento.

§ 4º Os atos realizados por organismo de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, caso em desconformidade com esta Lei, submetidos a revisão ou anulados.

§ 5º As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no caput deste artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do art. 46 desta Lei.

Art. 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no inciso II do art. 33 desta Lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional.

CAPÍTULO VI DOS AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Seção I Do Controlador e do Operador

Art. 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse.

Art. 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial.

Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados.

Art. 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.

Art. 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência.

Seção II

Do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

§ 1º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador.

§ 2º As atividades do encarregado consistem em:

I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;

II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.

§ 3º A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados.

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

Seção III

Da Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei;

II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

§ 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.

§ 3º As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente.

§ 4º Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso.

Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem:

I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados; ou

III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:

- I - o modo pelo qual é realizado;
- II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
- III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.

Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano.

Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente.

CAPÍTULO VII DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS

Seção I Da Segurança e do Sigilo de Dados

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei.

§ 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução.

Art. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta Lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término.

Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

§ 1º A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo:

- I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
- II - as informações sobre os titulares envolvidos;
- III - a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
- IV - os riscos relacionados ao incidente;
- V - os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e
- VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

§ 2º A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como:

- I - ampla divulgação do fato em meios de comunicação; e
- II - medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente.

§ 3º No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los.

Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares.

Seção II Das Boas Práticas e da Governança

Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

§ 1º Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados do titular.

§ 2º Na aplicação dos princípios indicados nos incisos VII e VIII do caput do art. 6º desta Lei, o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá:

I - implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo:

a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais;

b) seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta;

c) seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados;

d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade;

e) tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular;

f) esteja integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos;

g) conte com planos de resposta a incidentes e remediação; e

h) seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas;

II - demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade quando apropriado e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de forma independente, promovam o cumprimento desta Lei.

§ 3º As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional.

Art. 51. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais.

CAPÍTULO VIII DA FISCALIZAÇÃO

Seção I Das Sanções Administrativas

Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: [\(Vigência\)](#).

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

VII - (VETADO);

VIII - (VETADO);

IX - (VETADO).

X - ~~(VETADO);~~ ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~ ~~(Promulgação partes vetadas)~~

XI - ~~(VETADO);~~ ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~ ~~(Promulgação partes vetadas)~~

XII - ~~(VETADO);~~ ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~ ~~(Promulgação partes vetadas)~~

X - suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#).

XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 1º As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios:

I - a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados;

II - a boa-fé do infrator;

III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;

IV - a condição econômica do infrator;

V - a reincidência;

VI - o grau do dano;

VII - a cooperação do infrator;

VIII - a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso II do § 2º do art. 48 desta Lei;

IX - a adoção de política de boas práticas e governança;

X - a pronta adoção de medidas corretivas; e

XI - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.

~~§ 2º O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas em legislação específica.~~

§ 2º O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em legislação específica. [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

~~§ 3º O disposto nos incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e IX do caput deste artigo poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na [Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 \(Estatuto do Servidor Público Federal\)](#), na [Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 \(Lei de Improbidade Administrativa\)](#), e na [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 \(Lei de Acesso à Informação\)](#).~~

§ 3º O disposto nos incisos I, IV, V, VI, X, XI e XII do **caput** deste artigo poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na [Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990](#), na [Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992](#), e na [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011](#). [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 4º No cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea.

§ 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

~~§ 6º (VETADO). [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [\(Promulgação partes vetadas\)](#)~~

§ 6º As sanções previstas nos incisos X, XI e XII do **caput** deste artigo serão aplicadas: [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

I - somente após já ter sido imposta ao menos 1 (uma) das sanções de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI do **caput** deste artigo para o mesmo caso concreto; e [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

II - em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 7º Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do art. 46 desta Lei poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor-base das sanções de multa. [\(Vigência\)](#)

§ 1º As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser previamente publicadas, para ciência dos agentes de tratamento, e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor-base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta Lei.

§ 2º O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária.

Art. 54. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta Lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional.

Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento. [\(Vigência\)](#)

CAPÍTULO IX
DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) E DO CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS E DA PRIVACIDADE

Seção I
Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

CAPÍTULO IX
[\(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.317, de 2025\)](#)

DA AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E DO CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS E DA PRIVACIDADE

Seção I
Da Agência Nacional de Proteção de Dados

CAPÍTULO IX
[\(Redação dada pela Lei nº 15.352, de 2026\)](#)

DA AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E DO CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS E DA PRIVACIDADE'

Seção I

Da Agência Nacional de Proteção de Dados

Art. 55. (VETADO).

~~Art. 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~Art. 55-B. É assegurada autonomia técnica à ANPD. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~Art. 55-C. ANPD é composta por: [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~I - Conselho Diretor, órgão máximo de direção; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~II - Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~III - Corregedoria; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~IV - Ouvidoria; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~V - órgão de assessoramento jurídico próprio; e [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~VI - unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei." [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto por cinco diretores, incluído o Diretor-Presidente. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~§ 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão nomeados pelo Presidente da República e ocuparão cargo em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS de nível 5. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~§ 2º Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros, de reputação ilibada, com nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~§ 3º O mandato dos membros do Conselho Diretor será de quatro anos. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~§ 4º Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de dois, de três, de quatro, de cinco e de seis anos, conforme estabelecido no ato de nomeação. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~§ 5º Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~Art. 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~§ 1º Nos termos do caput, cabe ao Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

~~§ 2º Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, caso necessário, e proferir o julgamento. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)~~

Art. 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no [art. 6º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013](#). [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

Parágrafo único. A infração ao disposto no **caput** caracteriza ato de improbidade administrativa. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

Art. 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

Parágrafo único. Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

Art. 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo federal. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

Art. 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo Diretor-Presidente. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

Art. 55-J. Compete à ANPD: [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

I – zelar pela proteção dos dados pessoais; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

II – editar normas e procedimentos sobre a proteção de dados pessoais; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

III – deliberar, na esfera administrativa, sobre a interpretação desta Lei, suas competências e os casos omissos; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

IV – requisitar informações, a qualquer momento, aos controladores e operadores de dados pessoais que realizem operações de tratamento de dados pessoais; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

V – implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta Lei; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

VI – fiscalizar e aplicar sanções na hipótese de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

VII – comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

VIII – comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta Lei praticado por órgãos e entidades da administração pública federal; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

IX – difundir na sociedade o conhecimento sobre as normas e as políticas públicas de proteção de dados pessoais e sobre as medidas de segurança; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

X – estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle e proteção dos titulares sobre seus dados pessoais, consideradas as especificidades das atividades e o porte dos controladores; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

XI – elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

XII – promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

XIII – realizar consultas públicas para colher sugestões sobre temas de relevante interesse público na área de atuação da ANPD; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

XIV – realizar, previamente à edição de resoluções, a oitiva de entidades ou órgãos da administração pública que sejam responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

XV – articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação; e [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

XVI – elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 1º A ANPD, na edição de suas normas, deverá observar a exigência de mínima intervenção, assegurados os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei e o disposto no art. 170 da Constituição. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 2º A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades, nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação específica, e o tratamento de dados pessoais, na forma desta Lei. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 3º A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração pública que sejam responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 4º No exercício das competências de que trata o **caput**, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos da lei, sob pena de responsabilidade. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 5º As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso V do **caput** poderão ser analisadas de forma agregada e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

Art. 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta Lei compete exclusivamente à ANPD, cujas demais competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais, e será o órgão central de interpretação desta Lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para a sua implementação. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

Art. 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 1º A natureza jurídica da ANPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República.

~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 1.124, de 2022)~~ ~~(Revogado pela Lei nº 14.460, de 2022)~~

§ 2º A avaliação quanto à transformação de que dispõe o § 1º deste artigo deverá ocorrer em até 2 (dois) anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 1.124, de 2022)~~ ~~(Revogado pela Lei nº 14.460, de 2022)~~

§ 3º O provimento dos cargos e das funções necessários à criação e à atuação da ANPD está condicionado à expressa autorização física e financeira na lei orçamentária anual e à permissão na lei de diretrizes orçamentárias. ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 1.124, de 2022)~~ ~~(Revogado pela Lei nº 14.460, de 2022)~~

Art. 55-A. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.124, de 2022)~~

Art. 55-A. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal. ~~(Redação dada pela Lei nº 14.460, de 2022)~~

Art. 55-A. Fica criada a Agência Nacional de Proteção de Dados – ANPD, autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, dotada de autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal, nos termos do disposto na Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.317, de 2025)~~

Art. 55-A. Fica criada a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, dotada de autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal, nos termos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. ~~(Redação dada pela Lei nº 15.452, de 2026)~~

Art. 55-B. É assegurada autonomia técnica e decisória à ANPD. ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 1.124, de 2022)~~ ~~(Revogado pela Lei nº 14.460, de 2022)~~

Art. 55-C. A ANPD é composta de: ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

I - Conselho Diretor, órgão máximo de direção; ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

II - Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

III - Corregedoria; ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

IV - Ouvidoria; ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

~~V – órgão de assessoramento jurídico próprio; e~~ ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

~~V – Procuradoria; e~~ ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.124, de 2022)~~

V - (revogado); ~~(Redação dada pela Lei nº 14.460, de 2022)~~

~~V-A – Procuradoria; e~~ ~~(Incluído pela Lei nº 14.460, de 2022)~~

~~V-A – Procuradoria;~~ ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.317, de 2025)~~

V-A -Procuradoria; ~~(Redação dada pela Lei nº 15.352, de 2026)~~

~~V-B – Auditoria; e~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 1.317, de 2025)~~

V-B - Auditoria; e ~~(Incluído pela Lei nº 15.352, de 2026)~~

~~VI – unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei.~~ ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

~~VI – unidades administrativas e unidades especializadas.~~ ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.317, de 2025)~~

VI - unidades administrativas e unidades especializadas. ~~(Redação dada pela Lei nº 15.352, de 2026)~~

Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 (cinco) diretores, incluído o Diretor-Presidente. ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

§ 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea 'f' do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, no mínimo, de nível 5. ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

§ 2º Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

§ 3º O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 (quatro) anos. ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

§ 4º Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2 (dois), de 3 (três), de 4 (quatro), de 5 (cinco) e de 6 (seis) anos, conforme estabelecido no ato de nomeação. ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

§ 5º Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor. ~~(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

Art. 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 1º Nos termos do caput deste artigo, cabe ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 2º Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, somente quando assim recomendado pela comissão especial de que trata o § 1º deste artigo, e proferir o julgamento. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

Art. 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no [art. 6º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013](#). [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

Parágrafo único. A infração ao disposto no caput deste artigo caracteriza ato de improbidade administrativa. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

Art. 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 1º Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 2º O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

Art. 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo federal. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

Art. 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo Diretor-Presidente. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

Art. 55-J. Compete à ANPD: [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

I - zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

II - zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do art. 2º desta Lei; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

III - elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

IV - fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

V - apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

VI - promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

VII - promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

VIII - estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

IX - promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

X - dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XI - solicitar, a qualquer momento, às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XII - elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XIII - editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta Lei; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XIV - ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XV - arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XVI - realizar auditorias, ou determinar sua realização, no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso IV e com a devida observância do disposto no inciso II do caput deste artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XVII - celebrar, a qualquer momento, compromisso com agentes de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XVIII - editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se a esta Lei; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XIX - garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos desta Lei e da [Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 \(Estatuto do Idoso\)](#); [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XX - deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta Lei, as suas competências e os casos omissos; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XXI - comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XXII - comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta Lei por órgãos e entidades da administração pública federal; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XXIII - articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação; e [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XXIV - implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta Lei. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 1º Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção, assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no [art. 170 da Constituição Federal](#) e nesta Lei. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 2º Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análises de impacto regulatório. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 3º A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades, nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação específica, e o tratamento de dados pessoais, na forma desta Lei. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 4º A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 5º No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos da lei. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 6º As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso V do caput deste artigo poderão ser analisadas de forma agregada, e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

Art. 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta Lei compete exclusivamente à ANPD, e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação desta Lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para a sua implementação. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

Art. 55-L. Constituem receitas da ANPD: [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

I - as dotações, consignadas no orçamento geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

II - as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

III - os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

IV - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

V - (VETADO); [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

VI - os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

VII - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

Art. 55-M. Constituem o patrimônio da ANPD os bens e os direitos: [\(Incluído pela Medida Provisória nº 1.124, de 2022\)](#)

I - que lhe forem transferidos pelos órgãos da Presidência da República; e [\(Incluído pela Medida Provisória nº 1.124, de 2022\)](#)

II - que venha a adquirir ou a incorporar. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 1.124, de 2022\)](#)

Art. 55-M. Constituem o patrimônio da ANPD os bens e os direitos: [\(Incluído pela Lei nº 14.460, de 2022\)](#)

I - que lhe forem transferidos pelos órgãos da Presidência da República; e [\(Incluído pela Lei nº 14.460, de 2022\)](#)

II - que venha a adquirir ou a incorporar. [\(Incluído pela Lei nº 14.460, de 2022\)](#)

Art. 56. (VETADO).

Art. 57. (VETADO).

Seção II

Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade

Art. 58. (VETADO).

Art. 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto por vinte e três representantes, titulares suplentes, dos seguintes órgãos: [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

I - seis do Poder Executivo federal; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

II - um do Senado Federal; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

III - um da Câmara dos Deputados; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

IV - um do Conselho Nacional de Justiça; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

V - um do Conselho Nacional do Ministério Público; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

VI - um do Comitê Gestor da Internet no Brasil; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

VII - quatro de entidades da sociedade civil com atuação comprovada em proteção de dados pessoais; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

VIII - quatro de instituições científicas, tecnológicas e de inovação; e [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

IX - quatro de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 1º Os representantes serão designados pelo Presidente da República. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 2º Os representantes de que tratam os incisos I a VI do **caput** e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da administração pública. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 3º Os representantes de que tratam os incisos VII, VIII e IX do **caput** e seus suplentes: [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

I - serão indicados na forma de regulamento; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

II - terão mandato de dois anos, permitida uma recondução; e [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

III - não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

§ 4º A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

Art. 58-B. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade: [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

I - propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

II - elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

III - sugerir ações a serem realizadas pela ANPD; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

IV - elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade; e [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

V - disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população em geral. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018\)](#)

Art. 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 (vinte e três) representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos: [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

I - 5 (cinco) do Poder Executivo federal; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

II - 1 (um) do Senado Federal; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

III - 1 (um) da Câmara dos Deputados; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

IV - 1 (um) do Conselho Nacional de Justiça; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

V - 1 (um) do Conselho Nacional do Ministério Público; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

VI - 1 (um) do Comitê Gestor da Internet no Brasil; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

VII - 3 (três) de entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

VIII - 3 (três) de instituições científicas, tecnológicas e de inovação; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

IX - 3 (três) de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

X - 2 (dois) de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

XI - 2 (dois) de entidades representativas do setor laboral. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 1º Os representantes serão designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 2º Os representantes de que tratam os incisos I, II, III, IV, V e VI do caput deste artigo e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da administração pública. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 3º Os representantes de que tratam os incisos VII, VIII, IX, X e XI do caput deste artigo e seus suplentes: [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

I - serão indicados na forma de regulamento; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

II - não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

III - terão mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

§ 4º A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

Art. 58-B. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade: [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

I - propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

II - elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

III - sugerir ações a serem realizadas pela ANPD; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

IV - elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade; [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

V - disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. [\(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#)

Art. 59. (VETADO).

CAPÍTULO X DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 60. A [Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 \(Marco Civil da Internet\)](#), passa a vigorar com as seguintes alterações: [Vigência](#)

“Art. 7º

.....

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais;

.....” (NR)

“Art. 16.

II - de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na Lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais.” (NR)

Art. 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta Lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil.

~~Art. 62. A autoridade nacional e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto no § 2º do art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e aos referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. (Revogado pela Medida Provisória nº 869, de 2018)~~

Art. 62. A autoridade nacional e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto no § 2º do art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e aos referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.

Art. 63. A autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta Lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados.

Art. 64. Os direitos e princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

~~Art. 65. Esta Lei entra em vigor após decorridos 18 (dezoito) meses de sua publicação oficial.~~

~~Art. 65. Esta Lei entra em vigor: (Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018)~~

~~I - quanto aos arts. 55-A, art. 55-B, art. 55-C, art. 55-D, art. 55-E, art. 55-F, art. 55-G, art. 55-H, art. 55-I, art. 55-J, art. 55-K, art. 58-A e art. 58-B, no dia 28 de dezembro de 2018; e (Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018)~~

~~II - vinte e quatro meses após a data de sua publicação quanto aos demais artigos. (Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018)~~

Art. 65. Esta Lei entra em vigor: (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

I - dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54; (Incluído pela Lei nº 14.010, de 2020)

~~II - 24 (vinte e quatro) meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)~~

~~II - em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 959, de 2020). (Convertida na Lei nº 14.058, de 2020)~~

II - 24 (vinte e quatro) meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Brasília, 14 de agosto de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

MICHEL TEMER

Torquato Jardim

Aloysio Nunes Ferreira Filho

Eduardo Refinetti Guardia

Esteves Pedro Colnago Junior

Gilberto Magalhães Occhi

Gilberto Kassab

Wagner de Campos Rosário

Gustavo do Vale Rocha

Ilan Goldfajn

Raul Jungmann

Eliseu Padilha

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.8.2018, e republicado parcialmente em 15.8.2018 - Edição extra



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria

LEI COMPLEMENTAR Nº 33, DE 1º DE AGOSTO DE 2001.

- [Vide Decreto nº 10.805, de 28-10-2025 - Regulamento.](#)

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o § 111º do art. 18 da [Constituição Estadual](#), e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.

A **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS**, decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar: te lei complementar:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis obedecerão ao disposto nesta Lei Complementar.

§ 1º As disposições desta Lei Complementar aplicam-se aos atos normativos referidos no art. 18 da [Constituição Estadual](#), bem como, no que couber, aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo.

§ 2º Na numeração das leis serão observados, ainda, os seguintes critérios:

I - as emendas à [Constituição Estadual](#) terão sua numeração iniciada a partir da promulgação da Constituição;

II - as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas terão numeração sequencial em continuidade à numeração adotada até a entrada em vigor desta lei Complementar.

CAPÍTULO II

DAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO, REDAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS LEIS

Seção I

Da Estruturação das Leis

Art. 2º A lei será estruturada em três partes básicas:

I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas:

II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada;

III - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber.

Art. 3º A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos, propiciará identificação numérica singular à lei e será formada pelo título designativo da espécie normativa, pelo número respectivo e pelo ano de promulgação.

Art. 4º A ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei.

Art. 5º O preâmbulo indicará o órgão ou instituição competente para a prática do ato e sua base legal.

Art. 6º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação observados os seguintes princípios:

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto;

II - a lei não conterà matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva;

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa;

V - não é permitida a autorização legislativa para a prática de atos de competência do Poder Legislativo pelos demais Poderes e órgãos do Estado, salvo nos casos expressos nas Constituições Federal e Estadual;
(Promulgado pela Assembleia Legislativa em 27-11-2001).

VI - para apresentação de proposta legislativa, deverá o autor certificar-se de que a espécie normativa eleita afigura-se como a única forma de regular a matéria.

Art. 7º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§ 1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral.

§ 2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula "esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial".

Art. 8º A cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas.

Art. 8º-A Por ocasião de sua edição ou publicação, as leis estaduais conterão o nome do(a) autor(a) ou dos autores dos respectivos projetos de lei.

- Acrescido pela Lei Complementar nº 152, de 15-01-2020.

Parágrafo único. O nome dos(as) autores(as) ou do(a) autor(a) do projeto de lei que originou a lei estadual, seja ela ordinária ou complementar, constará logo após a assinatura do Governador do Estado de Goiás.

- Acrescido pela Lei Complementar nº 152, de 15-01-2020.

Seção II

Da Articulação e da Redação das Leis

Art. 9º Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios:

I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;

II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens;

III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico "§", seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão "parágrafo único" por extenso;

IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos;

V - o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a Seção; o de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro e o de Livros, a Parte;

VI - os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão grafados em Letras maiúsculas e identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se em Parte Geral e Parte Especial ou ser subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por extenso;

VII - as subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as coloquem em realce;

VIII - a composição prevista no inciso V poderá também compreender agrupamentos em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, conforme necessário.

Art. 10. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:

I - para a obtenção de clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;

b) usar frases curtas e concisas;

c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis;

d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente;

e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico;

II - para a obtenção de precisão:

- a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma;
- b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico;
- c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto;
- d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais;
- e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado;
- f) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de lei e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto;
- g) indicar, expressamente, o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões "anterior", "seguinte" ou equivalentes;

III - para a obtenção de ordem lógica:

- a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e livro - apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei;
- b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;
- c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
- d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.

Seção III

Da Alteração das Leis

Art. 11. A alteração da lei será feita:

I - mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável;

II - mediante revogação parcial;

III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:

a) é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores ao artigo, referidas no inciso V do art. 9º, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos;

b) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça, de execução suspensa pelo Senado Federal em face de decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão "revogado", "vetado", "declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça", ou "execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal";

c) é admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o artigo, identificando-se o artigo assim modificado por alteração de redação, supressão ou acréscimo com as letras "NR" maiúsculas, entre parênteses, uma única vez ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as prescrições da alínea "b".

Parágrafo único. O termo "dispositivo" mencionado nesta Lei refere-se a artigos, parágrafos, incisos, alíneas ou itens.

CAPÍTULO III

DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS

Art. 12. As leis estaduais serão reunidas em codificações e consolidações, integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins, constituindo em seu todo a Consolidação da Legislação Estadual.

§ 1º A consolidação consistirá na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria num único diploma legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados.

§ 2º Preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, poderão ser feitas as seguintes alterações nos projetos de lei de consolidação:

I - introdução de novas divisões do texto legal base;

II - diferente colocação e numeração dos artigos consolidados;

III - fusão de disposições repetitivas ou de valor normativo idêntico;

IV - atualização da denominação de órgãos e entidades da administração pública;

V - atualização de termos antiquados e modos de escrita ultrapassados;

VI - atualização do valor de penas pecuniárias, com base em indexação padrão;

VII - eliminação de ambiguidades decorrentes do mau uso do vernáculo;

VIII - homogeneização terminológica do texto;

IX - supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça, observada, no que couber, a suspensão pelo Senado Federal de execução de dispositivos, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal;

X - indicação de dispositivos não recepcionados pela Constituição Federal;

XI - declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores.

§ 3º As providências a que se referem os incisos IX, X e XI do § 2º deverão ser expressa e fundamentamente justificadas, com indicação precisa das fontes de informação que lhes serviram de base.

Art. 13. Para a consolidação de que trata o art. 12 serão observados os seguintes procedimentos:

I - O Poder Executivo ou o Poder Legislativo procederá ao levantamento da legislação estadual em vigor e formulará projeto de lei de consolidação de normas que tratem da mesma matéria ou de assuntos a ela vinculados, com a indicação precisa dos diplomas legais expressa ou implicitamente revogados;

II - a apreciação dos projetos de lei de consolidação pelo Poder Legislativo será feita na forma do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, em procedimento simplificado, visando a dar celeridade aos trabalhos;

§ 1º A Mesa da Assembleia Legislativa e qualquer membro ou Comissão poderão formular projeto de lei de consolidação.

§ 2º Observado o disposto no inciso II do caput, será também admitido projeto de lei de consolidação destinado exclusivamente à:

I - declaração de revogação de leis e dispositivos implicitamente revogados ou cuja eficácia ou validade encontre-se completamente prejudicada;

II - inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em leis preexistentes, revogando-se as disposições assim consolidadas nos mesmos termos do § 1º do art. 12.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Eventual inexistência formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento.

Art. 15. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa adotará todas as medidas necessárias para efetuar a publicação da Consolidação das Leis do Estado de Goiás, bem como disponibilizar o texto integral, com as respectivas remissões, para consulta na Internet.

Art. 16. Os projetos de lei de iniciativa reservada dos demais Poderes e do Ministério Público podem ser objeto de emenda parlamentar, desde que não provoque aumento de despesa e mantenha pertinência temática em relação ao projeto original.

Parágrafo único. Entende-se por pertinência temática a correlação que deve haver entre a inovação e o objeto do projeto original.

Art. 17. A Assembleia Legislativa editará ato normativo interno para regular os autógrafos de lei.

Art. 18. Esta Lei Complementar entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 1º de agosto de 2001, 113º da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

Jônathas Silva

Giuseppe Vecchi

Leonardo Moura Vilela

Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira

Willmar Guimarães Júnior

Alcides Rodrigues Filho
Fernando Passos Cupertino de Barros
Demóstenes Lázaro Xavier Torres
Honor Cruvinel de Oliveira
Carlos Maranhão Gomes de Sá
Jalles Fontoura de Siqueira
Gilvane Felipe
Fernando Cunha Júnior

(D.O. de 08-08-2001)

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 08 .08.2001.

Autor	Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Legislações Relacionadas	Constituição Estadual / 1989 Decreto Numerado Nº 10.805 / 2025 Decreto Numerado Nº 9.697 / 2020 Lei Complementar Nº 152 / 2020
Órgãos Relacionados	Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO Governadoria Ministério Público do Estado de Goiás - MPGO Poder Executivo Poder Judiciário Poder Legislativo Procuradoria-Geral do Estado - PGE Secretaria de Estado da Casa Civil - CASA CIVIL Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO
Categorias	Redação oficial e atos normativos Elaboração e consolidação das leis



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria

LEI Nº 17.039, DE 22 DE JUNHO DE 2010.

Dispõe sobre a informatização e a digitalização dos processos e atos da Administração Pública Estadual e dá outras providências.

A **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS**, nos termos do art. 10 da [Constituição Estadual](#), decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a informatização, a digitalização e a publicação dos processos e atos da Administração Pública Estadual e altera a [Lei nº 13.800](#), de 18 de janeiro de 2001, que disciplina o processo administrativo estadual.

CAPÍTULO I

DA INFORMATIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 2º O uso de meio eletrônico no registro e na comunicação de atos administrativos ou normativos, nas instruções processuais e na tramitação de processos administrativos da Administração Pública Estadual será admitido nos termos desta Lei.

§ 1º As empresas públicas e as sociedades de economia mista, controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Goiás, podem utilizar o meio eletrônico, nos termos do *caput* deste artigo, inclusive nos procedimentos específicos inerentes à sua atividade.

§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:

I – meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;

II – transmissão eletrônica: toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de tecnologia da informação, preferencialmente a rede mundial de computadores;

III – assinatura eletrônica: as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, na forma de lei específica;

b) cadastro de usuários junto à unidade de registro, conforme disciplinado em regulamento.

Art. 3º A digitalização, o registro e a transmissão de qualquer documento administrativo por meio eletrônico, inclusive os de instrução processual, serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Art. 4º O processo administrativo eletrônico (PA-e) inicia-se com a autuação de um documento, assinado eletronicamente ou digitalizado, produzido pela Administração Pública ou pelo interessado.

§ 1º Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia de sua origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 2º Os documentos digitalizados e inseridos no processo eletrônico por servidor autorizado têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação de adulteração formalizada, devidamente motivada e fundamentada, que também será juntada ao processo eletrônico.

§ 3º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2º deste artigo, deverão ser preservados, pelo prazo legal, por quem os apresentou, salvo os de interesse da administração.

§ 4º Nos processos administrativos eletrônicos, as comunicações devem ser feitas preferencialmente por meio eletrônico, na forma definida nesta Lei, desde que não seja exigida legalmente outra espécie de comunicação.

§ 5º Nos trâmites internos e externos, o processo eletrônico será movimentado pelas unidades ou pelos setores responsáveis, via sistema eletrônico, com recebimento automático pelo mesmo, conforme regulamento.

§ 6º Quando, por motivos técnicos, não for possível a utilização de sistema eletrônico para o trâmite processual, os atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, hipótese em que serão digitalizados os documentos físicos, que podem ser posteriormente destruídos, ressalvados aqueles de interesse da administração.

§ 7º Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável, devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, devem ser identificados e indicados no sistema eletrônico, podendo ser mantidos nas unidades ou nos setores responsáveis pelo tempo necessário à conclusão do respectivo processo, ou tramitar fisicamente junto ao processo eletrônico, se requisitados.

Art. 5º Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e na hora do seu envio ao sistema eletrônico, com identificação do responsável.

Parágrafo único. Quando o documento eletrônico for enviado para atender a prazo processual, será considerado tempestivo se transmitido até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia.

Art. 6º Os órgãos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional devem manter equipamentos eletrônicos que permitam a digitalização de documentos e infraestrutura de acesso à rede mundial de computadores para permitir a comunicação com o Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos –SIGED–.

Art. 7º Os documentos digitalizados juntados ao processo eletrônico estarão disponíveis na íntegra para acesso, por meio da rede mundial de computadores, no SIGED, somente para os interessados no feito e para os órgãos de controle interno e externo, mediante perfis de acesso e uso de senhas individuais.

Parágrafo único. Sob o formato de perfil de acesso público, o cidadão pode ter conhecimento do processo eletrônico por meio da rede mundial de computadores, ressalvados os casos de sigilo legal.

Art. 8º Os autos dos processos eletrônicos devem ser protegidos por meio de sistemas de segurança de acesso e de armazenamento digital que garantam a autenticidade, preservação e integridade dos dados, sendo dispensada a sua formação física, observado o § 3º do art. 4º.

§ 1º Os autos processuais, que demandem remessa para outras esferas de Poder no âmbito federal, estadual ou municipal e que não possuam um sistema eletrônico compatível, deverão ser impressos em papel e autuados na forma da [Lei nº 13.800](#), de 18 de janeiro de 2001, seguindo a tramitação legalmente estabelecida para os processos físicos.

§ 2º A juntada ou o apensamento de um processo administrativo eletrônico a outro será efetuado com a anexação virtual dos mesmos, devendo a providência constar nos autos e no andamento processual, via sistema eletrônico.

§ 3º O SIGED possibilitará a realização de cópia de segurança (*backup*) dos dados armazenados, cuja forma e periodicidade serão definidas em regulamento.

CAPÍTULO III

DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Art. 9º A Administração Pública Estadual pode criar um sítio específico na rede mundial de computadores para publicação dos atos processuais administrativos ou normativos e de comunicações em geral de interesse público, em atendimento aos princípios da publicidade e da transparência.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo devem ser assinados eletronicamente conforme o definido no art. 2º, § 2º, III desta Lei.

§ 2º A publicação eletrônica, na forma deste artigo, substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos em que, por lei, exijam notificação, intimação, vista pessoal ou publicação no Diário Oficial do Estado.

§ 3º Ficam excetuadas da forma eletrônica de comunicação as citações dos processos administrativos disciplinares.

§ 4º Excetuando-se os atos normativos, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no sítio mencionado no *caput* deste artigo.

§ 5º Os prazos processuais têm início no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação.

§ 6º A criação do sítio mencionado no *caput* deste artigo deverá ser acompanhada de ampla divulgação e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no Diário Oficial do Estado.

§ 7º Os órgãos e as entidades da Administração Pública devem manter equipamentos de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados em consultar o sítio mencionado no *caput* deste artigo, bem como consulta pública ao SIGED.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 10. Os sistemas informatizados a serem desenvolvidos ou adquiridos pelo Poder Executivo Estadual com a finalidade de viabilizar o sistema de gerenciamento eletrônico de documentos devem contemplar, preferencialmente, programas com código aberto, com a disponibilização integral de suas fontes.

Parágrafo único. Os sistemas devem permitir a integração com os demais sistemas eletrônicos de gerenciamento utilizados pelo Estado de Goiás.

Art. 11. O servidor público que, no uso inadequado do SISGED, provocar prejuízo ao trâmite processual, às partes interessadas ou à administração pública, estará sujeito à apuração de responsabilidade e à aplicação de sanções administrativas, civis e penais.

Art. 12. O arquivamento do processo eletrônico e do ato administrativo eletrônico deve ser realizado em um módulo do SISGED específico.

Art. 13. Os arts. 6º e 22 da [Lei nº 13.800](#), de 18 de janeiro de 2001, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 6º

.....

§ 1º É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2º Nos casos de processo eletrônico, o requerimento inicial de interessado não pertencente à Administração Pública Estadual pode ser formulado e inserido eletronicamente no sistema, via assinatura eletrônica, ou ainda, ser formulado por escrito, assinado pelo requerente ou representante, digitalizado e inserido no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos em conformidade com a lei específica.” (NR)

“Art. 22.

.....

§ 4º À exceção do processo eletrônico, o processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas pelo responsável por sua autuação e, em sua tramitação, por quem nele inserir quaisquer documentos.

§ 5º Os atos administrativos e todos os documentos produzidos pela Administração Pública que instruírem os processos eletrônicos deverão ser transmitidos, armazenados e assinados eletronicamente na forma de lei específica.” (NR)

Art. 14. As demais diretrizes que regulam o processo administrativo, inclusive o disciplinar, no âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás não contempladas por esta Lei específica, deverão atender, no que couberem, aos ditames das [Leis estaduais nºs 8.033](#), de 2 de dezembro de 1975, [13.909](#), de 25 de setembro de 2001, [13.800](#), de 18 de janeiro de 2001, [10.460](#), de 22 de fevereiro de 1988, bem como aos de outras leis específicas, especial e subsidiariamente, ao Código de Processo Civil e ao de Processo Penal.

Art. 15. O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 22 de junho de 2010, 122º da República.

ALCIDES RODRIGUES FILHO

(D.O. de 25-6-2010)

- ***Este texto não substitui o publicado no D.O. de 25-6-2010.***

Autor	Governador do Estado de Goiás
Legislações Relacionadas	Constituição Estadual / 1989 Lei Ordinária Nº 13.800 / 2001 Decreto Numerado Nº 8.033 / 2013 Lei Ordinária Nº 13.909 / 2001 Decreto Numerado Nº 10.460 / 2024
Órgãos Relacionados	Governadoria Poder Executivo
Categoria	Organização Administrativa



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil

LEI Nº 18.025, DE 22 DE MAIO DE 2013.

- [Regulamentada pelo Decreto nº 10.306, de 21-8-2023.](#)

Dispõe sobre o acesso a informações e a aplicação da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Estado de Goiás, institui o serviço de informação ao cidadão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da [Constituição Estadual](#), decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados na aplicação da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito dos Poderes do Estado de Goiás para a garantia do acesso a informações, conforme o previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, bem como na classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo.

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei aos órgãos integrantes da administração direta do Poder Executivo, aos demais Poderes, aos Tribunais de Contas, ao Ministério Público do Estado de Goiás e à Defensoria Pública do Estado de Goiás, bem como às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Goiás.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei aos órgãos integrantes da administração direta do Poder Executivo, aos demais Poderes, bem assim aos Tribunais de Contas e ao Ministério Público e, ainda, às autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Goiás.~~

§ 1º As disposições desta Lei são extensivas, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para a realização de ações de interesse público, recursos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

§ 2º A publicidade a que estão submetidas as entidades mencionadas no § 1º refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, adotar-se-ão as regras gerais da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e, em especial, as disposições contidas em seu art. 4º acrescidas das seguintes definições:

I - documentos de arquivo: todos os registros de informação, em qualquer suporte, inclusive o magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da administração estadual, no exercício de suas funções e atividades;

II - gestão de documentos: conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos;

III - classificação de sigilo: atribuição, pela autoridade competente, de grau de sigilo a documentos, dados e informações;

IV - desclassificação: supressão da classificação de sigilo por ato da autoridade competente ou decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a documentos, dados e informações sigilosas;

V - reclassificação: alteração, pela autoridade competente, da classificação de sigilo de documentos, dados e informações;

VI - documento preparatório: documento formal utilizado como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo;

VII - termo de resposta: documento oficial, emitido pelo possuidor das informações para comprovar a entrega da resposta ao requerimento de informação apresentado.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~VII - termo de resposta: documento oficial, emitido pelo possuidor da informação, comprovando entrega da resposta ao requerimento de informação apresentado.~~

Art. 4º O direito de acesso a informações de que trata esta Lei será franqueado às pessoas naturais e jurídicas, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, vedada a sua aplicação:

I - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça;

II - às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

III - às informações relativas a atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos;

IV - às informações relativas a processos de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, bem assim às referentes a procedimentos de fiscalização, investigação policial, sindicâncias e processos administrativos disciplinares, enquanto não concluídos.

Art. 5º A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem, na forma do que dispuser o regulamento.

Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

CAPÍTULO II **DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO**

Seção I **Da Transparência Ativa**

Art. 6º Independentemente de requerimento, os órgãos e as entidades da administração estadual referidos no art. 2º deverão promover a divulgação de informações públicas de interesse coletivo ou geral, produzidas ou custodiadas, no âmbito de suas competências, sendo obrigatória a sua disponibilização em seus sítios na Internet, local em que deverá ser implementada seção específica para a divulgação de tais dados.

§ 1º Da divulgação das informações a que se refere o *caput* deverão constar, no mínimo, dados inerentes a:

I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereços e telefones das respectivas unidades; e horários de atendimento ao público;

II – programas, projetos, ações, obras e atividades, com a informação da unidade responsável, das principais metas e dos resultados e indicadores de resultado e impacto;

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~II – programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto;~~

III - repasses ou transferências de recursos financeiros;

IV - execução orçamentária e financeira;

V - procedimentos licitatórios realizados e em curso, inclusive os respectivos editais, anexos e resultados, além dos contratos celebrados;

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;

VII - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 69 desta Lei, com indicação do telefone e correio eletrônico do serviço de informações ao cidadão;

VIII - à remuneração e ao subsídio recebidos por ocupante de cargo, emprego ou função, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias dos servidores, de maneira individualizada;

IX – mensagens de veto do Governador do Estado em relação às proposições legislativas aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás a serem divulgadas em sítio ou campo de responsabilidade da Secretaria de Estado da Casa Civil do Poder Executivo estadual; e

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~IX – mensagens de veto do Governador do Estado em relação às proposições legislativas aprovadas pela Assembleia Legislativa;~~

- [Redação dada pela Lei nº 19.797, 26-07-2017.](#)

~~IX – outros, exigidos em lei.~~

X – serviços prestados ao cidadão.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~X – outros, exigidos em lei.~~

- [Acrescido pela Lei nº 19.797, 26-07-2017.](#)

§ 2º Cada órgão ou entidade do Poder Público estadual, no âmbito de sua competência, poderá estabelecer, em regulamento próprio, outras informações não enumeradas no § 1º, cuja divulgação considere relevante.

§ 3º Os sítios na Internet dos órgãos e das entidades mencionados no *caput* deverão atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter formulário para pedido de acesso a informações;

II - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso a informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

III - possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

IV - possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

V - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

VI - garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso;

VII - indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade;

e

VIII - garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência.

IX – não utilizar medidas tecnológicas de discriminação ou restrição de tráfego que inviabilizem o acesso por máquinas ou usuários com necessidades especiais, como CAPTCHA e afins.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

§ 4º Competem aos órgãos e às entidades mencionados no *caput*:

I - publicar e manter atualizadas as informações inerentes a sua área de competência;

II - viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso à informação, via formulário eletrônico;

III - eleger unidades centralizadas para garantir o controle de qualidade da informação prestada à população;

IV - manter registro sistemático dos requerimentos de acesso a informação possibilitando a rastreabilidade e análise estatística sobre tais requisições;

V - implementar ferramenta de redirecionamento de página na Internet para o acesso às informações cujos dados sejam disponibilizados em outro portal governamental; e

VI - garantir a rastreabilidade do requerimento pela população em geral e pelos órgãos de fiscalização e controle, especificamente se verificada a hipótese de não ser possível a utilização de sistema informatizado para o tratamento do requerimento de acesso a informação.

§ 5º A divulgação das informações a que se refere o *caput* deste artigo não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação para alcançar inclusive os cidadãos que não buscam as informações.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~§ 5º A divulgação das informações a que se refere o *caput* não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação.~~

§ 6º A divulgação da remuneração dos servidores referida no inciso VIII, do § 1º deste artigo será disponibilizada mensalmente na Internet, sendo agrupada da seguinte forma:

I - número identificador, ou número de registro ou matrícula, ou nome do servidor;

II - indicação do cargo, de provimento efetivo ou em comissão, emprego ou função ocupado pelo servidor;

III - classe ou nível da carreira em que o servidor estiver posicionado, quando for o caso;

IV - símbolo do padrão de vencimento em que o servidor estiver posicionado;

V - valor relativo à remuneração;

VI - valor relativo a descontos de qualquer natureza, resguardadas as situações de sigilo previstas em Lei.

VII – valor líquido recebido pelo servidor.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

§ 7º Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do § 6º deste artigo, quanto à forma de divulgação, será editado ato próprio pelos respectivos Chefes dos Poderes do Estado de Goiás, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas do Estado de Goiás, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei.

Seção II

Da Transparência Passiva

Art. 7º Os órgãos e as entidades da administração estadual referidos no art. 2º, no âmbito de suas competências, deverão manter serviço de informação ao cidadão, em local de fácil acesso ao público e com condições apropriadas para:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

II - informar sobre a tramitação de documentos nas respectivas unidades;

III - receber e registrar o pedido de acesso em sistema eletrônico específico, com a entrega de número do protocolo que

conterá a data de apresentação do pedido;

IV - sempre que possível, fornecer, de imediato, a informação ou, se for o caso, promover o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação.

Art. 8º No Poder Executivo, o serviço de informação ao cidadão será regulamentado por ato do Chefe do Poder Executivo.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 8º Na esfera do Poder Executivo, o serviço de informação ao cidadão será implementado nas unidades do Vapt Vupt e, no mínimo, na sede central de cada órgão ou entidade, através de suas ouvidorias, sob supervisão técnica da Ouvidoria Geral do Estado.~~

§ 1º Na unidade descentralizada, o serviço de informação ao cidadão se restringirá à prestação de informações inerentes à respectiva unidade.

- [Constituído §1º pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 2º.

~~Parágrafo único. Na unidade descentralizada, o serviço de informação ao cidadão restringir-se-á à prestação de informações inerentes à respectiva unidade.~~

§ 2º O Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público do Estado de Goiás e a Defensoria Pública do Estado de Goiás deverão colaborar entre si para transferir as demandas que não sejam de sua competência para o órgão estadual competente..

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

§ 3º O Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público do Estado de Goiás e a Defensoria Pública do Estado de Goiás poderão, mediante convênio, compartilhar recursos humanos e tecnológicos para o estabelecimento de serviço compartilhado de informação ao cidadão.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

Subseção I **Do Pedido de Acesso a Informações**

Art. 9º Qualquer pessoa natural ou jurídica poderá, por qualquer meio legítimo, apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e às entidades da administração estadual referidos no art. 2º desta Lei, observado o disposto nos parágrafos deste artigo.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 9º Qualquer cidadão ou pessoa jurídica poderá, por qualquer meio legítimo, apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e às entidades da administração estadual referidos no art. 2º desta Lei, observado o disposto no § 1º deste artigo.~~

§ 1º O pedido de que trata o caput deste artigo será apresentado em formulário padrão disponibilizado em meio eletrônico e físico, conforme o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~§ 1º O pedido de que trata o caput será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, conforme o disposto no inciso V deste parágrafo e no § 2º deste artigo, e deverá:~~

~~I— conter o nome do requerente, o número da respectiva cédula de identidade, do CPF e do título de eleitor;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

~~II— conter o número do CNPJ, em se tratando o requerente de pessoa jurídica, além dos dados contidos no inciso I, relativos ao seu representante legal;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

~~III— informar o endereço físico e/ou eletrônico do requerente para recebimento de comunicações ou resposta da informação requerida;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

~~IV— indicar o órgão ou a entidade destinatária da informação solicitada;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

~~V— especificar, de forma clara e precisa, a informação requerida;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

~~VI— ser efetuado, preferencialmente, por meio do preenchimento de formulário eletrônico padrão, disponibilizado no sítio na Internet dos órgãos e das entidades ou pelo respectivo serviço de informação ao cidadão, ou via serviço de ligação gratuita (0800);~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

~~VII— alternativamente ao contido no inciso VI, o pedido poderá ser feito presencialmente, junto ao órgão ou à entidade demandados.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

§ 2º O pedido poderá ser feito sem identificação ou apresentação de documento comprobatório de identidade pelo requerente, exceto quando se tratar de informação pessoal, situação em que o requerente deverá se identificar, nos termos dos arts. 61 e 62 desta Lei.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~§ 2º No âmbito do Poder Executivo, a formulação do pedido de forma presencial prevista no inciso VII poderá ser ainda efetivada junto às unidades do Vapt Vupt, que encaminharão a solicitação de acesso a informações ao serviço de informação ao cidadão do órgão ou da entidade demandados, previamente registrada na forma do art. 10.~~

§ 3º Deverão constar do pedido:

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~§ 3º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não poderá conter exigências que inviabilizem a solicitação, sendo também vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos dela determinantes.~~

I – o endereço físico e/ou eletrônico do requerente para o recebimento de comunicações ou da resposta da informação requerida; e

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

II – a especificação clara e precisa da informação requerida.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

§ 4º O acesso a informações de interesse público não poderá ser impedido por exigências não contidas nesta Lei ou em outra.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

§ 5º A identidade do requerente que consta do pedido de acesso a informações nos casos previstos nos arts. 61 e 62 desta Lei é restrita à ouvidoria setorial de cada órgão no caso do Poder Executivo e fica a cargo das estruturas assemelhadas nos demais poderes, a que caberá a confirmação de identificação do solicitante em demandas que envolvam informações pessoais.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

Art. 10. No Poder Executivo, todos os pedidos de acesso a informações, qualquer que seja a forma de requisição, serão registrados conforme regulamento editado por ato do Chefe do Poder Executivo.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 10. No âmbito do Poder Executivo estadual, para fins de controle e monitoramento por parte da Ouvidoria Geral da Controladoria Geral do Estado, todos os pedidos de acesso a informações, qualquer que seja a forma pela qual foram requeridos, deverão ser registrados junto ao informatizado Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOe, da Controladoria Geral do Estado, que gerará automaticamente o número do respectivo protocolo, para acompanhamento do pedido.~~

Art. 11. Não serão atendidos pedidos de acesso a informações:

I - genéricos;

II - desproporcionais ou desarrazoados; ou

III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou da entidade.

Parágrafo único. Na hipótese indicada no inciso III do caput deste artigo, o órgão ou a entidade demandada deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações ou a forma de consultá-las, a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, a consolidação ou o tratamento de dados.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do caput, o órgão ou a entidade demandados deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.~~

Subseção II

Do Procedimento de Acesso a Informações

Art. 12. Recebido o pedido pelos órgãos e pelas entidades da administração pública estadual referidos no art. 2º e, estando a informação disponível, o acesso será imediato.

§ 1º Havendo impossibilidade de se conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou a entidade demandados deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I – enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico indicado, conforme se dispuser em regulamento;

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~I – enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado em todos os casos que não reclame recebimento pessoal da mesma, conforme se dispuser em regulamento;~~

II - comunicar a data, o local e o modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão relativa a informação;

III - se for o caso, comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;

IV - indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou a entidade responsável pela informação ou que a detenha;

V - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido.

§ 2º O prazo de resposta será contado a partir do primeiro dia útil seguinte ao da data do protocolo do pedido de acesso.

~~§ 3º No âmbito do Poder Executivo estadual, o prazo a que se refere o § 2º será computado a partir do 1º dia útil seguinte ao do registro informatizado do pedido junto ao Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOe, da Controladoria Geral do Estado, momento em que será automaticamente gerado o número do respectivo protocolo.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, II.

§ 4º O prazo fixado no § 1º poderá ser prorrogado por 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual o requerente será cientificado.

~~§ 4º - O prazo fixado no § 2º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será identificado o requerente.~~

§ 5º Sem prejuízo da sua segurança e proteção e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou a entidade responsável pelas informações poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisá-las, observado o disposto abaixo:

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~§ 5º - Sem prejuízo da sua segurança e proteção e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou a entidade responsável pela informação poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar aquela de que necessitar, observado o disposto abaixo:~~

I - nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de documentos, ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a medida prevista no inciso II do § 1º;

II - quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o órgão ou a entidade deverá indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar cópia, com certificação de que confere com o original;

III - na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o inciso II deste parágrafo, o requerente poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento original.

§ 6º No Poder Executivo, o servidor responsável pela entrega ou não das informações deverá ser identificado para o requerente.

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~§ 6º No âmbito do Poder Executivo, a entrega de informações por via eletrônica será feita através da remessa de cópia digitalizada do documento original, devidamente assinada por servidor identificado, responsável pelo fornecimento da informação.~~

§ 7º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informações total ou parcialmente sigilosas, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação ou de recurso, bem como sobre os prazos e as condições para sua interposição, deverá ainda lhe ser indicada a autoridade competente para sua apreciação.

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~§ 7º - Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.~~

Art. 13. Caso as informações já estejam disponíveis ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, via transparência ativa, o órgão ou a entidade demandada deverá orientar o requerente quanto ao local e ao modo para consultar, obter ou reproduzir as informações.

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~Art. 13. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o órgão ou a entidade demandados deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.~~

Parágrafo único. Na hipótese do *caput* o órgão ou a entidade desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação.

Art. 14. Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o órgão ou a entidade demandados, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente Documento de Arrecadação de Receita Estadual (DARE) ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, conforme dispuser o regulamento, exceto na hipótese prevista no parágrafo único do art. 5º desta Lei.

Parágrafo único. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias, contado da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, nos termos da Lei federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior.

Art. 15. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.

Art. 16. A decisão denegatória do pedido de informação é ato formal, identificado e justificado, a ser exarado por autoridade dos órgãos ou das entidades da administração estadual referenciados no art. 2º.

Parágrafo único. A justificativa a que se refere o *caput* deverá evidenciar o dispositivo legal ou decisão administrativa de órgão colegiado que ampare a decisão denegatória.

Art. 17. O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, quando necessário à tomada de decisão ou à prática de ato, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão.

Art. 18. Negado o pedido de acesso a informações, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:

I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;

II - a possibilidade e o prazo de recurso, com a indicação da autoridade que o apreciará e do prazo que ela tem para apreciar o recurso; e

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará; e~~

III - possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará.

§ 1º As razões de negativa de acesso a informação classificada indicarão o fundamento legal e a autoridade que assim a considerou.

§ 2º Os órgãos e as entidades abrangidos pelo art. 2º desta Lei disponibilizarão formulário padrão para apresentação de recurso e de pedido de desclassificação.

Art. 19. A negativa de acesso a informações, objeto de pedido formulado aos órgãos e às entidades da administração estadual referidas no art. 2º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 66 desta Lei.

Seção III Dos Recursos e da Reclamação

Art. 20. Caberá recurso contra decisão denegatória do acesso às informações ou do não fornecimento das razões da negativa do acesso.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 20. Caberá recurso contra decisão denegatória do acesso a informações ou do não fornecimento das razões da negativa do acesso, que será conhecido e julgado no próprio órgão por autoridade superior, observado, no âmbito do Poder Executivo, o seguinte:~~

~~I — no caso de negativa de acesso a informações ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão, à autoridade máxima do órgão, que deverá se manifestar, no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, III.

~~II — se verificada a hipótese da decisão impugnada ter sido proferida diretamente pela autoridade máxima do órgão ou entidade, o recurso será processado de acordo com o art. 21, observado o disposto no seu § 2º.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, III.

Parágrafo único. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público do Estado de Goiás e da Defensoria Pública do Estado de Goiás, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 21. Desprovidos total ou parcialmente os recursos previstos nos incisos I e II do art. 20, poderá, ainda, o requerente recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão:~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, IV.

~~I — à Controladoria Geral do Estado, quando o recurso envolver aspectos ou requisitos formais da decisão recorrida, nas situações previstas no art. 22, não alcançando a análise do mérito da referida decisão;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, IV.

~~II — à Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas, quando o recurso envolver matéria de mérito relativa às questões de sua competência enumeradas no art. 50.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, IV.

~~§ 1º O recurso previsto no inciso I deste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral do Estado depois de submetido à apreciação da autoridade máxima do órgão a que se subordina aquela que exarou a decisão recorrida, que então deliberará, no prazo de 10 (dez) dias.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, IV.

~~§ 2º Em ocorrendo a hipótese contemplada no inciso II do art. 20, o recurso será dirigido diretamente à Controladoria Geral do Estado ou à Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas, conforme se verificar, respectivamente, o disposto nos incisos I e II do caput.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, IV.

~~Art. 22. Interposto o recurso previsto no inciso I do art. 21, a Controladoria Geral do Estado deliberará no prazo de 10 (dez) dias, se verificada a ocorrência de qualquer das seguintes situações:~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, V.

~~I — o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado ou se não forem apresentadas as razões da negativa;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, V.

~~II — a decisão de negativa de acesso a informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, V.

~~III — os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, V.

~~IV — estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, V.

~~Parágrafo único. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral do Estado determinará ao órgão ou à entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, V.

Art. 23. A reclamação será cabível no caso de omissão de resposta ao pedido de acesso a informações, e será conhecida e

apreciada no próprio órgão pela autoridade responsável pelo monitoramento, indicada na forma do art. 69 desta Lei.

§ 1º O prazo para oferecer reclamação terá início 30 (trinta) dias após a apresentação do pedido de acesso a informações, objeto do ato omissivo.

§ 2º A reclamação poderá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do término do interstício previsto no § 1º, endereçada à autoridade de monitoramento de que trata o art. 69, que deverá se manifestar, em igual prazo, contado do recebimento da reclamação.

Art. 24. Os procedimentos de revisão de classificação de documentos sigilosos, bem como os de reclamação, em caso de omissão, serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público do Estado de Goiás e da Defensoria Pública do Estado de Goiás, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.

- ~~Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.~~

~~Art. 24. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 20 e de revisão de classificação de documentos sigilosos, bem assim o de reclamação, em caso de omissão, serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público estadual, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.~~

~~Parágrafo único. As disposições deste artigo são extensivas a quaisquer outras matérias tratadas nesta Lei, de aplicação restrita ao Poder Executivo.~~

- ~~Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VI.~~

Art. 25. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a [Lei nº 13.800](#), de 18 de janeiro de 2001, ao procedimento de que trata este Capítulo.

CAPÍTULO III DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES

Seção I Disposições Gerais

Art. 26. As informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto serão definitivamente preservadas, nos termos da Lei federal nº 8.159, de 1991, observados os procedimentos de restrição de acesso enquanto vigorar o prazo da classificação.

Art. 27. As informações classificadas como documentos de guarda permanente que forem objeto de desclassificação serão encaminhadas ao arquivo estadual, ao arquivo permanente do órgão público, da entidade pública ou da instituição de caráter público, para fins de organização, preservação e acesso, observado, ainda, a respeito a [Lei estadual nº 16.226](#), de 08 de abril de 2008.

Art. 28. As informações ou os documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de classificação em qualquer grau de sigilo e nem de restrição de acesso.

Art. 29. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Parágrafo único. VETADO.

Art. 30. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado de Goiás ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o Poder Público.

Art. 31. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam credenciadas segundo as normas a serem fixadas em regulamento pelos Poderes do Estado de Goiás e respectivos órgãos e entidades de que trata o art. 2º desta Lei, sem prejuízo das atribuições de agentes públicos autorizados por lei.

Art. 32. VETADO.

Parágrafo único. VETADO.

Art. 33. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade da administração estadual abrangidos pelo art. 2º publicará anualmente, até o dia 1º de junho, em sítio na Internet:

I - rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses;

II - rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá conter:

a) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; e

b) data da produção, data da classificação e prazo da classificação;

III - relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso a informações recebidos, atendidos e indeferidos; e

IV - informações estatísticas agregadas dos requerentes.

Parágrafo único. Os órgãos e as entidades deverão manter em meio físico as informações previstas no *caput*, para consulta pública em suas sedes.

Seção II

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e aos Prazos de Sigilo

Art. 34. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado, segundo os parâmetros dispostos no art. 23 da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.

Art. 35. A informação em poder dos órgãos e das entidades da administração estadual alcançados pelas disposições do art. 2º, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada nos graus: ultrassecreto, secreto ou reservado.

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso a informações, conforme a classificação prevista no *caput*, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

I - grau ultrassecreto: 25 (vinte e cinco) anos;

II - grau secreto: 15 (quinze) anos; e

III - grau reservado: 5 (cinco) anos.

§ 2º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.

§ 3º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.

Art. 36. As informações que puderem colocar em risco a segurança do Governador e do Vice-Governador do Estado, de seus cônjuges e filhos(as), serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

Seção III

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

Art. 37. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.

§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.

§ 2º O acesso a informações classificadas como sigilosas cria a obrigação para aquele que o obteve de resguardar o sigilo.

Art. 38. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e os procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.

Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o Poder Público estadual, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e os procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei.

Seção IV

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação

Art. 39. A competência para a classificação do sigilo de informações nos graus ultrassecreto, secreto e reservado será objeto de regulamentação própria dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público do Estado de Goiás e da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 39. A classificação do sigilo de informações no âmbito do Poder Executivo estadual é de competência:-~~

~~1º - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:-~~

- [Revogada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, VII.

~~a) Governador do Estado;-~~

- [Revogada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, VII.

~~b) Vice-Governador do Estado;-~~

- [Revogada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, VII.

~~c) Secretários de Estado e seus equivalentes hierárquicos;-~~

- [Revogada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, VII.

~~d) Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;-~~

- [Revogada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, VII.

~~e) Delegado Geral da Polícia Civil;-~~

- [Revogada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, VII.

~~II – no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I do caput, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e –~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VII.~~

~~III – no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II do caput e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, nível CDS 1, CDS 2 ou superior, e seus equivalentes, de acordo com as normas regulamentares específicas da atividade de cada órgão ou entidade, e o disposto nesta Lei.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VII.~~

§ 1º É vedada a delegação de competências que vierem a ser estabelecidas na forma deste artigo.

~~- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.~~

~~§ 1º É vedada a delegação das competências previstas neste artigo.~~

~~§ 2º As autoridades responsáveis pela classificação das informações de que trata este artigo deverão no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Lei, realizar a classificação das informações sigilosas no âmbito de suas competências.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VIII.~~

~~Art. 40. A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I do art. 39 deverá ser ratificada pelo respectivo Secretário de Estado da pasta a que se vinculam tais instituições, no prazo de 30 (trinta) dias.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VIII.~~

~~§ 1º A ratificação da classificação de que trata o caput deverá ser registrada no Termo de Classificação de Informação -TCI-, a ser formalizado nos moldes do art. 41.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VIII.~~

~~§ 2º Enquanto não ratificada, a classificação de que trata o caput considera-se válida para todos os efeitos.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VIII.~~

Art. 41. A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no Termo de Classificação de Informação -TCI-, conforme modelo contido no Anexo, e conterá os seguintes dados:

I - nome do órgão ou da entidade;

II - grau de sigilo;

III - tipo de documento;

IV - data da produção do documento;

V - indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;

VI - razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 34, que serão mantidas no mesmo grau de sigilo que a informação classificada;

VII - prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, observados os limites previstos no § 1º do art. 35;

VIII - data da classificação; e

IX - identificação da autoridade que classificou a informação.

Parágrafo único. O Termo de Classificação de Informação -TCI- seguirá anexo à informação.

~~Art. 42. A autoridade relacionada no art. 39 que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto deverá encaminhar cópia do TCI à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no prazo de 30 (trinta) dias, contado da decisão de classificação ou de ratificação.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, IX.~~

Art. 43. Na hipótese de documento que contenha informações classificadas em diferentes graus de sigilo, será atribuído ao documento tratamento do grau de sigilo mais elevado, ficando assegurado o acesso às partes não classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo.

Art. 44. Os órgãos e as entidades da administração estadual de que cuida o art. 2º poderão constituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos -CPADS-, com as seguintes atribuições:

I - opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo;

II - assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo;

III - propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os documentos para guarda permanente, observado o disposto na Lei federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e

IV - subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na Internet.

Seção V

Da Desclassificação e Reavaliação da Informação Classificada em Grau de Sigilo

Art. 45. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior mediante provocação ou de ofício, para desclassificação ou redução do prazo de sigilo, observados, além do disposto no art. 34, o seguinte:

- I - os prazos máximos de restrição de acesso a informações, previstos nos §§ 1º e 2º do art. 35;
- II - o prazo máximo de quatro anos para revisão de ofício das informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, previsto no inciso I do art. 50;
- III - a permanência das razões da classificação; e
- IV - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da informação.

Art. 46. O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e às entidades demandados independente de existir prévio pedido de acesso a informações.

§ 1º O pedido de que trata o *caput* será endereçado à autoridade classificadora, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias.

~~§ 2º No âmbito do Poder Executivo estadual, os atos de desclassificação e de reavaliação da classificação da informação, assim como a negativa de pedidos da espécie, efetivados pelas autoridades classificadoras previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I do art. 39, deverão ser ratificados pelo Secretário de Estado da pasta a que se vinculam as respectivas instituições, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, e atender às formalidades previstas no art. 48, em especial a de ser registrada no Termo de Classificação de Informação - TCI.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, X.~~

Art. 47. Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade classificadora, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da negativa, à autoridade máxima do órgão ou da entidade, que o apreciará, no mesmo prazo.

~~Parágrafo único. No âmbito do Poder Executivo, indeferido o recurso previsto no *caput* que tenha como objeto a desclassificação ou reclassificação de informação secreta e ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída no art. 49, que o apreciará segundo as competências a ela conferidas no art. 50.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XI.~~

Art. 48. A decisão da desclassificação, da reclassificação ou da redução do prazo de sigilo de informações classificadas deverá ser registrada em campo apropriado no Termo de Classificação de Informação – TCI.

~~- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.~~

~~Art. 48. A decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo de informações classificadas deverá constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no Termo de Classificação de Informação - TCI, onde deverá ser registrada.~~

CAPÍTULO IV DA COMISSÃO MISTA DE REAVIAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS

Art. 49. No Poder Executivo estadual, a instituição e a regulamentação da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, para tratar de assuntos sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas, serão estabelecidas por ato do Chefe do Poder Executivo.

~~- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.~~

~~Art. 49. É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito do Poder Executivo estadual, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas, que será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos:~~

~~I—Vice Governadoria, que a presidirá;~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XII.~~

~~II—Secretaria de Estado da Casa Civil;~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XII.~~

~~III—Controladoria Geral do Estado;~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XII.~~

~~IV—Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento; e~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XII.~~

~~V—Procuradoria Geral do Estado.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XII.~~

Parágrafo único. A instituição da Comissão Mista de Reavaliação de Informações deverá ser objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público do Estado de Goiás e da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

~~- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.~~

~~Parágrafo único. Cada integrante indicará suplente a ser designado por ato do Presidente da Comissão.~~

Art. 50. Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta Lei::

I - rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação de informação no grau ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliação, no máximo, a cada quatro anos;

~~II—requisitar da autoridade que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto esclarecimento ou acesso ao conteúdo, parcial ou integral, dela, quando as informações constantes do Termo de Classificação de Informação - TCI forem insuficientes para~~

~~a revisão da classificação;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, XIII.

III – decidir recursos apresentados contra decisão proferida pela autoridade máxima dos órgãos e das entidades da administração estadual referidos no art. 2º desta Lei, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informações classificadas;

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#).

~~III – decidir recursos apresentados contra decisão proferida pela autoridade máxima do órgão ou da entidade do Poder Executivo estadual, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação classificada;~~

IV - estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas na aplicação desta Lei;

V – apreciar os recursos apresentados contra decisão de mérito de negativa de acesso a informações proferidas pela autoridade máxima dos órgãos e das entidades da administração estadual referidos no art. 2º desta Lei.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#).

~~V – apreciar os recursos apresentados contra decisão de mérito de negativa de acesso a informação, proferida pela autoridade máxima do órgão ou da entidade do Poder Executivo estadual.~~

~~Art. 51. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações se reunirá, ordinariamente, a cada 3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, XIV.

~~Parágrafo único. As reuniões serão realizadas com a presença de, no mínimo, ¾ (três quartos) de seus integrantes.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, XIV.

~~Art. 52. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações deverá apreciar os recursos previstos no inciso III do art. 50, impreterivelmente, até a terceira reunião ordinária subsequente à data de sua autuação.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, XV.

~~Art. 53. As deliberações da Comissão Mista de Reavaliação de Informações serão tomadas:~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, XVI.

~~I – por maioria absoluta, quando envolver a competência prevista no inciso I do art. 50; e~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, XVI.

~~II – por maioria simples dos votos, nos demais casos.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, XVI.

~~Parágrafo único. A Vice-Governadoria do Estado poderá exercer, além do voto ordinário, o voto de qualidade para desempate.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, XVI.

Art. 54. A Controladoria-Geral do Estado exercerá as funções de Secretaria-Executiva da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, cujas competências serão definidas em regimento interno.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#).

~~Art. 54. A Secretaria de Estado da Casa Civil exercerá as funções de Secretaria-Executiva da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, cujas competências serão definidas em regimento interno.~~

~~Art. 55. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações aprovará, por maioria absoluta, regimento interno que disporá sobre sua organização e funcionamento.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, XVII.

~~Parágrafo único. O regimento interno da Comissão deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado no prazo de 90 (noventa) dias após a sua instalação.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, XVII.

CAPÍTULO V

DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

Art. 56. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, detidas pelos órgãos e pelas entidades da administração estadual abrangidos pelas disposições do art. 2º:

I - terão seu acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da data de sua produção; e

II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem.

Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei federal nº 9.278, de 10 de maio de 1996.

Art. 57. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

Art. 58. O consentimento referido no inciso II do art. 56 não será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário:

I - à prevenção e ao diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização

exclusivamente para o tratamento médico;

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir;

III - ao cumprimento de decisão judicial;

IV - à defesa de direitos humanos de terceiros; ou

V - à proteção do interesse público geral e preponderante.

Art. 59. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o art. 56 não poderá ser invocada:

I - com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações for parte ou interessado; ou

II - quando as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância.

Art. 60. O dirigente máximo do órgão ou da entidade da administração estadual abrangidos pelas disposições do art. 2º poderá, de ofício ou mediante provocação, reconhecer a incidência da hipótese do inciso II do art. 59 de forma fundamentada, sobre documentos que tenha produzido ou acumulado, e que estejam sob sua guarda.

§ 1º Para subsidiar a decisão de reconhecimento de que trata o *caput*, o órgão ou a entidade poderá solicitar a universidades, instituições de pesquisa ou outras entidades com notória experiência em pesquisa historiográfica a emissão de parecer sobre a questão.

§ 2º A decisão de reconhecimento de que trata o *caput* será precedida de publicação de extrato da informação, com descrição resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos a serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias.

§ 3º Após a decisão de reconhecimento de que trata o § 2º, os documentos serão considerados de acesso irrestrito ao público.

§ 4º Na hipótese de documentos de elevado valor histórico destinados à guarda permanente, caberá ao dirigente máximo do Arquivo Estadual ou à autoridade responsável pelo arquivo do órgão ou da entidade pública que os receber, decidir, após seu recolhimento, sobre o reconhecimento, observado o procedimento previsto neste artigo.

Art. 61. O pedido de acesso a informações pessoais observará os procedimentos previstos na Seção II e subsequente do Capítulo II e estará condicionado à comprovação da identidade do requerente.

Parágrafo único. O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros deverá ainda estar acompanhado de:

I - comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso II do art. 56, por meio de procuração;

II - comprovação das hipóteses previstas no art. 59;

III - demonstração do interesse pela recuperação de fatos históricos de maior relevância, observados os procedimentos previstos no art. 60; ou

IV - demonstração da necessidade do acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção do interesse público e geral preponderante.

Art. 62. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização, sobre as obrigações a que se submeterá o requerente.

§ 1º A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa.

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso indevido, na forma da lei.

Art. 63. Aplica-se, no que couber, a Lei federal nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, natural ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de órgãos ou entidades governamentais ou de caráter público.

CAPÍTULO VI

DAS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Art. 64. As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações:

- [Vide Lei nº 7.371, de 20-08-1971, art. 2º, Parágrafo único.](#)

I - cópia do estatuto social atualizado da entidade;

II - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e

III - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Público estadual, respectivos aditivos, e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável.

IV - informações definidas nos incisos I a VII do § 1º do art. 6º desta Lei.

- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

§ 1º As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio na Internet da entidade privada.

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~§ 1º As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio na Internet da entidade privada e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede.~~

§ 2º A divulgação em sítio na Internet referida no § 1º poderá ser dispensada, por decisão do órgão ou da entidade pública, e mediante expressa justificação da entidade, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la.

§ 3º As informações de que trata o caput deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, serão atualizadas periodicamente e ficarão disponíveis até 180 (cento e oitenta) dias após a entrega da prestação de contas final.

Art. 65. Os pedidos de informação referentes aos objetos dos convênios, contratos, contratos de gestão, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no art. 64 deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e às entidades responsáveis pelo repasse de recursos.

CAPÍTULO VI-A

- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 65-A. Sem prejuízo da divulgação de outras informações exigidas por legislação específica, as entidades com fins lucrativos que sejam prestadoras de serviços públicos deverão dar publicidade às seguintes informações:

- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

I – cópia do contrato social ou do estatuto atualizado da entidade;

- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

II – relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade;

- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

III – identificação atualizada do profissional de contabilidade responsável pela assinatura da escrituração contábil da entidade;

- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

IV – cópia integral dos instrumentos jurídicos firmados com a administração pública estadual e respectivos aditivos;

- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

V – relatórios de prestação de contas e fiscalização realizados por entidades regulatórias e fiscalizatórias de serviços públicos ou pelo poder concedente;

- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

VI – os relatórios anuais previstos no inciso II do art. 14 da Lei federal nº 13.460, de 2017; e

- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

VII – nome e contato do órgão e do agente público responsável pela fiscalização da execução do instrumento jurídico com a administração pública.

- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

Parágrafo único. O poder concedente regulamentará a forma de cumprimento do disposto neste Capítulo pelos prestadores de serviços públicos, com a observação das especificidades e das características de cada espécie de serviço, também da legislação setorial aplicável.

- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

Art. 65-B. Todos os instrumentos jurídicos firmados com a administração pública estadual que acarretem a transferência de recursos para entidades privadas com fins lucrativos que sejam prestadoras de serviços públicos deverão conter cláusula específica na qual o responsável legal da entidade declare conhecer e assumir responsabilidade pelo cumprimento das disposições deste Capítulo.

- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

CAPÍTULO VII

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 66. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III - agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso a informações;

IV - divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido a informação classificada em grau de sigilo ou a informação pessoal;

V - impor sigilo a informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no *caput* serão consideradas:

I - para fins dos regulamentos disciplinares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou

II - para fins do disposto na [Lei nº 10.460](#), de 22 de fevereiro de 1988, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios estabelecidos na referida Lei.

§ 2º Pelas condutas descritas no *caput*, poderá o agente público ou militar responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis federais nºs 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 67. A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o Poder Público e praticar conduta prevista no art. 66, assegurado o direito de defesa, estará sujeita às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - rescisão do vínculo com o Poder Público;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1º A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do *caput*.

§ 2º A multa prevista no inciso II do *caput* será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser:

I - inferior a R\$ 1.000,00 (mil reais) nem superior a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de pessoa natural; ou

II - inferior a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) nem superior a R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no caso de entidade privada.

§ 3º A reabilitação referida no inciso V do *caput* será autorizada somente quando a pessoa natural ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou à entidade dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV do *caput*.

§ 4º A aplicação da sanção prevista no inciso V do *caput* é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou da entidade pública.

§ 5º O prazo para apresentação de defesa nas hipóteses previstas neste artigo é de 10 (dez) dias, contado da ciência do ato.

Art. 68. Os órgãos e as entidades da administração estadual a que se refere o art. 2º respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.

CAPÍTULO VIII **DO MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI**

Seção I **Da Autoridade de Monitoramento**

Art. 69. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração estadual abrangidos pelas disposições do art. 2º designará, no prazo de 60 (sessenta) dias, autoridade que lhe seja diretamente subordinada para exercer, no respectivo âmbito, as seguintes atribuições:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informações, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei federal nº 12.527/2011, bem assim a observância aos procedimentos e prazos previstos nesta Lei;

II - avaliar e monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade

relatório anual sobre o seu cumprimento que, no âmbito do Poder Executivo estadual, será encaminhado à Controladoria-Geral do Estado;

III - recomendar medidas para o aperfeiçoamento das normas e dos procedimentos necessários à implementação desta Lei;

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento desta Lei;

V - manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão de autoridade competente, observado o disposto no art.

23.

Seção II

Das Competências Relativas ao Monitoramento

Art. 70. As competências relativas ao monitoramento da implantação e da verificação da conformidade dos atos desta Lei serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público do Estado de Goiás e da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~Art. 70. No âmbito do Poder Executivo, compete à Controladoria-Geral do Estado, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas desta Lei:~~

~~I—definir o formulário padrão, disponibilizado em meio físico e eletrônico, que estará à disposição no sítio na Internet e no serviço de informação ao cidadão nos órgãos e nas entidades, de acordo com o § 1º do art. 9º;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~II—promover campanha de abrangência estadual de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização sobre o direito fundamental de acesso a informações;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~III—promover o treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacitação das entidades privadas sem fins lucrativos, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~IV—monitorar a implementação da Lei federal nº 12.527/2011, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 33;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~V—preparar relatório anual com informações referentes à implementação da Lei federal nº 12.527/2011, a ser encaminhado à Assembleia Legislativa;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~VI—monitorar a aplicação desta Lei, especialmente o cumprimento dos prazos e procedimentos; e~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~VII—definir, em conjunto com a Secretaria da Casa Civil, diretrizes e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei federal nº 12.527/2011.~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~Art. 71. Compete à Controladoria-Geral do Estado e à Secretaria de Gestão e Planejamento, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas desta Lei, por meio de ato conjunto:~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIX.

~~I—estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando prazo máximo para atualização;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIX.

~~II—detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação de informações no âmbito do serviço de informações ao cidadão;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIX.

~~III—promover a efetiva implementação das regras normativas relacionadas à classificação de informação;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIX.

~~IV—expedir atos complementares e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas; e~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIX.

~~V—promover o credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas.~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIX.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 72. Os órgãos e as entidades da administração estadual abrangidos pelas disposições do art. 2º adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações.

Art. 73. Os órgãos e as entidades a que se refere o art. 72 deverão, ainda, reavaliar as informações classificadas no grau ultrassecreto e secreto no prazo máximo de 2 (dois) anos, contados do termo inicial de vigência desta Lei.

§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no *caput*, deverá observar os prazos e as

condições previstos nesta Lei.

§ 2º Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no *caput*, será mantida a classificação da informação, observados os prazos e as disposições da legislação precedente.

Art. 74. A publicação anual de que trata o art. 33 terá início em junho de 2013.

Art. 75. Aplica-se subsidiariamente a [Lei nº 13.800](#), de 18 de janeiro de 2001, aos procedimentos previstos nesta Lei.

Art. 76. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. Em relação ao disposto no inciso VIII do § 1º e § 6º, ambos do art. 6º, somente entrará em vigor decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 22 de maio de 2013, 125º da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Vilmar da Silva Rocha
Giuseppe Vecchi

(D.O. de 06-06-2013)

ANEXO ÚNICO

GRAU DE SIGILO:
(idêntico ao grau de sigilo do documento)

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO - TCI		
ÓRGÃO / ENTIDADE:		
GRAU DE SIGILO:		
TIPO DE DOCUMENTO:		
DATA DE PRODUÇÃO:		
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO		
RAZÕES PARA A CLASSIFICAÇÃO: (idêntico ao grau de sigilo do documento)		
PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:		
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:		
AUTORIDADE CLASSIFICADORA		Nome:
		Cargo:
AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)		Nome:
		Cargo:
	DESCCLASSIFICAÇÃO em __/__/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
	RECLASSIFICAÇÃO em __/__/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
	REDUÇÃO DE PRAZO em __/__/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
	PRORROGAÇÃO DE PRAZO em __/__/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
_____ ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA		

ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)

GRAU DE SIGILO:
(idêntico ao grau de sigilo do documento)

- Este texto não substitui o publicado no D.O. de 6-6-2013.

Legislações Relacionadas	Constituição Estadual / 1989 Lei Ordinária Nº 22.060 / 2023 Decreto Numerado Nº 10.306 / 2023 Lei Ordinária Nº 19.797 / 2017 Lei Ordinária Nº 13.800 / 2001 Lei Ordinária Nº 16.226 / 2008 Lei Ordinária Nº 7.371 / 1971 Lei Ordinária Nº 10.460 / 1988
	Agência Brasil Central - ABC Agência Estadual de Turismo - GOIASTURISMO Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. - GOIÁSGÁS Agência Goiana de Habitação S.A. - AGEHAB Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR Agência de Fomento do Estado de Goiás S.A. - GOIÁSFOMENTO Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO Centrais de Abastecimento de Goiás S.A. Comitê Estadual Socioeconômico de Enfrentamento ao Coronavírus COVID-19 Companhia CELG de Participações Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás Conselho Administrativo Tributário Conselho Deliberativo do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás Conselho Deliberativo do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios Conselho Estadual da Juventude Conselho Estadual da Mulher Conselho Estadual de Assistência Social Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia Conselho Estadual de Cultura Conselho Estadual de Desenvolvimento Metropolitano de Goiânia Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agropecuário Conselho Estadual de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Combate ao Preconceito Conselho Estadual de Educação Conselho Estadual de Esporte e Lazer Conselho Estadual de Investimentos, Parcerias e Concessões Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais Conselho Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia Conselho Estadual de Políticas Salariais e Recursos Humanos Conselho Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Estado de Goiás Conselho Estadual de Saneamento Conselho Estadual de Saúde Conselho Estadual de Saúde Animal Conselho Estadual de Segurança Alimentar Nutricional Conselho Estadual de Segurança Pública Conselho Estadual de Trabalho Conselho Estadual de Trânsito Conselho Estadual de Turismo Conselho Estadual do Meio Ambiente Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência Conselho Estadual dos Recursos Hídricos Conselho Superior de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços do Estado de Goiás Conselho de Alimentação Escolar Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás Conselho de Excelência das Unidades Públicas Hospitalares Gerenciadas por Organizações Sociais Conselho de Governo Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção Controladoria-Geral do Estado - CGE Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Câmara de Gestão Fiscal Câmara de Gestão de Gastos Defensoria Pública do Estado de Goiás - DPEGO Defesa Civil

Órgãos Relacionados

Delegacia-Geral da Polícia Civil - DGPC
 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
 Diretoria-Geral de Polícia Penal - DGPP
 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG
 Fundo Constitucional de Transportes
 Fundo Especial de Apoio ao Combate à Lavagem de Capitais e às Organizações Criminosas
 Fundo Especial de Esporte e Lazer
 Fundo Especial de Pagamento dos Advogados Dativos e do Sistema de Acesso à Justiça
 Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
 Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário
 Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas dos Municípios
 Fundo Estadual de Assistência Social
 Fundo Estadual de Infraestrutura
 Fundo Estadual de Saúde
 Fundo Estadual de Segurança Pública
 Fundo Estadual do Centro Cultural Oscar Niemeyer
 Fundo Estadual do Meio Ambiente
 Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
 Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Militar
 Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência do Servidor
 Fundo Penitenciário Estadual
 Fundo de Aporte à Celg Distribuição S.A.
 Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás
 Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais
 Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado
 Fundo de Modernização da Administração Fazendária
 Fundo de Modernização e Aprimoramento Funcional da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
 Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás
 Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás
 Goiás Previdência - GOIASPREV
 Goiás Telecomunicações S.A.
 Governadoria
 Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira
 Indústria Química do Estado de Goiás - IQUEGO
 Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica - IMB
 Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO
 Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG
 Metrobus Transporte Coletivo S.A. - METROBUS
 Ministério Público do Estado de Goiás - MPGO
 Organização das Voluntárias de Goiás - OVG
 Poder Executivo
 Poder Legislativo
 Polícia Militar - PM
 Polícia Técnico-Científica - PTC
 Procuradoria-Geral do Estado - PGE
 Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO
 Secretaria de Estado da Administração - SEAD
 Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA
 Secretaria de Estado da Casa Civil - CASA CIVIL
 Secretaria de Estado da Casa Militar - CASA MILITAR
 Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM
 Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA
 Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
 Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA
 Secretaria de Estado da Retomada - RETOMADA
 Secretaria de Estado da Saúde - SES
 Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI
 Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS
 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL
 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços - SIC
 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
 Secretaria de Estado de Relações Institucionais - SERINT
 Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal - SEDF
 Secretaria do Governo - SEGOV

	Secretaria-Geral de Governo - SGG Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO Universidade Estadual de Goiás - UEG Vice-Governadoria - VICEGOV Órgão de Defesa do Consumidor - PROCON
Categorias	Prestação de Contas Acesso à Informação Transparência



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

Secretaria de Estado da Casa Civil

LEI Nº 18.025, DE 22 DE MAIO DE 2013.

- [Regulamentada pelo Decreto nº 10.306, de 21-8-2023.](#)

Dispõe sobre o acesso a informações e a aplicação da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Estado de Goiás, institui o serviço de informação ao cidadão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da [Constituição Estadual](#), decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados na aplicação da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito dos Poderes do Estado de Goiás para a garantia do acesso a informações, conforme o previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, bem como na classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo.

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei aos órgãos integrantes da administração direta do Poder Executivo, aos demais Poderes, aos Tribunais de Contas, ao Ministério Público do Estado de Goiás e à Defensoria Pública do Estado de Goiás, bem como às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Goiás.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei aos órgãos integrantes da administração direta do Poder Executivo, aos demais Poderes, bem assim aos Tribunais de Contas e ao Ministério Público e, ainda, às autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Goiás.~~

§ 1º As disposições desta Lei são extensivas, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para a realização de ações de interesse público, recursos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

§ 2º A publicidade a que estão submetidas as entidades mencionadas no § 1º refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, adotar-se-ão as regras gerais da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e, em especial, as disposições contidas em seu art. 4º acrescidas das seguintes definições:

I - documentos de arquivo: todos os registros de informação, em qualquer suporte, inclusive o magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da administração estadual, no exercício de suas funções e atividades;

II - gestão de documentos: conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos;

III - classificação de sigilo: atribuição, pela autoridade competente, de grau de sigilo a documentos, dados e informações;

IV - desclassificação: supressão da classificação de sigilo por ato da autoridade competente ou decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a documentos, dados e informações sigilosas;

V - reclassificação: alteração, pela autoridade competente, da classificação de sigilo de documentos, dados e informações;

VI - documento preparatório: documento formal utilizado como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo;

VII - termo de resposta: documento oficial, emitido pelo possuidor das informações para comprovar a entrega da resposta ao requerimento de informação apresentado.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~VII - termo de resposta: documento oficial, emitido pelo possuidor da informação, comprovando entrega da resposta ao requerimento de informação apresentado.~~

Art. 4º O direito de acesso a informações de que trata esta Lei será franqueado às pessoas naturais e jurídicas, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, vedada a sua aplicação:

I - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça;

II - às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

III - às informações relativas a atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos;

IV - às informações relativas a processos de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, bem assim às referentes a procedimentos de fiscalização, investigação policial, sindicâncias e processos administrativos disciplinares, enquanto não concluídos.

Art. 5º A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem, na forma do que dispuser o regulamento.

Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

CAPÍTULO II

DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO

Seção I

Da Transparência Ativa

Art. 6º Independentemente de requerimento, os órgãos e as entidades da administração estadual referidos no art. 2º deverão promover a divulgação de informações públicas de interesse coletivo ou geral, produzidas ou custodiadas, no âmbito de suas competências, sendo obrigatória a sua disponibilização em seus sítios na Internet, local em que deverá ser implementada seção específica para a divulgação de tais dados.

§ 1º Da divulgação das informações a que se refere o *caput* deverão constar, no mínimo, dados inerentes a:

I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereços e telefones das respectivas unidades; e horários de atendimento ao público;

II – programas, projetos, ações, obras e atividades, com a informação da unidade responsável, das principais metas e dos resultados e indicadores de resultado e impacto;

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~II – programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto;~~

III - repasses ou transferências de recursos financeiros;

IV - execução orçamentária e financeira;

V - procedimentos licitatórios realizados e em curso, inclusive os respectivos editais, anexos e resultados, além dos contratos celebrados;

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;

VII - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 69 desta Lei, com indicação do telefone e correio eletrônico do serviço de informações ao cidadão;

VIII - à remuneração e ao subsídio recebidos por ocupante de cargo, emprego ou função, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias dos servidores, de maneira individualizada;

IX – mensagens de veto do Governador do Estado em relação às proposições legislativas aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás a serem divulgadas em sítio ou campo de responsabilidade da Secretaria de Estado da Casa Civil do Poder Executivo estadual; e

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~IX – mensagens de veto do Governador do Estado em relação às proposições legislativas aprovadas pela Assembleia Legislativa;~~

- [Redação dada pela Lei nº 19.797, 26-07-2017.](#)

~~IX – outros, exigidos em lei.~~

X – serviços prestados ao cidadão.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~X – outros, exigidos em lei.~~

- [Acrescido pela Lei nº 19.797, 26-07-2017.](#)

§ 2º Cada órgão ou entidade do Poder Público estadual, no âmbito de sua competência, poderá estabelecer, em regulamento próprio, outras informações não enumeradas no § 1º, cuja divulgação considere relevante.

§ 3º Os sítios na Internet dos órgãos e das entidades mencionados no *caput* deverão atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter formulário para pedido de acesso a informações;

II - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso a informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

III - possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

IV - possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

V - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

VI - garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso;

VII - indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade;

e

VIII - garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência.

IX – não utilizar medidas tecnológicas de discriminação ou restrição de tráfego que inviabilizem o acesso por máquinas ou usuários com necessidades especiais, como CAPTCHA e afins.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

§ 4º Competem aos órgãos e às entidades mencionados no *caput*:

I - publicar e manter atualizadas as informações inerentes a sua área de competência;

II - viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso à informação, via formulário eletrônico;

III - eleger unidades centralizadas para garantir o controle de qualidade da informação prestada à população;

IV - manter registro sistemático dos requerimentos de acesso a informação possibilitando a rastreabilidade e análise estatística sobre tais requisições;

V - implementar ferramenta de redirecionamento de página na Internet para o acesso às informações cujos dados sejam disponibilizados em outro portal governamental; e

VI - garantir a rastreabilidade do requerimento pela população em geral e pelos órgãos de fiscalização e controle, especificamente se verificada a hipótese de não ser possível a utilização de sistema informatizado para o tratamento do requerimento de acesso a informação.

§ 5º A divulgação das informações a que se refere o *caput* deste artigo não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação para alcançar inclusive os cidadãos que não buscam as informações.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~§ 5º A divulgação das informações a que se refere o *caput* não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação.~~

§ 6º A divulgação da remuneração dos servidores referida no inciso VIII, do § 1º deste artigo será disponibilizada mensalmente na Internet, sendo agrupada da seguinte forma:

I - número identificador, ou número de registro ou matrícula, ou nome do servidor;

II - indicação do cargo, de provimento efetivo ou em comissão, emprego ou função ocupado pelo servidor;

III - classe ou nível da carreira em que o servidor estiver posicionado, quando for o caso;

IV - símbolo do padrão de vencimento em que o servidor estiver posicionado;

V - valor relativo à remuneração;

VI - valor relativo a descontos de qualquer natureza, resguardadas as situações de sigilo previstas em Lei.

VII – valor líquido recebido pelo servidor.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

§ 7º Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do § 6º deste artigo, quanto à forma de divulgação, será editado ato próprio pelos respectivos Chefes dos Poderes do Estado de Goiás, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas do Estado de Goiás, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei.

Seção II

Da Transparência Passiva

Art. 7º Os órgãos e as entidades da administração estadual referidos no art. 2º, no âmbito de suas competências, deverão manter serviço de informação ao cidadão, em local de fácil acesso ao público e com condições apropriadas para:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

II - informar sobre a tramitação de documentos nas respectivas unidades;

III - receber e registrar o pedido de acesso em sistema eletrônico específico, com a entrega de número do protocolo que

conterá a data de apresentação do pedido;

IV - sempre que possível, fornecer, de imediato, a informação ou, se for o caso, promover o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação.

Art. 8º No Poder Executivo, o serviço de informação ao cidadão será regulamentado por ato do Chefe do Poder Executivo.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 8º Na esfera do Poder Executivo, o serviço de informação ao cidadão será implementado nas unidades do Vapt Vupt e, no mínimo, na sede central de cada órgão ou entidade, através de suas ouvidorias, sob supervisão técnica da Ouvidoria Geral do Estado.~~

§ 1º Na unidade descentralizada, o serviço de informação ao cidadão se restringirá à prestação de informações inerentes à respectiva unidade.

- [Constituído §1º pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 2º.

~~Parágrafo único. Na unidade descentralizada, o serviço de informação ao cidadão restringir-se-á à prestação de informações inerentes à respectiva unidade.~~

§ 2º O Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público do Estado de Goiás e a Defensoria Pública do Estado de Goiás deverão colaborar entre si para transferir as demandas que não sejam de sua competência para o órgão estadual competente..

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

§ 3º O Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público do Estado de Goiás e a Defensoria Pública do Estado de Goiás poderão, mediante convênio, compartilhar recursos humanos e tecnológicos para o estabelecimento de serviço compartilhado de informação ao cidadão.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

Subseção I

Do Pedido de Acesso a Informações

Art. 9º Qualquer pessoa natural ou jurídica poderá, por qualquer meio legítimo, apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e às entidades da administração estadual referidos no art. 2º desta Lei, observado o disposto nos parágrafos deste artigo.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 9º Qualquer cidadão ou pessoa jurídica poderá, por qualquer meio legítimo, apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e às entidades da administração estadual referidos no art. 2º desta Lei, observado o disposto no § 1º deste artigo.~~

§ 1º O pedido de que trata o caput deste artigo será apresentado em formulário padrão disponibilizado em meio eletrônico e físico, conforme o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~§ 1º O pedido de que trata o caput será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, conforme o disposto no inciso V deste parágrafo e no § 2º deste artigo, e deverá:~~

~~I— conter o nome do requerente, o número da respectiva cédula de identidade, do CPF e do título de eleitor;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

~~II— conter o número do CNPJ, em se tratando o requerente de pessoa jurídica, além dos dados contidos no inciso I, relativos ao seu representante legal;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

~~III— informar o endereço físico e/ou eletrônico do requerente para recebimento de comunicações ou resposta da informação requerida;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

~~IV— indicar o órgão ou a entidade destinatária da informação solicitada;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

~~V— especificar, de forma clara e precisa, a informação requerida;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

~~VI— ser efetuado, preferencialmente, por meio do preenchimento de formulário eletrônico padrão, disponibilizado no sítio na Internet dos órgãos e das entidades ou pelo respectivo serviço de informação ao cidadão, ou via serviço de ligação gratuita (0800);~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

~~VII— alternativamente ao contido no inciso VI, o pedido poderá ser feito presencialmente, junto ao órgão ou à entidade demandados.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, I.

§ 2º O pedido poderá ser feito sem identificação ou apresentação de documento comprobatório de identidade pelo requerente, exceto quando se tratar de informação pessoal, situação em que o requerente deverá se identificar, nos termos dos arts. 61 e 62 desta Lei.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~§ 2º No âmbito do Poder Executivo, a formulação do pedido de forma presencial prevista no inciso VII poderá ser ainda efetivada junto às unidades do Vapt Vupt, que encaminharão a solicitação de acesso a informações ao serviço de informação ao cidadão do órgão ou da entidade demandados, previamente registrada na forma do art. 10.~~

§ 3º Deverão constar do pedido:

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~§ 3º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não poderá conter exigências que inviabilizem a solicitação, sendo também vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos dela determinantes.~~

I – o endereço físico e/ou eletrônico do requerente para o recebimento de comunicações ou da resposta da informação requerida; e

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

II – a especificação clara e precisa da informação requerida.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

§ 4º O acesso a informações de interesse público não poderá ser impedido por exigências não contidas nesta Lei ou em outra.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

§ 5º A identidade do requerente que consta do pedido de acesso a informações nos casos previstos nos arts. 61 e 62 desta Lei é restrita à ouvidoria setorial de cada órgão no caso do Poder Executivo e fica a cargo das estruturas assemelhadas nos demais poderes, a que caberá a confirmação de identificação do solicitante em demandas que envolvam informações pessoais.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

Art. 10. No Poder Executivo, todos os pedidos de acesso a informações, qualquer que seja a forma de requisição, serão registrados conforme regulamento editado por ato do Chefe do Poder Executivo.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 10. No âmbito do Poder Executivo estadual, para fins de controle e monitoramento por parte da Ouvidoria Geral da Controladoria Geral do Estado, todos os pedidos de acesso a informações, qualquer que seja a forma pela qual foram requeridos, deverão ser registrados junto ao informatizado Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOe, da Controladoria Geral do Estado, que gerará automaticamente o número do respectivo protocolo, para acompanhamento do pedido.~~

Art. 11. Não serão atendidos pedidos de acesso a informações:

I - genéricos;

II - desproporcionais ou desarrazoados; ou

III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou da entidade.

Parágrafo único. Na hipótese indicada no inciso III do caput deste artigo, o órgão ou a entidade demandada deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações ou a forma de consultá-las, a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, a consolidação ou o tratamento de dados.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do caput, o órgão ou a entidade demandados deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.~~

Subseção II

Do Procedimento de Acesso a Informações

Art. 12. Recebido o pedido pelos órgãos e pelas entidades da administração pública estadual referidos no art. 2º e, estando a informação disponível, o acesso será imediato.

§ 1º Havendo impossibilidade de se conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou a entidade demandados deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I – enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico indicado, conforme se dispuser em regulamento;

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~I – enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado em todos os casos que não reclame recebimento pessoal da mesma, conforme se dispuser em regulamento;~~

II - comunicar a data, o local e o modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão relativa a informação;

III - se for o caso, comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;

IV - indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou a entidade responsável pela informação ou que a detenha;

V - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido.

§ 2º O prazo de resposta será contado a partir do primeiro dia útil seguinte ao da data do protocolo do pedido de acesso.

~~§ 3º No âmbito do Poder Executivo estadual, o prazo a que se refere o § 2º será computado a partir do 1º dia útil seguinte ao do registro informatizado do pedido junto ao Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOe, da Controladoria Geral do Estado, momento em que será automaticamente gerado o número do respectivo protocolo.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, II.

§ 4º O prazo fixado no § 1º poderá ser prorrogado por 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual o requerente será cientificado.

~~§ 4º - O prazo fixado no § 2º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será identificado o requerente.~~

§ 5º Sem prejuízo da sua segurança e proteção e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou a entidade responsável pelas informações poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisá-las, observado o disposto abaixo:

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~§ 5º - Sem prejuízo da sua segurança e proteção e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou a entidade responsável pela informação poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar aquela de que necessitar, observado o disposto abaixo:~~

I - nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de documentos, ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a medida prevista no inciso II do § 1º;

II - quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o órgão ou a entidade deverá indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar cópia, com certificação de que confere com o original;

III - na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o inciso II deste parágrafo, o requerente poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento original.

§ 6º No Poder Executivo, o servidor responsável pela entrega ou não das informações deverá ser identificado para o requerente.

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~§ 6º No âmbito do Poder Executivo, a entrega de informações por via eletrônica será feita através da remessa de cópia digitalizada do documento original, devidamente assinada por servidor identificado, responsável pelo fornecimento da informação.~~

§ 7º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informações total ou parcialmente sigilosas, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação ou de recurso, bem como sobre os prazos e as condições para sua interposição, deverá ainda lhe ser indicada a autoridade competente para sua apreciação.

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~§ 7º - Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.~~

Art. 13. Caso as informações já estejam disponíveis ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, via transparência ativa, o órgão ou a entidade demandada deverá orientar o requerente quanto ao local e ao modo para consultar, obter ou reproduzir as informações.

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~Art. 13. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o órgão ou a entidade demandados deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.~~

Parágrafo único. Na hipótese do *caput* o órgão ou a entidade desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação.

Art. 14. Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o órgão ou a entidade demandados, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente Documento de Arrecadação de Receita Estadual (DARE) ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, conforme dispuser o regulamento, exceto na hipótese prevista no parágrafo único do art. 5º desta Lei.

Parágrafo único. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias, contado da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, nos termos da Lei federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior.

Art. 15. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.

Art. 16. A decisão denegatória do pedido de informação é ato formal, identificado e justificado, a ser exarado por autoridade dos órgãos ou das entidades da administração estadual referenciados no art. 2º.

Parágrafo único. A justificativa a que se refere o *caput* deverá evidenciar o dispositivo legal ou decisão administrativa de órgão colegiado que ampare a decisão denegatória.

Art. 17. O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, quando necessário à tomada de decisão ou à prática de ato, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão.

Art. 18. Negado o pedido de acesso a informações, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:

I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;

II - a possibilidade e o prazo de recurso, com a indicação da autoridade que o apreciará e do prazo que ela tem para apreciar o recurso; e

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará; e~~

III - possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará.

§ 1º As razões de negativa de acesso a informação classificada indicarão o fundamento legal e a autoridade que assim a considerou.

§ 2º Os órgãos e as entidades abrangidos pelo art. 2º desta Lei disponibilizarão formulário padrão para apresentação de recurso e de pedido de desclassificação.

Art. 19. A negativa de acesso a informações, objeto de pedido formulado aos órgãos e às entidades da administração estadual referidas no art. 2º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 66 desta Lei.

Seção III Dos Recursos e da Reclamação

Art. 20. Caberá recurso contra decisão denegatória do acesso às informações ou do não fornecimento das razões da negativa do acesso.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 20. Caberá recurso contra decisão denegatória do acesso a informações ou do não fornecimento das razões da negativa do acesso, que será conhecido e julgado no próprio órgão por autoridade superior, observado, no âmbito do Poder Executivo, o seguinte:~~

~~I — no caso de negativa de acesso a informações ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão, à autoridade máxima do órgão, que deverá se manifestar, no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, III.

~~II — se verificada a hipótese da decisão impugnada ter sido proferida diretamente pela autoridade máxima do órgão ou entidade, o recurso será processado de acordo com o art. 21, observado o disposto no seu § 2º.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, III.

Parágrafo único. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público do Estado de Goiás e da Defensoria Pública do Estado de Goiás, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 21. Desprovidos total ou parcialmente os recursos previstos nos incisos I e II do art. 20, poderá, ainda, o requerente recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão:~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, IV.

~~I — à Controladoria Geral do Estado, quando o recurso envolver aspectos ou requisitos formais da decisão recorrida, nas situações previstas no art. 22, não alcançando a análise do mérito da referida decisão;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, IV.

~~II — à Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas, quando o recurso envolver matéria de mérito relativa às questões de sua competência enumeradas no art. 50.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, IV.

~~§ 1º O recurso previsto no inciso I deste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral do Estado depois de submetido à apreciação da autoridade máxima do órgão a que se subordina aquela que exarou a decisão recorrida, que então deliberará, no prazo de 10 (dez) dias.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, IV.

~~§ 2º Em ocorrendo a hipótese contemplada no inciso II do art. 20, o recurso será dirigido diretamente à Controladoria Geral do Estado ou à Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas, conforme se verificar, respectivamente, o disposto nos incisos I e II do caput.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, IV.

~~Art. 22. Interposto o recurso previsto no inciso I do art. 21, a Controladoria Geral do Estado deliberará no prazo de 10 (dez) dias, se verificada a ocorrência de qualquer das seguintes situações:~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, V.

~~I — o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado ou se não forem apresentadas as razões da negativa;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, V.

~~II — a decisão de negativa de acesso a informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, V.

~~III — os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, V.

~~IV — estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, V.

~~Parágrafo único. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral do Estado determinará ao órgão ou à entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.~~

- [Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, V.

Art. 23. A reclamação será cabível no caso de omissão de resposta ao pedido de acesso a informações, e será conhecida e

apreciada no próprio órgão pela autoridade responsável pelo monitoramento, indicada na forma do art. 69 desta Lei.

§ 1º O prazo para oferecer reclamação terá início 30 (trinta) dias após a apresentação do pedido de acesso a informações, objeto do ato omissivo.

§ 2º A reclamação poderá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do término do interstício previsto no § 1º, endereçada à autoridade de monitoramento de que trata o art. 69, que deverá se manifestar, em igual prazo, contado do recebimento da reclamação.

Art. 24. Os procedimentos de revisão de classificação de documentos sigilosos, bem como os de reclamação, em caso de omissão, serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público do Estado de Goiás e da Defensoria Pública do Estado de Goiás, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.

- ~~Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.~~

~~Art. 24. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 20 e de revisão de classificação de documentos sigilosos, bem assim o de reclamação, em caso de omissão, serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público estadual, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.~~

~~Parágrafo único. As disposições deste artigo são extensivas a quaisquer outras matérias tratadas nesta Lei, de aplicação restrita ao Poder Executivo.~~

- ~~Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VI.~~

Art. 25. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a [Lei nº 13.800](#), de 18 de janeiro de 2001, ao procedimento de que trata este Capítulo.

CAPÍTULO III DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES

Seção I Disposições Gerais

Art. 26. As informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto serão definitivamente preservadas, nos termos da Lei federal nº 8.159, de 1991, observados os procedimentos de restrição de acesso enquanto vigorar o prazo da classificação.

Art. 27. As informações classificadas como documentos de guarda permanente que forem objeto de desclassificação serão encaminhadas ao arquivo estadual, ao arquivo permanente do órgão público, da entidade pública ou da instituição de caráter público, para fins de organização, preservação e acesso, observado, ainda, a respeito a [Lei estadual nº 16.226](#), de 08 de abril de 2008.

Art. 28. As informações ou os documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de classificação em qualquer grau de sigilo e nem de restrição de acesso.

Art. 29. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Parágrafo único. VETADO.

Art. 30. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado de Goiás ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o Poder Público.

Art. 31. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam credenciadas segundo as normas a serem fixadas em regulamento pelos Poderes do Estado de Goiás e respectivos órgãos e entidades de que trata o art. 2º desta Lei, sem prejuízo das atribuições de agentes públicos autorizados por lei.

Art. 32. VETADO.

Parágrafo único. VETADO.

Art. 33. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade da administração estadual abrangidos pelo art. 2º publicará anualmente, até o dia 1º de junho, em sítio na Internet:

I - rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses;

II - rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá conter:

a) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; e

b) data da produção, data da classificação e prazo da classificação;

III - relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso a informações recebidos, atendidos e indeferidos; e

IV - informações estatísticas agregadas dos requerentes.

Parágrafo único. Os órgãos e as entidades deverão manter em meio físico as informações previstas no *caput*, para consulta pública em suas sedes.

Seção II

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e aos Prazos de Sigilo

Art. 34. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado, segundo os parâmetros dispostos no art. 23 da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.

Art. 35. A informação em poder dos órgãos e das entidades da administração estadual alcançados pelas disposições do art. 2º, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada nos graus: ultrassecreto, secreto ou reservado.

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso a informações, conforme a classificação prevista no *caput*, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

I - grau ultrassecreto: 25 (vinte e cinco) anos;

II - grau secreto: 15 (quinze) anos; e

III - grau reservado: 5 (cinco) anos.

§ 2º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.

§ 3º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.

Art. 36. As informações que puderem colocar em risco a segurança do Governador e do Vice-Governador do Estado, de seus cônjuges e filhos(as), serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

Seção III

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

Art. 37. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.

§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.

§ 2º O acesso a informações classificadas como sigilosas cria a obrigação para aquele que o obteve de resguardar o sigilo.

Art. 38. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e os procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.

Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o Poder Público estadual, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotarás as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e os procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei.

Seção IV

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação

Art. 39. A competência para a classificação do sigilo de informações nos graus ultrassecreto, secreto e reservado será objeto de regulamentação própria dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público do Estado de Goiás e da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~Art. 39. A classificação do sigilo de informações no âmbito do Poder Executivo estadual é de competência:-~~

~~I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:-~~

- [Revogada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, VII.

~~a) Governador do Estado;-~~

- [Revogada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, VII.

~~b) Vice-Governador do Estado;-~~

- [Revogada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, VII.

~~c) Secretários de Estado e seus equivalentes hierárquicos;-~~

- [Revogada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, VII.

~~d) Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;-~~

- [Revogada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, VII.

~~e) Delegado Geral da Polícia Civil;-~~

- [Revogada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023](#), art. 3º, VII.

~~II – no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I do caput, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e –~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VII.~~

~~III – no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II do caput e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, nível CDS 1, CDS 2 ou superior, e seus equivalentes, de acordo com as normas regulamentares específicas da atividade de cada órgão ou entidade, e o disposto nesta Lei.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VII.~~

§ 1º É vedada a delegação de competências que vierem a ser estabelecidas na forma deste artigo.

~~- Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.~~

~~§ 1º É vedada a delegação das competências previstas neste artigo.~~

~~§ 2º As autoridades responsáveis pela classificação das informações de que trata este artigo deverão no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Lei, realizar a classificação das informações sigilosas no âmbito de suas competências.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VIII.~~

~~Art. 40. A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I do art. 39 deverá ser ratificada pelo respectivo Secretário de Estado da pasta a que se vinculam tais instituições, no prazo de 30 (trinta) dias.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VIII.~~

~~§ 1º A ratificação da classificação de que trata o caput deverá ser registrada no Termo de Classificação de Informação -TCI-, a ser formalizado nos moldes do art. 41.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VIII.~~

~~§ 2º Enquanto não ratificada, a classificação de que trata o caput considera-se válida para todos os efeitos.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, VIII.~~

Art. 41. A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no Termo de Classificação de Informação -TCI-, conforme modelo contido no Anexo, e conterá os seguintes dados:

I - nome do órgão ou da entidade;

II - grau de sigilo;

III - tipo de documento;

IV - data da produção do documento;

V - indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;

VI - razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 34, que serão mantidas no mesmo grau de sigilo que a informação classificada;

VII - prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, observados os limites previstos no § 1º do art. 35;

VIII - data da classificação; e

IX - identificação da autoridade que classificou a informação.

Parágrafo único. O Termo de Classificação de Informação -TCI- seguirá anexo à informação.

~~Art. 42. A autoridade relacionada no art. 39 que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto deverá encaminhar cópia do TCI à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no prazo de 30 (trinta) dias, contado da decisão de classificação ou de ratificação.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, IX.~~

Art. 43. Na hipótese de documento que contenha informações classificadas em diferentes graus de sigilo, será atribuído ao documento tratamento do grau de sigilo mais elevado, ficando assegurado o acesso às partes não classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo.

Art. 44. Os órgãos e as entidades da administração estadual de que cuida o art. 2º poderão constituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos -CPADS-, com as seguintes atribuições:

I - opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo;

II - assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo;

III - propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os documentos para guarda permanente, observado o disposto na Lei federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e

IV - subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na Internet.

Seção V

Da Desclassificação e Reavaliação da Informação Classificada em Grau de Sigilo

Art. 45. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior mediante provocação ou de ofício, para desclassificação ou redução do prazo de sigilo, observados, além do disposto no art. 34, o seguinte:

- I - os prazos máximos de restrição de acesso a informações, previstos nos §§ 1º e 2º do art. 35;
- II - o prazo máximo de quatro anos para revisão de ofício das informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, previsto no inciso I do art. 50;
- III - a permanência das razões da classificação; e
- IV - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da informação.

Art. 46. O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e às entidades demandados independente de existir prévio pedido de acesso a informações.

§ 1º O pedido de que trata o *caput* será endereçado à autoridade classificadora, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias.

~~§ 2º No âmbito do Poder Executivo estadual, os atos de desclassificação e de reavaliação da classificação da informação, assim como a negativa de pedidos da espécie, efetivados pelas autoridades classificadoras previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I do art. 39, deverão ser ratificados pelo Secretário de Estado da pasta a que se vinculam as respectivas instituições, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, e atender às formalidades previstas no art. 48, em especial a de ser registrada no Termo de Classificação de Informação - TCI.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, X.~~

Art. 47. Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade classificadora, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da negativa, à autoridade máxima do órgão ou da entidade, que o apreciará, no mesmo prazo.

~~Parágrafo único. No âmbito do Poder Executivo, indeferido o recurso previsto no *caput* que tenha como objeto a desclassificação ou reclassificação de informação secreta e ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída no art. 49, que o apreciará segundo as competências a ela conferidas no art. 50.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XI.~~

Art. 48. A decisão da desclassificação, da reclassificação ou da redução do prazo de sigilo de informações classificadas deverá ser registrada em campo apropriado no Termo de Classificação de Informação – TCI.

~~- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.~~

~~Art. 48. A decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo de informações classificadas deverá constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no Termo de Classificação de Informação - TCI, onde deverá ser registrada.~~

CAPÍTULO IV DA COMISSÃO MISTA DE REAVIAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS

Art. 49. No Poder Executivo estadual, a instituição e a regulamentação da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, para tratar de assuntos sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas, serão estabelecidas por ato do Chefe do Poder Executivo.

~~- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.~~

~~Art. 49. É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito do Poder Executivo estadual, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas, que será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos:~~

~~I—Vice Governadoria, que a presidirá;~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XII.~~

~~II—Secretaria de Estado da Casa Civil;~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XII.~~

~~III—Controladoria Geral do Estado;~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XII.~~

~~IV—Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento; e~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XII.~~

~~V—Procuradoria Geral do Estado.~~

~~- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XII.~~

Parágrafo único. A instituição da Comissão Mista de Reavaliação de Informações deverá ser objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público do Estado de Goiás e da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

~~- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.~~

~~Parágrafo único. Cada integrante indicará suplente a ser designado por ato do Presidente da Comissão.~~

Art. 50. Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta Lei::

I - rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação de informação no grau ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliação, no máximo, a cada quatro anos;

~~II—requisitar da autoridade que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto esclarecimento ou acesso ao conteúdo, parcial ou integral, dela, quando as informações constantes do Termo de Classificação de Informação - TCI forem insuficientes para~~

~~a revisão da classificação;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIII.

III – decidir recursos apresentados contra decisão proferida pela autoridade máxima dos órgãos e das entidades da administração estadual referidos no art. 2º desta Lei, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informações classificadas;

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~III – decidir recursos apresentados contra decisão proferida pela autoridade máxima do órgão ou da entidade do Poder Executivo estadual, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação classificada;~~

IV - estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas na aplicação desta Lei;

V – apreciar os recursos apresentados contra decisão de mérito de negativa de acesso a informações proferidas pela autoridade máxima dos órgãos e das entidades da administração estadual referidos no art. 2º desta Lei.

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~V – apreciar os recursos apresentados contra decisão de mérito de negativa de acesso a informação, proferida pela autoridade máxima do órgão ou da entidade do Poder Executivo estadual.~~

~~Art. 51. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações se reunirá, ordinariamente, a cada 3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente.~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIV.

~~Parágrafo único. As reuniões serão realizadas com a presença de, no mínimo, ¾ (três quartos) de seus integrantes.~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIV.

~~Art. 52. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações deverá apreciar os recursos previstos no inciso III do art. 50, impreterivelmente, até a terceira reunião ordinária subsequente à data de sua autuação.~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XV.

~~Art. 53. As deliberações da Comissão Mista de Reavaliação de Informações serão tomadas:~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVI.

~~I – por maioria absoluta, quando envolver a competência prevista no inciso I do art. 50; e~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVI.

~~II – por maioria simples dos votos, nos demais casos.~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVI.

~~Parágrafo único. A Vice-Governadoria do Estado poderá exercer, além do voto ordinário, o voto de qualidade para desempate.~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVI.

Art. 54. A Controladoria-Geral do Estado exercerá as funções de Secretaria-Executiva da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, cujas competências serão definidas em regimento interno.

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~Art. 54. A Secretaria de Estado da Casa Civil exercerá as funções de Secretaria-Executiva da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, cujas competências serão definidas em regimento interno.~~

~~Art. 55. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações aprovará, por maioria absoluta, regimento interno que disporá sobre sua organização e funcionamento.~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVII.

~~Parágrafo único. O regimento interno da Comissão deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado no prazo de 90 (noventa) dias após a sua instalação.~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVII.

CAPÍTULO V

DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

Art. 56. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, detidas pelos órgãos e pelas entidades da administração estadual abrangidos pelas disposições do art. 2º:

I - terão seu acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da data de sua produção; e

II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem.

Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei federal nº 9.278, de 10 de maio de 1996.

Art. 57. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

Art. 58. O consentimento referido no inciso II do art. 56 não será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário:

I - à prevenção e ao diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização

exclusivamente para o tratamento médico;

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir;

III - ao cumprimento de decisão judicial;

IV - à defesa de direitos humanos de terceiros; ou

V - à proteção do interesse público geral e preponderante.

Art. 59. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o art. 56 não poderá ser invocada:

I - com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações for parte ou interessado; ou

II - quando as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância.

Art. 60. O dirigente máximo do órgão ou da entidade da administração estadual abrangidos pelas disposições do art. 2º poderá, de ofício ou mediante provocação, reconhecer a incidência da hipótese do inciso II do art. 59 de forma fundamentada, sobre documentos que tenha produzido ou acumulado, e que estejam sob sua guarda.

§ 1º Para subsidiar a decisão de reconhecimento de que trata o *caput*, o órgão ou a entidade poderá solicitar a universidades, instituições de pesquisa ou outras entidades com notória experiência em pesquisa historiográfica a emissão de parecer sobre a questão.

§ 2º A decisão de reconhecimento de que trata o *caput* será precedida de publicação de extrato da informação, com descrição resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos a serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias.

§ 3º Após a decisão de reconhecimento de que trata o § 2º, os documentos serão considerados de acesso irrestrito ao público.

§ 4º Na hipótese de documentos de elevado valor histórico destinados à guarda permanente, caberá ao dirigente máximo do Arquivo Estadual ou à autoridade responsável pelo arquivo do órgão ou da entidade pública que os receber, decidir, após seu recolhimento, sobre o reconhecimento, observado o procedimento previsto neste artigo.

Art. 61. O pedido de acesso a informações pessoais observará os procedimentos previstos na Seção II e subsequente do Capítulo II e estará condicionado à comprovação da identidade do requerente.

Parágrafo único. O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros deverá ainda estar acompanhado de:

I - comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso II do art. 56, por meio de procuração;

II - comprovação das hipóteses previstas no art. 59;

III - demonstração do interesse pela recuperação de fatos históricos de maior relevância, observados os procedimentos previstos no art. 60; ou

IV - demonstração da necessidade do acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção do interesse público e geral preponderante.

Art. 62. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização, sobre as obrigações a que se submeterá o requerente.

§ 1º A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa.

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso indevido, na forma da lei.

Art. 63. Aplica-se, no que couber, a Lei federal nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, natural ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de órgãos ou entidades governamentais ou de caráter público.

CAPÍTULO VI **DAS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**

Art. 64. As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações:

- [Vide Lei nº 7.371, de 20-08-1971, art. 2º, Parágrafo único.](#)

I - cópia do estatuto social atualizado da entidade;

II - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e

III - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Público estadual, respectivos aditivos, e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável.

IV – informações definidas nos incisos I a VII do § 1º do art. 6º desta Lei.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

§ 1º As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio na Internet da entidade privada.

- [Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

~~§ 1º As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio na Internet da entidade privada e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede.~~

§ 2º A divulgação em sítio na Internet referida no § 1º poderá ser dispensada, por decisão do órgão ou da entidade pública, e mediante expressa justificação da entidade, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la.

§ 3º As informações de que trata o caput deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, serão atualizadas periodicamente e ficarão disponíveis até 180 (cento e oitenta) dias após a entrega da prestação de contas final.

Art. 65. Os pedidos de informação referentes aos objetos dos convênios, contratos, contratos de gestão, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no art. 64 deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e às entidades responsáveis pelo repasse de recursos.

CAPÍTULO VI-A

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 65-A. Sem prejuízo da divulgação de outras informações exigidas por legislação específica, as entidades com fins lucrativos que sejam prestadoras de serviços públicos deverão dar publicidade às seguintes informações:

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

I – cópia do contrato social ou do estatuto atualizado da entidade;

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

II – relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade;

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

III – identificação atualizada do profissional de contabilidade responsável pela assinatura da escrituração contábil da entidade;

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

IV – cópia integral dos instrumentos jurídicos firmados com a administração pública estadual e respectivos aditivos;

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

V – relatórios de prestação de contas e fiscalização realizados por entidades regulatórias e fiscalizatórias de serviços públicos ou pelo poder concedente;

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

VI – os relatórios anuais previstos no inciso II do art. 14 da Lei federal nº 13.460, de 2017; e

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

VII – nome e contato do órgão e do agente público responsável pela fiscalização da execução do instrumento jurídico com a administração pública.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

Parágrafo único. O poder concedente regulamentará a forma de cumprimento do disposto neste Capítulo pelos prestadores de serviços públicos, com a observação das especificidades e das características de cada espécie de serviço, também da legislação setorial aplicável.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

Art. 65-B. Todos os instrumentos jurídicos firmados com a administração pública estadual que acarretem a transferência de recursos para entidades privadas com fins lucrativos que sejam prestadoras de serviços públicos deverão conter cláusula específica na qual o responsável legal da entidade declare conhecer e assumir responsabilidade pelo cumprimento das disposições deste Capítulo.

- [Acrescido pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.](#)

CAPÍTULO VII

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 66. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III - agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso a informações;

IV - divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido a informação classificada em grau de sigilo ou a informação pessoal;

V - impor sigilo a informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no *caput* serão consideradas:

I - para fins dos regulamentos disciplinares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou

II - para fins do disposto na [Lei nº 10.460](#), de 22 de fevereiro de 1988, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios estabelecidos na referida Lei.

§ 2º Pelas condutas descritas no *caput*, poderá o agente público ou militar responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis federais nºs 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 67. A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o Poder Público e praticar conduta prevista no art. 66, assegurado o direito de defesa, estará sujeita às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - rescisão do vínculo com o Poder Público;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1º A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do *caput*.

§ 2º A multa prevista no inciso II do *caput* será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser:

I - inferior a R\$ 1.000,00 (mil reais) nem superior a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de pessoa natural; ou

II - inferior a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) nem superior a R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no caso de entidade privada.

§ 3º A reabilitação referida no inciso V do *caput* será autorizada somente quando a pessoa natural ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou à entidade dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV do *caput*.

§ 4º A aplicação da sanção prevista no inciso V do *caput* é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou da entidade pública.

§ 5º O prazo para apresentação de defesa nas hipóteses previstas neste artigo é de 10 (dez) dias, contado da ciência do ato.

Art. 68. Os órgãos e as entidades da administração estadual a que se refere o art. 2º respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.

CAPÍTULO VIII **DO MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI**

Seção I **Da Autoridade de Monitoramento**

Art. 69. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração estadual abrangidos pelas disposições do art. 2º designará, no prazo de 60 (sessenta) dias, autoridade que lhe seja diretamente subordinada para exercer, no respectivo âmbito, as seguintes atribuições:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informações, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei federal nº 12.527/2011, bem assim a observância aos procedimentos e prazos previstos nesta Lei;

II - avaliar e monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade

relatório anual sobre o seu cumprimento que, no âmbito do Poder Executivo estadual, será encaminhado à Controladoria-Geral do Estado;

III - recomendar medidas para o aperfeiçoamento das normas e dos procedimentos necessários à implementação desta Lei;

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento desta Lei;

V - manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão de autoridade competente, observado o disposto no art.

23.

Seção II

Das Competências Relativas ao Monitoramento

Art. 70. As competências relativas ao monitoramento da implantação e da verificação da conformidade dos atos desta Lei serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público do Estado de Goiás e da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

- Redação dada pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023.

~~Art. 70. No âmbito do Poder Executivo, compete à Controladoria-Geral do Estado, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas desta Lei:~~

~~I—definir o formulário padrão, disponibilizado em meio físico e eletrônico, que estará à disposição no sítio na Internet e no serviço de informação ao cidadão nos órgãos e nas entidades, de acordo com o § 1º do art. 9º;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~II—promover campanha de abrangência estadual de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização sobre o direito fundamental de acesso a informações;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~III—promover o treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacitação das entidades privadas sem fins lucrativos, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~IV—monitorar a implementação da Lei federal nº 12.527/2011, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 33;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~V—preparar relatório anual com informações referentes à implementação da Lei federal nº 12.527/2011, a ser encaminhado à Assembleia Legislativa;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~VI—monitorar a aplicação desta Lei, especialmente o cumprimento dos prazos e procedimentos; e~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~VII—definir, em conjunto com a Secretaria da Casa Civil, diretrizes e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei federal nº 12.527/2011.~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XVIII.

~~Art. 71. Compete à Controladoria-Geral do Estado e à Secretaria de Gestão e Planejamento, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas desta Lei, por meio de ato conjunto:~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIX.

~~I—estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando prazo máximo para atualização;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIX.

~~II—detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação de informações no âmbito do serviço de informações ao cidadão;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIX.

~~III—promover a efetiva implementação das regras normativas relacionadas à classificação de informação;~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIX.

~~IV—expedir atos complementares e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas; e~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIX.

~~V—promover o credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas.~~

- Revogado pela Lei nº 22.060, de 28-6-2023, art. 3º, XIX.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 72. Os órgãos e as entidades da administração estadual abrangidos pelas disposições do art. 2º adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações.

Art. 73. Os órgãos e as entidades a que se refere o art. 72 deverão, ainda, reavaliar as informações classificadas no grau ultrassecreto e secreto no prazo máximo de 2 (dois) anos, contados do termo inicial de vigência desta Lei.

§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no *caput*, deverá observar os prazos e as

condições previstos nesta Lei.

§ 2º Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no *caput*, será mantida a classificação da informação, observados os prazos e as disposições da legislação precedente.

Art. 74. A publicação anual de que trata o art. 33 terá início em junho de 2013.

Art. 75. Aplica-se subsidiariamente a [Lei nº 13.800](#), de 18 de janeiro de 2001, aos procedimentos previstos nesta Lei.

Art. 76. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. Em relação ao disposto no inciso VIII do § 1º e § 6º, ambos do art. 6º, somente entrará em vigor decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 22 de maio de 2013, 125º da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Vilmar da Silva Rocha
Giuseppe Vecchi

(D.O. de 06-06-2013)

ANEXO ÚNICO

GRAU DE SIGILO:
(idêntico ao grau de sigilo do documento)

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO - TCI		
ÓRGÃO / ENTIDADE:		
GRAU DE SIGILO:		
TIPO DE DOCUMENTO:		
DATA DE PRODUÇÃO:		
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO		
RAZÕES PARA A CLASSIFICAÇÃO: (idêntico ao grau de sigilo do documento)		
PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:		
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:		
AUTORIDADE CLASSIFICADORA		Nome:
		Cargo:
AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)		Nome:
		Cargo:
	DESCCLASSIFICAÇÃO em __/__/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
	RECLASSIFICAÇÃO em __/__/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
	REDUÇÃO DE PRAZO em __/__/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
	PRORROGAÇÃO DE PRAZO em __/__/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
_____ ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA		

ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)

GRAU DE SIGILO:
(idêntico ao grau de sigilo do documento)

- Este texto não substitui o publicado no D.O. de 6-6-2013.

Legislações Relacionadas	Constituição Estadual / 1989 Lei Ordinária Nº 22.060 / 2023 Decreto Numerado Nº 10.306 / 2023 Lei Ordinária Nº 19.797 / 2017 Lei Ordinária Nº 13.800 / 2001 Lei Ordinária Nº 16.226 / 2008 Lei Ordinária Nº 7.371 / 1971 Lei Ordinária Nº 10.460 / 1988
	Agência Brasil Central - ABC Agência Estadual de Turismo - GOIASTURISMO Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. - GOIÁSGÁS Agência Goiana de Habitação S.A. - AGEHAB Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR Agência de Fomento do Estado de Goiás S.A. - GOIÁSFOMENTO Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO Centrais de Abastecimento de Goiás S.A. Comitê Estadual Socioeconômico de Enfrentamento ao Coronavírus COVID-19 Companhia CELG de Participações Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás Conselho Administrativo Tributário Conselho Deliberativo do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás Conselho Deliberativo do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios Conselho Estadual da Juventude Conselho Estadual da Mulher Conselho Estadual de Assistência Social Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia Conselho Estadual de Cultura Conselho Estadual de Desenvolvimento Metropolitano de Goiânia Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agropecuário Conselho Estadual de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Combate ao Preconceito Conselho Estadual de Educação Conselho Estadual de Esporte e Lazer Conselho Estadual de Investimentos, Parcerias e Concessões Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais Conselho Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia Conselho Estadual de Políticas Salariais e Recursos Humanos Conselho Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Estado de Goiás Conselho Estadual de Saneamento Conselho Estadual de Saúde Conselho Estadual de Saúde Animal Conselho Estadual de Segurança Alimentar Nutricional Conselho Estadual de Segurança Pública Conselho Estadual de Trabalho Conselho Estadual de Trânsito Conselho Estadual de Turismo Conselho Estadual do Meio Ambiente Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência Conselho Estadual dos Recursos Hídricos Conselho Superior de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços do Estado de Goiás Conselho de Alimentação Escolar Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás Conselho de Excelência das Unidades Públicas Hospitalares Gerenciadas por Organizações Sociais Conselho de Governo Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção Controladoria-Geral do Estado - CGE Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Câmara de Gestão Fiscal Câmara de Gestão de Gastos Defensoria Pública do Estado de Goiás - DPEGO Defesa Civil

Órgãos Relacionados

Delegacia-Geral da Polícia Civil - DGPC
 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
 Diretoria-Geral de Polícia Penal - DGPP
 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG
 Fundo Constitucional de Transportes
 Fundo Especial de Apoio ao Combate à Lavagem de Capitais e às Organizações Criminosas
 Fundo Especial de Esporte e Lazer
 Fundo Especial de Pagamento dos Advogados Dativos e do Sistema de Acesso à Justiça
 Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
 Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário
 Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas dos Municípios
 Fundo Estadual de Assistência Social
 Fundo Estadual de Infraestrutura
 Fundo Estadual de Saúde
 Fundo Estadual de Segurança Pública
 Fundo Estadual do Centro Cultural Oscar Niemeyer
 Fundo Estadual do Meio Ambiente
 Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
 Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Militar
 Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência do Servidor
 Fundo Penitenciário Estadual
 Fundo de Aporte à Celg Distribuição S.A.
 Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás
 Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais
 Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado
 Fundo de Modernização da Administração Fazendária
 Fundo de Modernização e Aprimoramento Funcional da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
 Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás
 Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás
 Goiás Previdência - GOIASPREV
 Goiás Telecomunicações S.A.
 Governadoria
 Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira
 Indústria Química do Estado de Goiás - IQUEGO
 Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica - IMB
 Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO
 Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG
 Metrobus Transporte Coletivo S.A. - METROBUS
 Ministério Público do Estado de Goiás - MPGO
 Organização das Voluntárias de Goiás - OVG
 Poder Executivo
 Poder Legislativo
 Polícia Militar - PM
 Polícia Técnico-Científica - PTC
 Procuradoria-Geral do Estado - PGE
 Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO
 Secretaria de Estado da Administração - SEAD
 Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA
 Secretaria de Estado da Casa Civil - CASA CIVIL
 Secretaria de Estado da Casa Militar - CASA MILITAR
 Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM
 Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA
 Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
 Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA
 Secretaria de Estado da Retomada - RETOMADA
 Secretaria de Estado da Saúde - SES
 Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI
 Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS
 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL
 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços - SIC
 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
 Secretaria de Estado de Relações Institucionais - SERINT
 Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal - SEDF
 Secretaria do Governo - SEGOV

	Secretaria-Geral de Governo - SGG Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO Universidade Estadual de Goiás - UEG Vice-Governadoria - VICEGOV Órgão de Defesa do Consumidor - PROCON
Categorias	Prestação de Contas Acesso à Informação Transparência